Protokół VI/2024
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 sierpnia 2024 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM

PORZĄDEK OBRAD
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 sierpnia 2024 roku
GODZ. 12.00, sala 105 Urzędu Miasta Gdyni

1. **Otwarcie sesji Rady Miasta,**
2. **Złożenie ślubowania w związku z objęciem mandatu radnego.**
3. **Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miasta.**
4. **Przyjęcie porządku obrad,**
5. **Projekty uchwał w sprawach**:

1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej,
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni
3. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
4. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
5. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024 - 2025”
6. odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni
7. powołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni
8. odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni
9. powołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni
10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kosakowo
11. nadania imienia Technikum Ekonomicznemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
12. odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów,
13. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji,
14. odwołania przedstawiciela Gminy Miasta Gdyni z Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich".
15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/16 w Gdyni,
16. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/19 w Gdyni,
17. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/25 w Gdyni,
18. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/79 w Gdyni,
19. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej w Gdyni,
20. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej,
21. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jaskółczej w Gdyni,
22. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korczaka,
23. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów,
24. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rymarskiej,
25. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osób fizycznych (ul. Heweliusza),
26. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika,

27. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej,
28. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
29. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej
30. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Przemysława,
31. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej,
32. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Skarbka.
33. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Widnej.
34. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zacisznej
35. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Osada Rybacka.
36. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kopernika
37. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej

Aneks:

a 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok
a 2. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037.
a 3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
a 4. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
a 5. o zmianie uchwały Rady Miasta Gdyni NR XLI /1259/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa
a 6~~. zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisowa~~"
a 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej

Nadzwyczajne:
n 1. projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 12 czerwca 2024 r. złożonego przez XX (dziki)
n 2. projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 12 czerwca 2024 r. złożonego przez XX (opłata funeralna)
n 3. projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 10 czerwca 2024 r. złożonej przez XX
n 4. projekt uchwały w sprawie skarg z dnia 30 lipca 2024 r. złożonych przez XX
n 5. projekt uchwały w sprawie skargi XX na bezczynność Rady Miasta Gdyni
n 6. zaopiniowania planu ochrony Rezerwatu Cisowa
n 7. projekt uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni
n 8. projekt uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni
n 9. projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni
n 10. projekt uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni
n 11. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/1723/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni

6. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7. Interpelacje,
8. Informacje:
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Lista obecności stanowi załącznik.
Wszystkie materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Wyniki głosowań nad uchwałami każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za", „przeciw", „wstrzymujące się".
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Ad 1.

Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Szemiot (T. Sz.) otworzył obrady i powitał wszystkich radnych oraz gości.

Ad 2.
Przewodniczący Tadeusz Szemiot odczytał treść roty ślubowania: „*Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców*"

Pani Anna Szpajer- Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.

Ad 3.

T. Sz.- Wobec braku zgłoszonych uwag protokoły IV i V Sesji Rady Miasta uważam za przyjęte**.**

Ad 4.

T. Sz.- Czy są uwagi do porządku obrad? Na wstępie poinformuję, że jest uwaga do porządku obrad, mianowicie pani prezydent wniosła o wycofanie projektu uchwały, ws. zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Cisowa druk nr 6 w aneksie, prosząc o poinformowanie o tym radnych, co niniejszym uczyniłem.

Radna Joanna Zielińska (J.Z)- W imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji chciałabym, tak jak na każdej sesji wnieść kilka uchwał. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła „zlikwidowania plagi wałęsających się watah dzików w mieście". Druga uchwała będzie dotyczyła likwidacji opłaty funeralnej. Kolejna uchwała będzie dotyczyła skargi na nieudzielenie odpowiedzi na skargę. Kolejna uchwała będzie dotyczyła spraw związanych z wynajmem lokalu i nierównego traktowania najemców i ostatnia, to będzie przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi, a to będzie odpowiedź na skargę. Skargi były w większości rozpatrywane na posiedzeniu komisji w czerwcu i w poniedziałek w tym tygodniu. Bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad tych uchwał.

Radny Bartosz Bartoszewicz (B.B.)- Szanowni Państwo przed chwilą byliśmy świadkami złożenia ślubowania przez nową koleżankę radną panią Annę Szpajer. Uważamy, że zasadne jest, aby jak najszybciej podjęła pracę w komisjach tematycznych, dlatego chciałbym poprosić o ujęcie w porządku obrad dwóch uchwał, uchwały ws. składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni oraz w sprawie składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.

T. Sz.- Dwie moje koleżanki z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Ruchy Miejskie i Lewica wyraziły chęć i gotowość do pracy w Komisji Rewizyjnej. Wydaje się być zasadnym wzmocnienie składu tejże komisji więc wnoszę dwa projekty uchwał, jeden i drugi dotyczy składu osobowego stałej komisji Rady Miasta Gdyni, w jednym przypadku chodzi o radną Monikę Strzałkowską, a w drugim przypadku chodzi o radną Larysę Kramin, to są projekty, które wnoszę w imieniu klubu radnych. Trzecia uchwała również, którą wnoszę w imieniu klubu radnych, to jest uchwała ws. zmiany uchwały z dnia 30

sierpnia 2023r. ws. przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie gminy miasta Gdyni. Trwały prace nad tym projektem uchwały stąd taki tryb, że dopiero dzisiaj na sesji go wnosimy. Jest to wniesienie uchwały w ślad za tym, co wcześniej już uchwaliliśmy ws. stypendiów dla uczniów, żeby studenci nie byli poszkodowani, żeby w Gdyni byli godnie również wynagradzani takimi stypendiami, to stąd ten projekt uchwały, więc w tej chwili 3 projekty uchwał, szanowni państwo proszę o wniesienie i poparcie.

Radna Małgorzata Wójcik (M.W.)- Chciałam zgłosić do porządku obrad projekt uchwały grupy radnych, dotyczący zaopiniowania planu ochrony Rezerwatu Cisowa.

Radny Dawid Biernacik (D.B.)- Ja tylko chciałbym jasno przypomnieć, że Statut Miasta Gdyni, paragraf 16a pkt 3 statutu, daje nam możliwość wprowadzania w trybie nadzwyczajnym uchwał, ale jak sama nazwa mówi jest to tryb nadzwyczajny, zarezerwowany dla wyjątkowych sytuacji i chciałbym się zapytać dlaczego nie można było wprowadzić tej uchwały, o której pan przewodniczący mówił w zwykłym trybie i nie można było jej opiniować w komisjach i czemu nie otrzymaliśmy żadnego projektu 14 dni wcześniej.

T. Sz.- Udzieliłem odpowiedzi na to pytanie w uzasadnieniu, wskazując na to, że trwały prace nad tym projektem uchwały. Państwa nie musi satysfakcjonować moje wyjaśnienie, ja udzieliłem takiego jakie jest- faktycznego- czyli trwały prace nad tym projektem uchwały.

Wiceprezydent Bartłomiej Austen (B.A.)- Chciałbym zabrać głos w sprawie otuliny. Powód dla którego wycofaliśmy w tej chwili tą uchwałę jest taki, że 5 sierpnia okazało się, że RDOŚ i tak podjął decyzję bez nas o powołaniu tej otuliny, więc wydaje mi się, że tak naprawdę w tej chwili dyskusja na ten temat nie ma sensu.

D.B.- Jeżeli trwały prace, dlaczego nie możemy wprowadzić tego w zwykłym trybie na następnej sesji, dlaczego musimy to już teraz wprowadzać?

T. Sz.- Dobrze dziękuję, to jest głos przeciw wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad, głos za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad już wybrzmiał. Nie będę go powtarzał po raz trzeci.

Koordynator Zespołu Radców Prawnych Marcin Zawisza- Wnosiłbym o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej stypendiów. Z uwagi na to, że ta uchwala pociąga za sobą skutki budżetowe, które nie zostały uzgodnione wymagałyby zmiany uchwały budżetowej, a wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w tym zakresie, zgodnie z art 240 Ustawy o Finansach Publicznych należy do Prezydent, więc stąd mój wniosek.

T. Sz. - Dziękuję bardzo, uchwała określa, jej wejście w życie od 1 stycznia (25) więc nie pociąga za sobą skutków budżetowych w bieżącym budżecie tylko jest instrukcją co do przyszłorocznego budżetu.

<u>Przeprowadzone głosowania</u>

1. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 12 czerwca 2024 r. złożonego przez XX

Wyniki głosowania: ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (27)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1)Paweł Stolarczyk

2. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 12 czerwca 2024 r. złożonego przez XX

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (27)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska, PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

3. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skarg z dnia 10 czerwca 2024 r., złożonej przez XX,

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (27)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska, PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

4. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 10 lipca 2024 r. złożonej przez XX,

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (27)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

5. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi XX na bezczynność Rady Miasta Gdyni,

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (27)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

6. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisowa”

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne
ZA (18)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna

Zielińska, PRZECIW (8)Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Emilia Rogała BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

7. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 28 sierpnia 2024

Wyniki głosowania

ZA: 26, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (26)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (1) Anna Szpajer NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

8. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 28 sierpnia 2024

Wyniki głosowania

ZA: 26, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (1) Anna Szpajer NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

9. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni (LK) 28 sierpnia 2024

Wyniki głosowania

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

10. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni (MS) 28 sierpnia 2024

Wyniki głosowania

ZA: 26, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (26)

Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska, PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (1) Monika Strzałkowska NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

11. Głosowano wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stypendiów dla studentów 28 sierpnia 2024

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (20)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub

Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska PRZECIW (3) Natalia Kłopotek Główczewska, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Dawid Biernacik, Emilia Rogała, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Paweł Stolarczyk

T. Sz.- Porządek Obrad został ustalony.

Ad 5. Projekty uchwał w sprawach

5.1 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Iwona Markešić- Mam przyjemność zaprezentować projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej. Granicami planu objęty jest teren o powierzchni 215 hektarów. Jest to jeden z większych planów przygotowanych w Biurze Planowania Przestrzennego, obejmuje on swoimi granicami teren pomiędzy ulicami Chwaszczyńska, Wielkopolska, Obwodnica Trójmiasta, oraz wzdłuż linii kolejowej 201. Obejmuje również w południowej części, rejon ulicy Źródła Marii. Procedura tego planu była długotrwała, ponieważ teoretycznie, formalnie rozpoczęła się ona w 2014r. Aczkolwiek biorąc pod uwagę sporządzane wówczas inne plany miejscowe, również bardzo ważne- w międzyczasie zostały przygotowane dwa bardzo duże plany na terenie Chwarzno- Wiczlino, oraz dwukrotnie sporządzana była zmiana studium w 2018 i 2019 roku. Tak naprawdę te prace rozpoczęliśmy pod koniec 2019 roku. Wówczas też zostały w tamtym okresie rozpatrzone wnioski do projektu planu. Prezydent Miasta rozpatrzył wnioski w listopadzie'20 roku. Równolegle był sporządzany projekt planu miejscowego. Bardzo długo trwał okres opiniowania i uzgadniania- jak widać od grudnia '20 do lutego '24 roku. Między innymi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wysyłaliśmy ten projekt planu pięciokrotnie. To uzgadnianie planu nałożyło się z pandemią, może też to było przyczyną tak długiego procesu uzgadniania, aczkolwiek też plan bardzo trudny. Wyłożenie planu miało miejsce w marcu tego roku. Dyskusja publiczna została przeprowadzona 20 marca. 52 uwagi zostały złożone do projektu planu. Termin ustawowy na rozpatrzenie uwag mijał 30 kwietnia. Ponieważ to się nałożyło z nową kadencją, wówczas prezydent Szczurek podjął decyzję, żeby uwagi rozpatrzyła już pani prezydent, która też potem będzie kierowała plan do uchwalenia. Tak też się stało, uwagi zostały rozpatrzone 21 maja. Jedna uwaga została uwzględniona, dlatego też musieliśmy ponowić czynności niezbędne w związku z uwzględnieniem uwagi. Projekt planu został ponownie uzgodniony przez Zarząd Dróg i teraz jest skierowany pod obrady w celu uchwalenia tego planu i rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez panią prezydent. Radni głosując nad tą uchwałą, również rozstrzygacie o uwagach nieuwzględnionych przez panią prezydent. Tak wyglądają granice, jest to załącznik do uchwały. W międzyczasie w czerwcu 23 roku nastąpiła zmiana granic tego planu wyjaśnię dlaczego- w tych 4 miejscach wskazanych na prezentacji, ponieważ w trakcie uzgodnień mieliśmy bardzo duże kłopoty, nie uzyskaliśmy uzgodnienia Urzędu Transportu Kolejowego. W pierwszej wersji projektu planu skierowanego do uzgodnienia. To uzgodnienie otrzymaliśmy od tej instytucji, aczkolwiek w międzyczasie zmieniła się interpretacja przepisów w tej jednostce. Nie byliśmy w stanie obejść tego. To jest kwestia tego, że Urząd Transportu Kolejowego nie chciał uzgodnić nam określenia funkcji innych niż przeznaczenie kolejowe na działkach kolejowych, a część terenów faktycznie to są zaszłości na starym przebiegu dawnej linii kolejowej Gdynia- Kokoszki. Mieliśmy przeznaczenie terenu pod funkcję publiczną. Między innymi pod układ dróg oraz tereny

zieleni urządzonej w rejonie Źródełka Marii. Także Rada Miasta wyłączyła te fragmenty kolejowe, żeby móc pójść o krok dalej i przygotować plan do uchwalenia. Tak wygląda zagospodarowanie tego terenu, tu mamy porównanie orto-foto mapy z 1996 roku oraz sprzed 2 lat, jak widać nastąpił tu silny proces urbanizacji tego terenu. W tej chwili zamieszkuje teren objęty granicami planu około 16 tysięcy osób. Jak wygląda sytuacja planistyczna na tym terenie. W 1994 roku był uchwalony plan obejmujący teren Fikakowa, z tym, że on utracił moc w związku z wejściem w życie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003 roku. Dlatego też większość inwestycji na Fikakowie była realizowana w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Natomiast na tym terenie wciąż obowiązuje w granicach wskazanych na planszy po prawej stronie Plan zagospodarowania z 2002 roku. Obejmuje tą część planu poza Fikakowem. To był też, ten stary sporządzony plan w zupełnie innych standardach. Było to główną przyczyną podjęcia uchwały ws. przystąpienia w 2014 roku. Ponieważ ten plan obowiązujący on został sporządzony na podstawie przepisów już nie obowiązującej ustawy z 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Rysunek planu jak widać został wykreślony w technice ręcznej. To jest po prostu rysunek malowany, cały czas Wydział Architektoniczno- Budowlany korzysta z takiego planu. Ustalenia graficzne są bardzo często niejednoznaczne, są trudności w interpretowaniu tego planu. Co więcej, plan posiada nieaktualne już standardy. Dlatego tak ważne jest uchwalić nowy plan, który będzie sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z aktualnymi standardami. Oprócz tego część ustaleń utraciła moc, chociażby przebieg drogi S6. Także część ustaleń jest zupełnie nieaktualnych. Brakuje linii zabudowy, niektórych parametrów albo intensywność jest ustalona zarówno do działki, jak i do większego terenu. Jeśli jeden inwestor, właściciel działki już zużyje taką intensywność na swojej działce wówczas sąsiad nie będzie mógł zrealizować, ponieważ intensywność dla całego terenu została wykorzystana, więc dlatego jest tak bardzo ważne uchwalenie tego nowego planu wykonanego zgodnie ze standardami. Tutaj jest mapa ze strukturą własności. Mam prośbę o zwrócenie uwagi na te tereny oznaczone kolorem żółtym, są to tereny gminne, które oczywiście większość terenów gminnych to jest przebieg istniejących dróg, ale jak widać są też większe fragmenty gminne. Chcę pokazać, że te tereny gminne w tym planie zostały przeznaczone pod funkcje publiczne, nie pod funkcje komercyjne, czy pod sprzedaż, faktycznie zagwarantowane są funkcje publiczne w tym planie. Plan ten bardzo silnym uwarunkowaniem i też może dlatego był tak niezmiernie trudny, to są kwestie uwarunkowań konserwatorskich. Na tym terenie mamy dwie strefy ochrony konserwatorskiej wpisane do rejestru zabytków. Jedna strefa w rejonie Kościoła Św. Wawrzyńca wraz ze strefą ochronną, strefą ekspozycji. Oraz druga strefa ochrony konserwatorskiej w rejonie dawnego przystanku Wielki Kack. Tak jak powiedziałam uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków było bardzo pracochłonne. 5 razy występowaliśmy o uzgodnienie do Konserwatora Zabytków. Uzyskaliśmy 230 warunków, każdy warunek musiał być szczegółowo przeanalizowany. Stąd też taka długa procedura uzgadniania tego planu. Jak wygląda studium uwarunkowań na tym terenie, tu może wyjaśnię, że studium uwarunkowań to jest akt planistyczny, sporządzany dla całego miasta. Mamy w tej chwili studium obowiązujące z 2019r. Studium określa politykę przestrzenną miasta, wyznacza kierunki zagospodarowania. Natomiast sporządzane plany miejscowe, nie mogą naruszać ustaleń studium. Tak też jest w przypadku tego planu. Sporządzony projekt planu nie narusza ustaleń studium. Studium jak widać wskazuje kierunki w zagospodarowaniu, pod jakie funkcje powinno się przeznaczyć teren. Wyznacza jednocześnie strefy urbanistyczne tutaj na tym terenie na większości obszaru jest strefa miejska oraz strefa przedmieść po drugiej stronie obwodnicy w rejonie Źródła Marii. Oprócz tego wyznacza korytarz ekologiczny wzdłuż źródła Marii, a także podstawowy układ transportowy. Tak wygląda rysunek projektu planu, który przeznacza

tereny wskazując linie rozgraniczające poszczególnych terenów pod poszczególne funkcje. Kolor brązowy oznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową w różnej formie. Kolor czerwony, to jest zabudowa usługowa. Natomiast szrafy czerwono brązowe oznaczają tereny mieszkaniowo- usługowe. Kolor zielony, to jest zieleń w różnej postaci, o tym jeszcze opowiem szczegółowo za chwilę. Tak wygląda właśnie system zieleni na obszarze projektu planu. Ciąg ekologiczny w postaci zieleni urządzonej to jest określenie ZP, tak żeby to był teren publiczny, możliwy do wykupienia na fragmentach, które nie są jeszcze własnością gminy. Kolor zielony, te większe obszary, to są lasy. Oprócz tego tereny publiczne również z dużym udziałem zieleni urządzonej, to są te szrafy zielone. Natomiast ten kolor jasno brązowy oznacza tereny o podwyższonej powierzchni biologicznie czynnej- minimum 50%. Na etapie sporządzania planu współpracowaliśmy z Akademią Sztuk Pięknych. Studenci wówczas pokazali swoje pomysły na zagospodarowanie tego rejonu potoku Źródła Marii. Wskazując jak w przyszłości wyobrażaliby sobie ten teren. To oczywiście nie są ustalenia planu, plan pozwala na realizację takich projektów, to może stanowić inspirację i też ewentualnie przyszłą współpracę w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego, czy też działań Rady Dzielnicy. Przejdę teraz do wskazania tych terenów publicznych, które w przyszłości mogą być wykorzystane pod różne funkcje. To jest pierwszy teren w rejonie ulicy Szczęśliwej. Na części terenu została zrealizowana inwestycja prywatna- przedszkole i szkoła Montessori i też na tym terenie jest podtrzymywana taka funkcja, funkcja publiczna, natomiast na pozostałej części terenu teren jest zarezerwowany pod różne funkcje, ale z zakresu funkcji publicznych. Tutaj robiliśmy w ramach prac biura różne przymiarki, jak mogłoby wyglądać zagospodarowanie w przyszłości tego terenu. Czy to będzie teren zielony, czy przedszkole, czy ośrodek zdrowia, różne funkcje są dopuszczone w zależności od potrzeb. Kolejny teren publiczny, to teren szkoły, gdzie niedawno została zrealizowana sala gimnastyczna. To jest też teren, który może być oczywiście przez mieszkańców dodatkowo wykorzystywany. No i dwa kolejne tereny, teren gminny przy ulicy Stolemów, gdzie jest plac zabaw i tutaj też są podtrzymane funkcje publiczne. Oraz teren po drugiej stronie obwodnicy w rejonie Źródła Marii, również teren przewidziany pod usługi Sportu i Rekreacji i Zieleń Urządzoną. Południowa część terenu jest w ogóle wyłączona z możliwości zabudowy, to są te dwa tereny- w rejonie Stolemów i Źródła Marii. Oprócz tego jest teren przewidziany pod usługi sportu i zieleń urządzoną. Teren przy ulicy Gryfa Pomorskiego, ten funkcjonujący. Na etapie sporządzania planu oczywiście badaliśmy układ komunikacyjny. Są tutaj wyznaczone drogi ekspresowe, czyli Obwodnica, drogi główne- Wielkopolska i na części Chwaszczyńska, drogi zbiorcze- Starodworcowa oraz Gryfa Pomorskiego, układ podstawowy dróg lokalnych i dojazdowych. Również analizowaliśmy szczegółowo układ tras pieszych i rowerowych i na bazie tego i w uzgodnieniu z zarządcą dróg były poczynione odpowiednie ustalenia w projekcie planu. Ważnym elementem jeszcze nie istniejącym, nie funkcjonującym w tej chwili, ale docelowo jest rezerwa pod przystanek kolei metropolitalnej. Jest zarezerwowane miejsce, w momencie realizacji przebudowy linii 201 ten przystanek ma zostać zrealizowany. On znacznie poprawi dostępność do transportu publicznego mieszkańców tej części miasta. Szczegółowo były analizowane również szerokości dróg publicznych, tu jest ulica Starodworcowa. Przekrój w tym miejscu wskazanym kolorem czerwonym na obrazku po lewej stronie. Teoretycznie może się wydawać, że to są bardzo szerokie linie rozgraniczające, ponieważ one wynoszą aż 37 metrów. Oczywiście tutaj nie przewidujemy dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, przewidujemy jedną jezdnię, z tym, że z szerokimi pasami, tak żeby swobodnie mógł przemieszczać się autobus. Ale oprócz tego są wyznaczone pasy zieleni, układ ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz chodniki obustronne i dodatkowe pasy zieleni w skarpie. Tutaj już zostały zrealizowane Park Ornassa oraz teren zielony w rejonie szkół, także jak najbardziej tereny zieleni również

mogą być objęte, są obejmowane liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, tu jest przekrój tej samej ulicy z tym, że w pobliżu przystanku kolei metropolitalnej.

Przejdę teraz do złożonych uwag. Tak jak powiedziałam Rada Miasta również rozstrzyga o nieuwzględnionych uwagach, przez panią prezydent. Wyłożenie planu do publicznego wglądu miało miejsce w marcu tego roku. Termin składania uwag upłynął 9 kwietnia. Do projektu planu zostało złożonych 52 uwagi. Rozpatrzenie nastąpiło 21 maja. 51 uwag nie zostało uwzględnionych. Jak widać największe nagromadzenie uwag, bo 20, wpłynęło do rejonu Źródło Marii i od tego rejonu rozpocznę. Tutaj powiem, że uwagi są skumulowane i będę omawiała je tematycznie. Ponieważ omawiając uwagę jedna po drugiej, kiedy się bardzo często powtarzały treści zajęłoby nam dużo więcej czasu, także wszystkie uwagi omówię tematycznie. Pierwszy teren okolica "Lisiej Góry". Tutaj jak widać zostało złożone 20 uwag przez osoby prywatne, fizyczne i Radę Dzielnicy. Jest to teren gdzie znajduje się wzniesienie kilkunastometrowe, które stanowi miejsce spacerów okolicznych mieszkańców ale tu muszę zwrócić uwagę, że to jest udokumentowane złoże kopalin, jedyne w Gdyni. Tutaj jest dokumentacja z 1994r., która stanowi, że złoże te zbudowane jest z piasków naturalnych z pokrywą półmetrową nasypki. To złoże było wykorzystywane do budowy portu, oraz do budowy obwodnicy Trójmiasta. Tutaj mamy potwierdzenie jest to dokument z grudnia 23 roku z Państwowego Instytutu Geologicznego, które potwierdza, że tam są pisaki i żwiry, złoże rozpoznane szczegółowo, również mówiące o tej półmetrowej nasypce. Dlatego tam faktycznie porosły już w międzyczasie drzewa, ale to jest po prostu góra piachu mówiąc wprost, która jest niebezpieczna do użytkowania przez okolicznych mieszkańców, ten piasek może się obsypać. Jak wyglądają przepisy dotyczące złóż kopalin, które musimy w projekcie planu przestrzegać i się nimi kierować. Ustawa o planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym stanowi, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza wymagania ochrony środowiska, w tym ochrony złóż kopalin. W planie miejscowym uwzględnia się obszar, na którym znajdują się udokumentowane złoża kopalin, wskazując granice występowania złoża kopalin oraz jej nazwę i to jest wskazane w projekcie planu. Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że zasady ochrony środowiska w tym złóż kopalin, stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli my sporządzając projekt planu miejscowego musimy postępować zgodnie z przepisami. W planach określa się rozwiązania niezbędne do zachowania dostępności do złóż kopalin. Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na gospodarowaniu zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Natomiast zasady ochrony udokumentowanych złóż kopalin określają przepisy ustawy- Prawo Geologiczne i Górnicze sięgając dalej do przepisów prawa geologicznego i górniczego jest stwierdzenie, że złoża kopalin podlegają ochronie w procesie planowania przestrzennego i ustalając ustalenia planów miejscowych, uwzględnia się występowanie złóż oraz struktur oraz potrzebę zapewnienia możliwości ich wydobycia i wykorzystania. Czyli my nie możemy przeznaczyć tego terenu pod funkcje publiczne, pod funkcje rekreacyjne, pod park, czy tworzyć tam, przewidywać, realizację punktu widokowego. Byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami, którymi w planowaniu przestrzennym musimy się kierować. Oprócz tego, oprócz tych przepisów, które nas obowiązują kwestia jest struktury własności tego terenu, to jest teren prywatny, na którym niedawno pojawiły się tablice "teren prywatny- wstęp wzbroniony". Tutaj mamy do porównania, również taka tabliczka pojawiła się w rejonie tej zabudowy wielorodzinnej, jest to droga prowadząca do domków jednorodzinnych i również tam mieszkańcy, właściciele, nie życzą sobie wstępu na ich teren. Tak samo trzeba szanować własność prywatną tego terenu, który dotychczas był użytkowany przez okolicznych mieszkańców, pomijając fakt, że

użytkowanie go jest niebezpieczne. Zbadaliśmy też kwestie tras pieszych, szlaków, czy nie przebiegają tamtędy przypadkiem, bo też były głosy, że przebiegają tamtędy szlaki piesze. Oficjalny szlak turystyczny zgodnie z PTTK nie przechodzi przez teren "Lisiej Góry", idzie od Osowy, w rejon ul., Źródła Marii, a potem przejściem nad Obwodnicą omijając "Lisią Górę". Również zgodnie z mapą turystyczną, nie ma wyznaczonego szlaku poprzez teren "Lisiej Góry",jak również na portalu Traseo, również taki szlak nie występuje, nie prowadzi przez "Lisią Górę". Jest to miejsce użytkowane przez okolicznych mieszkańców. Przejdę teraz do omówienia uwag. Mieszkańcy wnosili by zapisać ten teren jako - Urządzona Zieleń Rekreacyjna z punktem widokowym, żeby zmniejszyć obszar przeznaczony w sąsiedztwie "Lisiej Góry" pod zabudowę, żeby zwiększyć otulinę leśną, żeby zapewnić ogólnodostępne dojście i dojazd do terenu "Lisiej Góry", która powinna mieć charakter publiczny. Tak jak powiedziałam, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości uwzględnienia uwag składanych przez mieszkańców i radę dzielnicy w tym zakresie. Również było wskazywane, w których rejonach mieszkańcy składali uwagi, żeby wyznaczyć przejścia publiczne. Chodziło o dojście od kierunku ulicy 185 KDD, tym najkrótszym przejściem oraz wzdłuż dookoła "Lisiej Góry". Również to jest niemożliwe, nie ma zasadności prowadzenia wykupu, wprowadzenia dróg publicznych do celu, który nie powinien być celem penetracji przez mieszkańców tego terenu. Przejścia publiczne powinny być prowadzone, do celów publicznych do szkoły, na głównych kierunkach do przystanków, na głównych kierunkach przejść pieszych. Oprócz tego sporządziliśmy prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. Tak czy inaczej gmina będzie musiała ponieść bardzo duże koszty w związku z koniecznością wykupu terenów pod drogi publiczne, ponieważ nie wszystkie są jeszcze wykupione. Oprócz tego pod realizację, wielu mieszkańców tej dzielnicy cały czas nie ma urządzonych dróg. Także koszt realizacji układu oraz wykupu, to jest koszt około 50 mln. Aczkolwiek to jest szacunkowy koszt na moment sporządzania tej prognozy sprzed 2 lat i też szacunkowe wartości. Natomiast gdy myśleć w ogóle, choć tak jak powiedziałam, nie możemy iść w tym kierunku, o wykupie "Lisiej Góry" plus realizacji dojść, to jest dodatkowo 8 mln., nie mówiąc o odszkodowaniu dla właściciela terenu za te złoża, które tam są, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, to rozwiązanie byłoby niewłaściwie i niedopuszczalne, żeby przeznaczać ten teren pod funkcje publiczne. Następne uwagi dotyczą przeznaczenia terenu 73, przewidzianego w planie pod zabudowę jednorodzinną oraz małe domy mieszkalne. Tutaj złożone uwagi, w sumie 12 uwag dotyczyło uniemożliwienia realizacji funkcji wielorodzinnej do 6 mieszkań. Tutaj uważamy, że nie należy uwzględniać tej uwagi, to jest bardzo doskonałe miejsce, żeby kolejni mieszkańcy Gdyni osiedlali się tutaj. Tym bardziej, że mamy odpływ mieszkańców, więc powinniśmy stwarzać takie zapisy w planach, żeby mogły być realizowane kolejne inwestycje mieszkaniowe. Tutaj ten teren docelowo ma być bardzo dobrze skomunikowany, to jest rejon przystanku PKM. Oprócz tego, co ważne, te parametry zaproponowane w projekcie planu one są tożsame z parametrami, jak dla sąsiedniego terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną. Dlatego gabaryty tych budynków nie będą większe, tylko będzie dopuszczonych kilka mieszkań w jednym budynku, a to też być może zniechęci inwestorów do realizowania zabudowy szeregowej, która jest dopuszczona w planie takiej zabudowy łańcuchowej. Uważamy, że jest bardziej atrakcyjna, wpisująca się w przestrzeń, wolno stojące budynki kilkurodzinne, niż zabudowa łańcuchowa, która jest dopuszczona w planie obowiązującym i którą też musieliśmy dopuścić w tym planie, żeby nie narazić się na roszczenia. Także proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. Kolejna uwaga dotyczyła usunięcia ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż potoku Źródła Marii. Jeden z właścicieli nieruchomości sąsiedniej o to wnosił. Taki ciąg jest przewidziany w planie obowiązującym ze względu na przeznaczenie doliny potoku Źródło Marii pod funkcje publiczne, pod zieleń urządzoną, uważamy, że należy dopuścić przebieg takiego ciągu.

Chcemy, żeby ten teren był dostępny dla wszystkich mieszkańców również tych osób z niepełnosprawnościami, czy dla rodziców, którzy idą z dzieckiem i wózkiem na spacer. Także ten teren częściowo powinien być utwardzony żeby był ten teren przewidziany do użytkowania przez wszystkich mieszkańców. Tutaj mam powtórzoną mapę, jak wygląda konieczność niezbędnego wykupu w tym terenie, żeby zapewnić publiczny charakter tego miejsca. Kolejna uwaga również w rejonie potoku Źródła Marii. Właściciel terenu zaznaczonego kolorem niebieskim wniósł o przeznaczenie tego terenu pod zabudowę jest tu natomiast przewidziana zieleń publiczna, czyli faktycznie docelowo do wykupu. Zarówno w studium uwarunkowań, jak i w planie obowiązującym, ten teren jest przewidziany pod funkcję publiczną. Proponujemy pozostawić taką funkcję, to jest jedyne możliwe przejście i skrócenie drogi dla mieszkańców, połączenia tych dwóch części, które są przedzielone potokiem Źródła Marii. To jest dokładnie na przeciw szkoły więc bardzo ważne jest zarezerwowanie tego terenu pod zieleń publiczną. Też proponujemy nie uwzględnić tej uwagi. To są nasze przymiarki, oczywiście tam są duże różnice terenu ale też analizowaliśmy jak w przyszłości mogłoby być urządzone takie przejście łączące te dwie części potoku. Kolejna uwaga złożona przez Radę Dzielnicy Wielki Kack dotyczyła wniosku, uwaga dotycząca prawidłowego umieszczenia Kapliczki Św. Józefa. Ta kapliczka faktycznie obecnie znajduje się w innym miejscu ale projekt planu dopuszcza zmianę lokalizacji kapliczki, ona została przeniesiona w trakcie sporządzania planu, kiedy my byliśmy już po uzgodnieniach dlatego też, ponieważ plan dopuszcza zmianę lokalizacji, to proponujemy nie zmieniać, bo musielibyśmy się cofnąć ponownie do etapu uzgodnień oraz kwestia zazielenienia i przeznaczenia, żeby nie przeznaczać tego terenu pod KS czyli pod parking. Taka kwestia, wymagał tego Wydział Inwestycji, także pozostawiliśmy, tu nie musi być realizowana taka funkcja. Jest to teren miasta więc zależy od miasta pod co będzie tutaj nikt nie myśli o tym. To jest generalnie teren przeznaczony pod zieleń. Także proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. Kolejna uwaga złożona przez Radę Dzielnicy dotyczyła przejścia pieszych pomiędzy ulicą Radosną i ulicą Wielkopolską, tutaj symbolicznie oznaczyliśmy to przejście, nie ma tu terenu gminnego. Myśmy wyznaczyli w projekcie planu liniami rozgraniczającymi najważniejsze przejścia piesze i pieszo-rowerowe. Tam, gdzie są największe potoki ludzi. Tutaj tak, czy inaczej, skrzyżowania i przejścia dla pieszych są w miejscu gdzie są skrzyżowania z ulicą Gojawiczyńskiej, a potem w rejonie ulicy, w rejonie przystanku PKM. Dlatego proponujemy nie wyznaczać kolejnych przejść, to są tereny publiczne, a tak naprawdę mieszkańcy z rejonu ulicy Radosnej, tutaj nie trzeba dużo drogi nadrabiać, żeby dostać się do usług, czy do przejścia dla pieszych. Kolejna uwaga również złożona przez Radę Dzielnicy dotyczyła wydzielenia w projekcie planu terenu Parku Franciszka Ornassa oraz Parku Kieszonkowego, jako zieleni urządzonej o tym mówiłam na początku, pokazałam przekroje ulicy Starodworcowej jest zabezpieczony teren pod tereny zieleni. To jest zieleń zrealizowana w liniach rozgraniczających ulicy także tutaj nie ma zasadności na zmianę i na wydzielenia, dodatkowe wydzielenia w liniach rozgraniczających ulic. Tutaj jest jeszcze raz powtórzony ten przekrój, który już omawiałam. Kolejne tereny, tak jak były uwagi dotyczące obniżenia intensywności zabudowy, tak są również uwagi odwrotne. Podwyższenia intensywności zabudowy i przewidzenia zabudowy bardziej intensywnej na tym terenie. Tu jest przykład żeby zmienić współczynnik zabudowy na 1.2. W projekcie planu jest przewidziane 0.9. Proponujemy nie uwzględniać tej uwagi, po szczegółowych analizach uwzględniliśmy też parametry zabudowy zarówno istniejącej, jak i ustalenia planu obowiązującego. Proponujemy pozostawić, nie chcemy też mieć dużo większych domów, czy w parametrach nawiązujących do tej zabudowy wielorodzinnej istniejącej. Proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. Kolejna uwaga złożona przez osobę fizyczną, tu jest odrębnie jeszcze wyszczególniona, też dotyczyła utworzenia punktu widokowego na "Lisiej Górze", o tym mówiłam i też intensyfikacji zabudowy, wprowadzenia możliwości

zabudowy w postaci domów jednorodzinnych na terenach 139 i 140 przewidzianych pod rolę i zieleń ekologiczną. Są to tereny prywatne, proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. Ten teren przewidziany jest jako rezerwa terenu pod strefę ochronną ujęć wody. Natomiast też tu osoba prywatna wnosiła o bardziej intensywną, dodatkowe funkcje na tym terenie przewidzianym pod zabudowę jednorodzinną na terenie 70, żeby tam przewidzieć również zabudowę wielorodzinną. Proponujemy nie uwzględniać, ten teren 70, tam już zaczęła się realizacja domów jednorodzinnych. Proponujemy pozostawić tak jak w projekcie planu zaproponowaliśmy, czyli tylko w tej południowej części tą zabudowę wielorodzinną do 6 mieszkań. Kolejna uwaga dotyczyła nieruchomości przy ulicy Źródło Marii. Właściciel tej działki wniósł o rezygnację z ochrony konserwatorskiej budynku przy ulicy Źródło Marii 24. Tutaj już nie możemy uwzględnić tej uwagi ponieważ wymógł tą ochronę konserwatorską Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z tym, że tu i tak z korzyścią dla właściciela tego terenu. Ta ochrona konserwatorska została złagodzona w stosunku do planu obowiązującego już od kilkunastu lat mamy wspólnie wypracowany system ochrony konserwatorskiej. Wspólnie z Miejskim Konserwatorem Zabytków dzielimy budynki na grupy ABC. A) jest najostrzejsza ochrona konserwatorska, gdzie nawet w przypadku zniszczenia budynek należy odbudować. Grupa B) to są budynki bardziej cenne w skali zespołu, a grupa C), to są budynki również wartościowe ale które dopuszcza Konserwator nawet rozbiórkę tych budynków. Oczywiście w uzgodnieniu z konserwatorem i po zachowaniu najcenniejszych elementów i ten budynek uzyskał właśnie zgodę na ochronę, grupę C). Czyli właściciel tego budynku będzie mógł docelowo w uzgodnieniu z konserwatorem rozebrać i wybudować nowy budynek. Kolejna uwaga dotyczyła terenu 136 przewidzianego pod zieleń ekologiczną. Tutaj właściciel terenu wniósł o możliwość realizacji zabudowy, siedliska, agroturyzmu, stadniny koni. Ten teren stanowi ważny teren w strukturze ekologicznej miasta, nie był przewidziany pod zabudowę w planie obowiązującym. Proponujemy pozostawić takie użytkowanie, jakie jest w tej chwili czyli pod zieleń ekologiczną. Kolejne uwagi dotyczyły terenu położonego przy ulicy Wielkopolskiej w rejonie przy samym potoku Źródło Marii. Jest tam zrealizowana, funkcjonuje zabudowa usługowa. Właściciel wnosił o dołączenie części terenu przewidzianego pod zieleń, żeby przewidzieć ten teren pod zabudowę. On i tak ma bardziej korzystne warunki w stosunku do planu obowiązującego. Wschodnia część jego działki została już przewidziana pod zabudowę, więc proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. Rozbudowa tych budynków usługowych zgodnie z projektem planu jest dopuszczona ale proponujemy więcej terenu nie przewidywać pod zabudowę. Kolejny teren, to jest ten z grupy dopuszczenia zabudowy bardziej intensywnej. Dotyczy terenu w rejonie ulicy Ks. Siega. Tutaj wnosi inwestor o zwiększenie, możliwość wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej, powyżej 8 mieszkań. Tu projekt planu dopuszcza do 8 mieszkań. Robiliśmy analizy, gdybyśmy zwiększali i dopuścili zabudowę wielorodzinną można by było zbudować ogromny budynek wielorodzinny. Wolimy jednak zabudowę domów wolnostojących z ograniczeniem liczby mieszkań. To jest bardzo trudny teren, położony na stoku. Proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. Kolejne uwagi przez właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy Remusa dotyczyły zmiany klasyfikacji drogi z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Proponujemy nie uwzględniać tej uwagi. System dróg wewnętrznych, publicznych został wypracowany w ścisłej współpracy z zarządcą dróg. Tu są bardziej do weryfikacji kwestie własnościowe. Ta droga stanowi własność parafii więc to jest kwestia innych uzgodnień. Nie można też wykluczyć ewentualnego wykupu, być może w przyszłości są przypadki, tak jak na wielkiej roli, że np. gmina jest właścicielem drogi wewnętrznej, nie ma uzasadnienia doprowadzania drogi publicznej do wszystkich nieruchomości. Dojazd tak czy inaczej funkcjonuje na innych zasadach. To nie jest kwestia regulacji i ustaleń planu, droga wewnętrzna jest rozwiązaniem właściwym. Tutaj inna uwaga złożona przez jedną osobę. Również z kategorii

przeznaczenia pod drogę wewnętrzną fragmentu nieruchomości. To jest rejon osiedla "Kamieniczka" przy ul. Krętej. Tutaj uważamy, że mamy właściwie wyznaczone linie rozgraniczające, zgodnie z własnością tego terenu, właściciel wnosi, żeby jeszcze przeznaczyć, wciągnąć w to przeznaczenie drogowe tego fragmentu oznaczonego kolorem czerwonym, jest to grunt prywatny stanowiący integralną część zrealizowanego osiedla również z kategorii przeznaczenia pod drogę publiczną tutaj jesteśmy
w rejonie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Krośniąt. Mieszkańcy, Wspólnota mieszkaniowa wnosi żeby część terenu wciągnąć odwrotnie do terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową. Linie rozgraniczające zostały wyznaczone w uzgodnieniu z zarządcą drogi zgodnie z klasyfikacją to jest grunt drogowy własności gminnej, nie ma uzasadnienia żeby włączać część skarp, która skarpa stanowi część układu drogowego żeby włączać to w teren zabudowy mieszkaniowej. Kolejna uwaga dotyczyła właściciela działki, który zrealizował na tym terenie przewidzianym pod funkcje publiczne zrealizował przedszkole oraz szkołę Montessori. Wnosi, żeby nie ograniczać zakresu dopuszczonego usług, do funkcji publicznych, tylko żeby też przewidzieć możliwość realizacji każdej zabudowy usługowej. Proponujemy nie uwzględniać tej uwagi, zależy nam na funkcjach publicznych. To przedszkole wprawdzie komercyjne, ale stanowi taką funkcję publiczną, z której korzystają mieszkańcy. On kupował tę działkę, nieruchomość, kiedy takie przeznaczenie obowiązywało w planie, który jeszcze obecnie obowiązuje. Dlatego proponujemy pozostawić tą funkcję publiczną. Kolejna uwaga dotyczyła zwiększenia parametrów w rejonie ulicy Górniczej i Chwaszczyńskiej. Ten teren przewidziany jest pod zabudowę usługowo mieszkaniową. Właściciel terenu wnosił o podwyższenie wysokości zabudowy z 13 do 17 metrów na skutek analiz sami z siebie próbowaliśmy podjąć, ponieważ to jest na skrzyżowaniu głównych ulic. Próbowaliśmy podnieść tą wysokość zabudowy do 15m. Nie uzgodnił nam tego Wojewódzki Konserwator Zabytków, wróciliśmy do 13m. Na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu właściciel oraz projektant wnosili o podwyższenie do 17. Dlatego nie można uwzględnić tej uwagi, bo konserwator by nam nie uzgodnił. Analizując jak wyglądałaby ta zabudowa też wydaje nam się, że nie jest właściwie podwyższanie i zwiększanie intensywności na tym terenie. Zupełnie by się to nie wpisywało w tą tkankę. Tu są parametry zgodnie z parametrami zaproponowanymi przez właściciela terenu, proponujemy zostawić parametry te ustalone w planie miejscowym. Kolejna uwaga dotyczyła przeznaczenia terenu w rejonie Gryfa Pomorskiego żeby inaczej poprowadzić granice terenu pomiędzy terenem zabudowy jednorodzinnej oraz terenem zabudowy wielorodzinnej, chodzi o fragment gminnego terenu, klin wcinający się pomiędzy zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Proponujemy nie uwzględnić tej uwagi ponieważ funkcjonalnie ten teren przynależy do wspólnoty tego budynku wielorodzinnego, tam jest wiata śmietnikowa oraz teren zieleni, docelowo jest to teren do wykupu przez tą wspólnotę ale powinien przynależeć zgodnie tak jak mamy określone w projekcie planu miejscowego. Kolejna uwaga dotyczy terenu w rejonie Źródła Marii. Jest tam istniejące siedlisko, właściciel wniósł o przeznaczenie tego terenu pod rolę w planie została wprowadzona drobna korekta polegająca na adaptacji istniejącej zabudowy siedliskowej. On też wnosił o powrócenie do zapisów warunkujących realizację zabudowy na tym terenie od doprowadzenia dróg. My nie możemy ustalać takich przepisów warunkujących te przepisy nie są akceptowane przez służby Wojewody, także nie możemy uwzględnić tej uwagi. Właściciel ten również wnosił o niedopuszczanie nowej zabudowy na sąsiednim terenie na tym projekt planu dopuszcza, tam jest istniejąca zabudowa, w prawdzie na niewielkich działkach, ale należy taką zabudowę dopuścić. Kolejna uwaga dotyczyła kwestii konserwatorskich, przenosimy się w rejon ulicy Źródła Marii w okolicę kościoła Św. Wawrzyńca. Właściciel tej nieruchomości zaznaczonej kolorem niebieskim, wnosił o usunięcie oznaczenia-podziały historyczne do zachowania

oraz żeby zwiększyć możliwości zabudowy, ponieważ on tam ma budynki objęte ochroną konserwatorską. Ta uwaga jest niemożliwa do uwzględnienia ponieważ te podziały historyczne do zachowania wynikają ściśle z planu obowiązującego oraz ze specjalnego studium konserwatorskiego te podziały były tam wskazane, także akurat ustalenia, co do tej działki zostały wypracowane w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kolejna uwaga dotyczyła terenu w rejonie ulicy Chwaszczyńskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Górniczą. Właściciel nieruchomości tego budynku, który widać na zdjęciu wnosił o poprawę możliwości zagospodarowania o większe parametry oraz o dopuszczenie zabudowy tylko mieszkaniowej, nie w połączeniu z zabudową usługową, która jest tutaj wymagana w parterach i o lepsze parametry zabudowy, nie możemy uwzględnić tej uwagi, te działki są bardzo niewielkie, one wynoszą około 400m, nie spełniają odległości od lasu, także zwiększanie parametrów na tym terenie nie jest uzasadnione. Tak wygląda projekt planu skierowany do uchwalenia, informacyjnie tylko jeszcze dodam informację- nie ma tej jednej uwagi, która została uwzględniona, chodziło o dojazd w rejonie ulicy Źródło Marii. Także tam dojazd został dopuszczony jeszcze od drugiej strony ulicy, ta uwaga została uwzględniona, to nie podlega tutaj dyskusji. W imieniu pani prezydent zwracam się z prośbą o przyjęcie tej uchwały. Dodam tylko, że ten plan był bardzo czasochłonny. Zespół Biura Planowania, w sumie 16 osób zaangażowane było w ten plan miejscowy, około 3,5 roku intensywnych prac, szeregu analiz, bardzo długo trwał proces uzgadniania i ten plan ma szansę zastąpić, zupełnie już zdezaktualizowany obowiązujący plan zrobiony poza standardami. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący RM Tadeusz Szemiot- Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii była jedyną komisją, o której wiem, która opiniowała ten projekt uchwały i zaopiniowała go negatywnie.

Dyskusja:

Radna Małgorzata Wójcik- Szanowni Państwo, chciałam zgłosić wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały opiniującej plan zagospodarowania Wielkiego Kacka z punktu obrad dzisiejszej sesji i przekazania go do dalszych prac w komisji, a uzasadnieniem tego wniosku niech będzie dyskusja, która odbyła się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii przy obecności projektantów, radnych, członków komisji i przedstawicieli mieszkańców Wielkiego Kacka. Dyskusja była długa i w trakcie tego posiedzenia przyjęto argumentację projektantów dotyczącą właściwie 99% uwag. W trakcie dyskusji pozostała jedna uwaga, która okazała się bardzo istotna dla mieszkańców i radni przychylają się do tego, żeby rozpatrzyć ten problem ponownie, a mianowicie chodzi o brak ciągu pieszego pomiędzy ulicą Orną a Starodworcową w rejonie "Lisiej Góry". Jeżeli można by powtórnie na ekranie pokazać plan byłoby to łatwiej widoczne, że na obszarze około 7 hektarów, terenu prywatnego, który przeznaczony jest w części na różne formy zieleni związanymi z tą "Lisią Górą", dawną żwirownią oraz częściowo pod nową zabudowę deweloperską nie mamy żadnego publicznego ciągu pieszego. W przeciwieństwie do pozostałej części planu, gdzie jest wyraźna siatka połączeń publicznych, komunikacyjnych, drogowych i pieszych. Brak takiego ciągu w tym rejonie, przy założeniu, że kiedyś właściciel terenu zielonego postanowi go ogrodzić, będzie powodował problemy w komunikacji nie tylko obecnych mieszkańców ale również tych nowych mieszkańców zabudowanego terenu, ponieważ oni również nie będą się mogli bezpośrednio komunikować. Proszę zwrócić uwagę, będą musieli korzystać ze swoich wewnętrznych uliczek, żeby przejść do sąsiednich budynków zlokalizowanych naprzeciwko w związku z tym, również dlatego, że plan jako całość oceniany jest bardzo wysoko i rozumiemy presję czasu, nie chcemy powodować zdjęcia

planu z harmonogramu. Natomiast uważamy brak tego ciągu pieszego, jako rozwiązanie niewłaściwe i dlatego z całą odpowiedzialnością, również za tę stronę finansową, bo wiemy, że trzeba będzie obliczyć ewentualny koszt wykupu terenu zachęcam państwa do zagłosowania nad tym wnioskiem formalnym- zdjęcia planu z dzisiejszych obrad i przekazania do prac w komisji, dziękuję.

Radny Dawid Biernacik- Składam wniosek przeciwny, ponieważ Rada Miasta nie może łamać prawa, tutaj mówimy jasno o łamaniu prawa, pani Dyrektor to jasno wskazała, że ta uchwała będzie łamała prawo. Prawo geologiczne zabrania wszelkich ruchów na tym terenie, jak to jest kopalina. Uchwalimy jakąś uchwałę, która będzie niezgodna z ustawą. Także dziękuję pani Dyrektor za bardzo dobre wystąpienie, w pełni jasne wyeksponowanie występujących problemów za kompetentne przedstawienie tej sytuacji, także jesteśmy za tym żeby przyjąć cały plan. To jest bardzo duży plan, bardzo potrzebny plan, dla mieszkańców, także nie róbmy jakiegoś precedensu, że będziemy uchwalać coś, co może być niezgodne z uchwałą, dziękuję bardzo.

Głosowanie wniosku formalnego w sprawie skierowania projektu do prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii
Wniosek został przyjęty: 19 głosów za, 5 przeciw, 4 wstrzymujące

Głosowano w sprawie: wniosek formalny w sprawie skierowania projektu do prac w Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (19)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, PRZECIW (5)Dawid Biernacik, Emilia Rogała, Anna Salomon, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna, WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Łukasz Strzałkowski, Joanna Zielińska, BRAK GŁOSU (0)NIEOBECNI (0)

T. Sz.- Projekt uchwały został skierowany do Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii celem dalszych prac, dziękuję bardzo.

5.2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni

Radny Łukasz Piesiewicz (Ł.P.)- W Esesji mają państwo autopoprawkę, która ogranicza się do redakcyjnych kwestii, przedyskutowanych z radcą prawnym. Tutaj mamy zamiast określenia potencjalnych kar za łamanie regulaminu w formie dziennej wprowadzamy autopoprawką, że takie kary są za każdy przypadek. Radca prawny stwierdziła, że właśnie tak to powinno wyglądać. Ta autopoprawka do tego się ogranicza, sam projekt był na dobrą sprawę opracowywany przez 3 miesiące. To jest kontynuacja tego czerwcowego projektu, który mieliśmy. Wtedy argumentowaliśmy na temat pomysłów na rzecz zapełnienia pustostanu jakim jest w tej chwili parking podziemny. Wśród tych pomysłów znalazło się obniżenie stawek za parkowanie w tym parkingu, które będą bardziej konkurencyjne niż stawki okolicznej strefy płatnego parkowania i dodatkowo też widząc presję parkingową na ulicach Wzgórza Św. Maksymiliana proponowaliśmy wtedy wprowadzenie ułatwień do parkowania nocnego, kiedy to mieszkańcy okolicznych budynków wracają z pracy, a jednocześnie cały czas jeszcze dzielnica jest obstawiona pojazdami osób, które do tej dzielnicy przyjeżdżają wtedy proponowaliśmy żeby

rozstrzygnąć ten problem przez wprowadzenie ułatwień dla osób mieszkających w promieniu 300 m od parkingu, po długiej dyskusji z ZDiZ podkreślam, 3 miesiące prac nad, na dobrą sprawę, drobną zmianą, dotyczącą parkowania. Podkreślam, nie bez przyczyny, bo za chwile będziemy się zajmować inną uchwałą, też dotyczącą parkowania i mamy obecny projekt, obecny projekt wprowadza w zakresie, poza stawkami, o których mówiłem także wprowadza abonament nocny, który będzie zastępował tę formułę, jaką na samym początku proponowaliśmy w pierwszej wersji, czyli tego promienia mieszkania od parkingu, to jest znaczące ułatwienie dla ZDiZ, który dzięki temu będzie mógł wprowadzić abonament nocny, jako produkt do swojego sklepu internetowego. Nie będzie musiał przeprowadzać skomplikowanych działań informatycznych w tym zakresie, a jednocześnie wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś będzie chciał parkować w nocy i wykupi sobie ten abonament za 30 złotych, pozwalający na parkowanie między 18.00 a 9.00 rano. Będzie ta oferta ograniczona tak naprawdę do osób mieszkających w okolicy. Zakładamy, że nikt nie będzie parkował pod Parkiem Centralnym, a następnie jechał na Chwarzno więc to też wypełnia ten element, który mieliśmy wcześniej na celu, czyli zmniejszenie w jakimś stopniu tej presji parkingowej na uliczkach Wzgórza. Jeszcze w autopoprawce znalazła się kwestia, w uzasadnieniu, że projekt kierowany jest przez komisję, ale to jest formalnie cały czas projekt, który skierowaliśmy w czerwcu i nad którym pracowaliśmy, który wrócił do komisji, więc w autopoprawce wnoszę o to, by zmienić, że projekt jest kierowany przez grupę radnych. Autopoprawka już jest dołączona.

Dyskusja:

Radny Mariusz Bzdęga (M.B.) – Tytułem uzupełnienia jeszcze informacja dla Wysokiej Rady na temat zmian w propozycji opłat jednorazowych w stosunku do projektu uchwały, nad którym debatowaliśmy w czerwcu. Zdecydowaliśmy się na zmianę wysokości opłat za parkowanie w weekendy. W czerwcowym projekcie uchwały proponowaliśmy 75 groszy za pierwszą godzinę, zmieniliśmy zgodnie z sugestią Zarządu Dróg i Zieleni tą stawkę, w ten sposób, że za pierwszą godzinę w weekendy płacimy złotówkę podobnie jak w dni powszednie i złotówkę za kolejne 15 minut i zaproponowane stawki opłaty jednorazowej w dni powszednie są szanowni państwo bezkonkurencyjne w stosunku do opłat uiszczanych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania oraz Strefie Płatnego Parkowania obejmującej Wzgórze Św. Maksymiliana, a zatem są bardzo atrakcyjne dla kierowców i jednocześnie rozwiązują problem z możliwością płacenia monetami 5 groszowymi. Cennik opłat jednorazowych został uproszczony. Dzięki czemu kierowca bardzo łatwo wyliczy, jaki jest koszt postoju w danej jednostce czasu. Warto zwrócić również uwagę, mają to państwo w uzasadnieniu, na pozytywny skutek finansowy proponowanej zmiany. Prognozowany dochód dzienny z tytułu opłaty jednorazowej wynosi obecnie 1540 zł. po wyliczeniach, które zostały na zapewnione przez ZDiZ. Natomiast przypominam, że w okresie od września 2023 do kwietnia 2024 parking generował dochód w wysokości 619 zł. na dobę. Oczywiście czy te prognozy się potwierdzą, to zobaczymy w czasie i ze swojej strony proponuję żebyśmy dokonali oceny tych zmian w rocznym horyzoncie czasowym od dnia wejścia tej uchwały w życie, a zatem wprowadzenia nowych stawek, 4 kwartały wydaje mi się to odpowiedni okres, żeby ponownie przyjrzeć się zaproponowanej polityce cenowej i rozważyć jej ewentualną oczywiście modyfikację. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały dziękuję.

Radny Marek Dudziński (M.D.)- *wystąpienie klubowe-* Jako Klub Prawo i Sprawiedliwość chcielibyśmy wnieść poprawkę do tej uchwały. Tą poprawkę, o której

już mówiliśmy na poprzedniej sesji. Dziwię się, że nie została uwzględniona podczas prac Komisji. Ponieważ oczywiście zgadzamy się, chyba wszyscy, że parking pod Parkiem Centralnym, trzeba zrobić wszystko, żeby go bardziej, że tak powiem "wypchać" bo świeci pustkami. Właściwie o każdej porze dnia i nocy, dlatego też każda inicjatywa, która ma na celu w jakikolwiek sposób zapełnienie tego parkingu jest jak najbardziej słuszna. My chcemy dodatkową zmianę wprowadzić, mianowicie chcemy wprowadzić zero złotych za pierwsze 30 minut. Uważamy, że taki okres czasu jest kompromisowym okresem, a po drugie jest pewną możliwością dla mieszkańców, którzy chcą np. coś szybko załatwić w Urzędzie. Chcą odebrać dowód, podjadą, zaparkują na tym parkingu, szybko odebrać i wrócą, nie będą musieli płacić, co spowoduje na pewno też dodatkowe wypełnienie tego parkingu. Dlatego będę starał się przekonać Wysoką Radę do tego, aby faktycznie naszą poprawkę poprzeć i myślę, że to jest dodatkowa inicjatywa, która jeszcze dodatkowo zwiększy liczbę parkujących. Szczególnie w godzinach dziennych, nie nocnych na tym parkingu. Poprawka na ręce Pana Przewodniczącego. Jeżeli nasza poprawka nie zostanie uwzględniona, będziemy zmuszeni wstrzymać się od głosu nad kształtem tej uchwały, dziękuję bardzo.

D.B.- *wystąpienie klubowe*- Ogólnie jesteśmy za zmianami wychodzącymi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie. Jesteśmy także za obniżeniem opłat. Cieszymy się, że te zmiany zaproponowane przez wnioskodawców, naszym zdaniem też doprowadzą do zapełnienia tego parkingu. Także Klub Gdyńskiego Dialogu poprze zmiany, które państwo tutaj proponują i tak samo liczę, że jak my poprzemy ten wniosek dotyczący parkingu centralnego Państwo poprą za chwilę kolejną uchwałę, która dotyczy jeszcze bardziej sprawy oczekiwanej przez mieszkańców, czyli sprawy dotyczącej całej Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni, dziękuję bardzo.

M.B.- *ad vocem*- Po pierwsze bardzo uprzejmie dziękuję Przewodniczącemu Klubu Gdyńskiego Dialogu panu Dawidowi Biernacikowi za zapowiedź poparcia tego projektu uchwały. Myślę, że projekt tak czy inaczej by przeszedł, ponieważ jest bardzo dobry. Natomiast raz jeszcze uprzejmie dziękuję za tą deklarację, natomiast jeszcze odnosząc się do poprawki zgłoszonej przez kolegę Marka Dudzińskiego. Tak jak na poprzedniej debacie, to jest ciekawa propozycja ale... po pierwsze, my z tymi opłatami, wprowadzając nowe zasady schodzimy bardzo agresywnie. W tej chwili jest tak, że za pierwszą godzinę opłata wynosi 4,50, będzie wynosiła złotówkę, a za 4h parkowania obecnie opłata wynosi 22 złote, a po naszych zmianach będzie wynosiła 13. Przy 8 godzinach parkowania koszt postoju obecnie wynosi 42 złote, a będzie wynosił 29, więc mocno schodzimy z tymi opłatami i tak jak już powiedziałem proponuję zobaczyć już po wprowadzeniu nowej polityki cenowej, jak to wpłynie to na ruch samochodów, uważam, że bardzo pozytywnie i po roku przyjrzymy się raz jeszcze tej polityce i ewentualnie ją zmodyfikujemy, dziękuję.

M.D.- ad vocem- Nawiązując do wystąpienia kolegi Mariusza Bzdęgi, skoro schodzimy tak agresywnie, właściwie państwo w tym projekcie uchwały schodzą tak agresywnie, to myślę 30 minut bezpłatnego parkowania nie zrobi mi większej różnicy. Bo i tak jest już duża zmiana. Więc ja myślę, że tym bardziej, jeżeli będzie to okres, w którym będziemy badali, jak te zmiany wpłyną na ruch na tym parkingu, to można już to analizować z tymi 30 minutami bezpłatnymi więc uważam, że dużej różnicy to nie zrobi, a będzie dodatkowym elementem do analiz, o których tu pan przewodniczący mówił, dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jakub Ubych (J.U.)- A propos poprawki wnoszonej przez Klub Prawo i Sprawiedliwość. W mojej ocenie nie można w parkingu pod Parkiem Centralnym zrobić takiej usługi nieodpłatnej. Ze względu na to, że będzie to groziło tym,

iż będzie konieczne zwrócenie środków VAT, które były odzyskane z inwestycji. Taki temat był podnoszony jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji. Jednoznacznie wybrzmiewał element związany z tym, że w tej przestrzeni niezależnie od rozwiązań uchwalonych przez Radę Miasta, ze względu na strukturę finansową, rozliczenia inwestycji konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek środków finansowych za postój.

T. Sz.- Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Przejdziemy w pierwszej kolejności do głosowania propozycji poprawki, jaka wpłynęła i została złożona przez radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Głosowano wniosek w sprawie poprawki klubu PiS - "0 zł za pierwsze 30 minut"
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 19, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (3)Marek Dudziński, Beata Horała, Paweł Stolarczyk PRZECIW (19) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Dawid Biernacik, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski BRAK GŁOSU (1) Agnieszka Tokarska NIEOBECNI (0)

T. Sz.- Głosowanie Uchwały

Głosowano w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni
Wyniki głosowania
ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (25)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Marek Dudziński, Beata Horała, Paweł Stolarczyk BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/120/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Parkiem Centralnym w Gdyni, została podjęta: 25/0/3.

45 min przerwy

5.3 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

D.B.- Dziś zaprezentuje państwu uchwałę, na którą od miesięcy czeka wielu mieszkańców Gdyni. Pierwszy raz od wielu lat nasza Rada jest pluralistyczna i różnorodna. Możemy podjąć decyzję według swojej wiedzy i kompetencji. Nasze decyzje dziś są w pełni suwerenne. Wierzę, iż nie ma odgórnych ustaleń, nakazów, nacisków, nie ma ustaleń klubowych, jak szanowni radni mają głosować. Na uchwałę czekają gdynianie i nikt nas nie zwolni z tego obowiązku i z tej odpowiedzialności, z odpowiedzialności za tą uchwałę To powoduje, że tym bardziej jednostkowo jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką decyzję dziś podejmiemy. Jest to bardzo istotna kwestia. Szanowni Państwo, mieszkańcy Gdyni,

zmiany, które proponujemy mają sprzyjać rotacji miejsc parkingowych, a jednocześnie wyeliminować sytuacje pobierania swoistego haraczu na mieszkańcach, haraczu od parkujących. Projekt ten jest także uproszczeniem obowiązujących zasad. Z jednej strony rozumiemy konieczność ograniczania ruchu w centrum miasta. Rozumiemy potrzeby rotacji parkujących pojazdów. Z drugiej strony chcemy, aby opłaty związane z istnieniem Strefy Płatnego Parkowania były jak najmniej dotkliwe. Uważamy, że Gdynia powinna być miastem przyjaznym przede wszystkim dla swoich mieszkańców. Przygotowany przez radnych Gdyńskiego Dialogu projekt zmian w Strefie Płatnego Parkowania jest efektem wielu spostrzeżeń i kilkuletniej obserwacji funkcjonowania strefy. Zarówno przez pracowników ZDiZ, jak i licznych wniosków składanych przez mieszkańców i radnych dzielnic. Zostały także przeprowadzone odpowiednie szacunki skutków finansowych proponowanych zmian. To przemyślany i dopracowany projekt, uwzględniający wiele kompromisów. Obejmuje oczekiwane przez mieszkańców zmiany, które są możliwe do wprowadzenia już teraz w krótkim czasie. Bez konieczności przeprowadzania długotrwałych analiz nie wymaganych prawem. Co istotne o proponowanych zmianach zostały poinformowane i skonsultowane wszystkie rady dzielnic, na których obowiązuje płatne parkowanie. Zarząd Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana 21 sierpnia podjął uchwałę, w której jednoznacznie pozytywnie zaopiniował cały projekt tej uchwały. Uzasadniając to, iż przedstawione propozycje w dużej części pokrywają się z uwagami oraz postulatami mieszkańców naszej dzielnicy, które odbieraliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Tu jest dla potwierdzenia uchwała razem z uzasadnieniem Zarządu Wzgórza Św. Maksymiliana. Także Rada Dzielnicy oraz Zarząd Dzielnicy Orłowo w licznych rozmowach wyrażał się pozytywnie o całym projekcie. Dodatkowo jednogłośnie Rada Dzielnicy Orłowo 22 sierpnia podjęła uchwałę z wnioskiem do Rady Miasta o wyłączenie konkretnych ulic z obszaru Strefy Płatnego Parkowania. Zmiany te w całości zostały uwzględnione przez nas w projekcie i w autopoprawce, którą jeszcze złożę. Tu jest uchwała Rady Dzielnicy Orłowo- jednogłośnie przyjęta. W pracach nad projektem proponowanym, uczestniczył także Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście, a Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Śródmieście na maila, którego wysłałem do Rady Dzielnicy odpisał- Dziękuję w imieniu własnym oraz znacznej części mieszkańców za podjęcie niezbędnych kwestii w zakresie Stref Płatnego Parkowania w Gdyni. Wiem, że odbyło się także spotkanie z udziałem radnej Wójcik i radnego Piesiewicza z Radą Dzielnicy Działki Leśne i tam też mieszkańcy popierają proponowane przez nas zmiany, a Przewodnicząca Zarządu Działek Leśnych mailowo wnioskowała także o skrócenie obowiązujących opłat nawet do godziny 17.00. Dodatkowo chcę zaznaczyć, że konsultowałem projekt zmiany z Zarządem Targowiska w Orłowie na Placu Górnośląskim. Zarząd tego targowiska wręcz domagał się tak istotnych zmian, które proponujemy. Argumentowali, że przegrywają oni konkurencję z darmowymi marketowymi parkingami. Tu na marginesie dodam, że jeszcze trwają prace nad wprowadzeniem udogodnień dla przedsiębiorców. Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy, propozycje zawarte w naszej uchwale, to: skrócenie godzin płatnego parkowania. Wprowadzamy bezpłatne parkowanie już po godzinie 18.00 zamiast obecnie obowiązującej godz. 20.00. Mamy nadzieję, że zwiększy to atrakcyjność instytucji kulturalnych, punktów gastronomicznych położonych w dzielnicach objętych opłatami. Skąd taka godzina? Wynika ona z szacunków dostępności miejsc i wpływów z SPP jest to racjonalny kompromis, jest to także tożsama godzina z nowym regulaminem Parkingu Centralnego, który wspólnie przed chwilą przyjęliśmy. Na podstawie szacunków z 2023r. oszacowano, że wprowadzenie płatnej godziny do 18.00. Dochód miasta zostanie pomniejszony o około 570 tysięcy złotych. Proponujemy także wprowadzenie pierwszych 30 minut postoju w każdym dniu, jednorazowo będzie kosztować jedynie 50 groszy i będzie to powiązane, będzie to dotyczyło wszystkich mieszkańców, którzy

zarejestrowali swoje auto na Kartę Mieszkańca. Opłata ta, jest opłatą symboliczną, ma szansę motywować mieszkańców do krótkich postojów w celu załatwienia prostej sprawy, czy zrobienia szybkich zakupów bez konieczności wnoszenia istotnych opłat. Tak, Szanowni Państwo, postulowaliśmy w kampanii 30 minut postoju bezpłatnie, lecz doszliśmy do wniosku, że w tej chwili jest to zbyt daleko idąca zmiana. Wprowadzenie całkowicie darmowych 30 minut, to brak przychodu w budżecie miasta w kwocie ponad 2 mln. złotych. Dodatkowo przeanalizowaliśmy, gdzie taka sytuacja ma miejsce. Jedyne miasto, które preferuje darmowe parkowanie przez 45 minut dla swoich mieszkańców, to są Kielce, praktykowały to od czasów pandemii ale właśnie na sesji jutrzejszej sesji, która odbywa się w Kielcach 29 sierpnia Rada Miasta wycofuje się z tego pomysłu, gdyż stwierdzili, iż darmowe parkowanie przez 30 minut rodzi sytuacje konfliktowe i spowodowało to gwałtowny wzrost reklamacji. Osoby nie wiedzą np. że muszą pobrać obowiązkowy bilet, tzw. bilet zero. Dużo problemów jest z rozliczeniem. Stąd teraz proponujemy kompromisowe rozwiązanie. Jednorazowe 50 groszy za 30 minut dla posiadaczy Karty Mieszkańca. Stawka za całą godzinę postoju, tutaj zaznaczam się nie zmieni więc, w tym wypadku tylko dotyczy mieszkańców Gdyni, w związku z tym nie ma potrzeby wykonywania analiz zgodnie z Ustawą o drogach publicznych. Jest to tylko zmiana w konstrukcji opłaty, stawka godzinowa się nie zwiększa. Proponujemy także zmniejszenie zakresu stref, czyli zmniejszenie granic płatnego parkowania. Dotyczy to dzielnicy Orłowo i dzielnicy Działki Leśne. Strefa musi być wyznaczona jedynie na terenach, gdzie jest zwiększony ruch, zapotrzebowanie na miejsca postojowe. W tym momencie zachodnia część Działek Leśnych jest to strefa, gdzie ciężko jest wyznaczyć miejsca postojowe. Jest to też swoisty haracz na mieszkańcach, którzy tam tylko parkują Także postulujemy aby wyłączyć zachodnią część dzielnicy Działki Leśne z obszaru Strefy Płatnego Parkowania żeby wyłączyć także część ulic w Orłowie, gdzie nie ma dużego ruchu turystycznego. Żadna z przesłanek jakim wprowadza się zgodnie z ustawą o SPP nie występuje w obu częściach tych dzielnic mieszkaniowych, więc możemy zlikwidować bez problemu te niektóre ulice. Proponujemy przy okazji likwidację bulwersującej naszym zdaniem opłaty dla osób parkujących przy Cmentarzu Witomińskim, ukrócenie haraczu na żałobnikach odwiedzających spoczywających na cmentarzu nie wymaga raczej większej argumentacji. W wyniku powyższych zmian przewiduje się zmniejszenie dochodów gminy o około 260 tysięcy złotych. Po czwarte, proponujemy zniesienie przepisu o obowiązywaniu abonamentu tylko w promieniu 300 metrów od miejsca zamieszkania. Zgodnie z naszą propozycją mieszkaniec danej dzielnicy będzie mógł zaparkować w dowolnym miejscu swojej dzielnicy. Likwidujemy ten promień. Powyższa zmiana ma na celu uproszczenie zasad korzystania z abonamentu mieszkańca. Umożliwia także znalezienie miejsca postojowego, bo czasami jest problem znaleźć miejsce postojowe 200 m od domu. Finansowo jest to neutralna zmiana, nie wiemy jak zachowają się konsumenci, tutaj radny Bzdęga wspominał przy okazji Parkingu Centralnego, rzeczywiście nie wiemy jak zachowają się konsumenci. Natomiast twierdzimy, że to zwiększy atrakcyjność i może nawet zwiększyć przychody miasta, bo abonament będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. Ograniczy to z pewnością także liczbę reklamacji dotyczących kłopotliwego mierzenia promienia od adresu więc także wymierną korzyścią będzie zaoszczędzenie pracy urzędników. Piąta zmiana, którą proponujemy w tej uchwale, to jest to, aby każdy mieszkaniec Gdyni mógł parkować w centrum miasta za darmo w niedziele. To uprawnienie będzie powiązane z kartą mieszkańca Gdyni, a nie dotychczasowym dodatkowym systemem rejestracją na identyfikator mieszkańca. Ponownie chodzi o uproszczenie zasad i promocję, zachęcenie do posiadania karty mieszkańca. Identyfikator mieszkańca zastosowało dopiero niespełna 9 tysięcy osób. Dlaczego nie całkowicie darmowa niedziela dla wszystkich? Uważamy, że powinniśmy dbać przede wszystkim o mieszkańców Gdyni. Natomiast całkowicie darmowa niedziela dla wszystkich, to

obniżenie przychodów z SPP o kwotę prawie 4 mln. złotych. Ponadto z wcześniejszych badań z 2019 roku wynika, że w niedziele jest najwyższa akumulacja pojazdów więc to by był problem z parkowaniem. Jeśli przyjmiemy nasz projekt, nastąpi także obniżenie opłaty za drugi oraz kolejny abonament zarejestrowany pod tym samym adresem. Proponujemy, aby abonament na drugie auto wynosił 50 zł miesięcznie w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i 30 zł w Strefie Płatnego Parkowania Dlaczego taka zmiana? Wynika to ze zgłaszanych postulatów przez mieszkańców i istniejącego w naszym mieście problemu, który szczególnie jest spotykany w wielopokoleniowych domach dzielnicy Orłowa i Działek Leśnych. Często jest tak, że pod jednym adresem mieszkają dwie, a nawet trzy rodziny. Każda z tych rodzin posiada samochód, na jednym piętrze mieszkają dziadkowie, na innym rodzice. Na parterze np. dorośli wnukowie mający już własną rodzinę i własny samochód. Każda z tych rodzin używa oddzielnego samochodu. Dotychczas tylko jedna z tych rodzin pod jednym adresem miała tańszy abonament. Inni płacili zdecydowanie więcej za posiadanie własnego samochodu. Dlatego proponujemy zmniejszyć stawkę, by różnice w abonamencie pod jednym adresem były mniejsze. Dodatkowo proponujemy zmniejszenie minimalnej wymagalnej opłaty za parkowanie. Dotychczas w Gdyni, minimalna opłata za parkowanie to jest 2 zł. We wszystkich praktycznie miastach w Polsce jest to stawka 50gr. Jest to stawka obowiązująca we wszystkich polskich miastach. 2 złote wrzucać po to, żeby zatrzymać się tylko na minutę po bułkę w piekarni, czy odebrać dziecko z przedszkola jest raczej za wysoką opłatą. To zmniejszy dochody miasta o kwotę około 1,5 mln. złotych łącznie dla dwóch stref. Ponadto Szanowni Państwo dalsze zmiany uchwały wynikają z konieczności dostosowania jej treści do zapisów ustawy o drogach publicznych w zakresie określenia sposobu pobierania opłaty dodatkowej. Jest tam jasno wskazane, że Rada Gminy określa w uchwale dwa obligatoryjne elementy, zarówno wysokość opłaty dodatkowej, jak i sposób jej pobierania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku stwierdził brak zapisów we wcześniejszej uchwale określający sposób pobierania opłaty dodatkowej, więc tutaj uszczegóławiamy ten zapis. Zmiana uchwały w tym zakresie nie wywoła żadnych skutków finansowych dla budżetu miasta. Wysoka Rado liczę, że projekt uchwały zyska państwa poparcie. Tak jak Gdyński Dialog przed chwilą poparł zmiany Parkingu Centralnego. Proponujemy kompromisowy projekt, uzgodniony z Radami Dzielnic, uzgodniony z Władzami Miasta, uzgodniony z zarządcą dróg w Gdyni. Jest to krok ku pozytywnej zmianie dla mieszkańców, przedsiębiorców i dla naszego biznesu. Wiem, że tutaj na sali są osoby o różnym podejściu do tematu płatnego parkowania. Prezentują skrajne, odmienne stanowiska. Jednak ufam, że tą uchwałą znajdziemy wspólny język i w tej sprawie doszliśmy do konsensusu, który poprawi komfort funkcjonowania w mieście naszych mieszkańców. Apeluję i proszę, szczególnie radnych „KORMiLu", aby zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, którzy was wybrali. Jeśli nadal państwo mają wątpliwości, to sugeruję abyście się wstrzymali od głosowania, albo zagłosowali zgodnie z obietnicami przewodniczącego waszego Klubu, który 19 kwietnia w debacie prezydenckiej w Telewizji Gdańsk mówił cytuję i deklarował mieszkańcom- Już teraz jest jasne, że wprowadzimy darmowe parkowanie dla Gdynian w weekendy, jak również skrócimy czas obowiązywania opłat do godziny 18.00. Szanowny Panie Przewodniczący- odwagi! Proszę dziś poprzeć projekt Gdyńskiego Dialogu, który uwzględnia właśnie to, co pan obiecywał wyborcom i mieszkańcom Gdyni. Szanowni Państwo dziękuję bardzo za uwagę i jednocześnie składam jeszcze autopoprawkę do projektu uchwały i proponuję przyjąć w całości załączony projekt uchwały z zaznaczonymi poprawkami. Co wprowadzam autopoprawką- autopoprawka dotyczy uwzględnienia w treści projektu uchwały zapisu o pobieraniu opłaty w Śródmiejskiej Strefie Parkowania do godziny 18.00. Dotychczasowy projekt, który złożyłem, który państwo mają przed sobą uwzględniał skrócenie pobierania opłaty do godz. 18.00 jedynie

w Strefie Płatnego Parkowania. Moją intencją, intencją wnioskodawcy jest ujednolicenie godzin pobierania opłat w obu strefach do godziny 18.00. Ponadto na wniosek i po rozmowach, które występowały na Komisji Gospodarki Komunalnej rozdzieliliśmy tabele załącznika drugiego. Jest to załącznik opłaty. Oddzielnie na tabelę opłat z kartą mieszkańca i bez karty mieszkańca, to jest zgodnie z ustaleniami i wnioskami z Komisji Gospodarki Komunalnej, natomiast w poprawce do załącznika 1a- wykaz ulic obszaru Orłowo- zgodnie z rekomendacją Rady Dzielnicy Orłowo i wnioski mieszkańców, które także tutaj mam, podpisany wniosek przez mieszkańców ulicy Szyprów, wypisaliśmy ze Strefy Płatnego Parkowania jeszcze jedną ulicę. Ponadto tam są drobne zapiski edytorskie i korektorskie zapisów o aktualne odniesienie do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego. Tą autopoprawkę składam na ręce przewodniczącego razem z poprawionym w całości projektem.

T. Sz.- Komisja Gospodarki Komunalnej odstąpiła od wydania opinii.

Dyskusja:

Ł.P.- *w imieniu Klubu KORMiL*- Projekt, jaki mamy dzisiaj głosować był przedmiotem dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej, długiej dyskusji, 2- 2,5 godzinnej, jeśli dobrze pamiętam. Na której wielokrotnie zadawaliśmy pytania przedstawicielom ZDiZ, którzy tam byli. Był też przedmiotem rozmów w ostatni poniedziałek. Razem z wnioskodawcą, radnym Dawidem Biernacikiem, przedstawicielami ZDiZ oraz Wiceprezydentem Austenem. Zgłaszaliśmy szereg uwag, ja też wysłałem te uwagi w piśmie do radnego Biernacika. Może inaczej- wątpliwości niż uwagi. Żeby było jasne klub KORMiL uważa, że po 4 latach od wprowadzenia tej dużej zmiany, która została wtedy wywołana możliwością stworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania po tym jak sejm uchwalił odpowiednie zmiany w przepisach i po dwóch latach od nieco mniejszej zmiany, zmieniającej tamtą zmianę sprzed 4 lat. Na pewno przychodzi czas ewaluacji strefy, na pewno przychodzi czas zmian i przychodzi czas wytężonej pracy nad tym. Tak jak z radną Wójcik byliśmy na spotkaniu z radnymi Rady Dzielnicy Działki Leśne aby porozmawiać z nimi, usłyszeć ich oczekiwania, tak też myślę, że każda rada wypowiedzieć się, jako całość rady nie tylko zarządy czy przedstawiciele, nawet nie tyle zarządy, co członkowie zarządów. Tak jak w przypadku Rady Dzielnicy Śródmieście, którą ta zmiana może dotyczyć w największym stopniu. Ale wiem, że to wynika też z pewnych dat, że Rada Dzielnicy Śródmieście nie mogła wypowiedzieć się wcześniej. W każdym razie żeby to było też jasno usłyszane, że nie wszystkie rady się wypowiedziały, wypowiedziały się zarządy. Myślę, że ta dyskusja, jaką mieliśmy okazję usłyszeć, czy uczestniczyliśmy w Radzie Dzielnicy Działki Leśne, byłaby bardziej miarodajna, gdyby wszyscy radni poszczególnych rad mogli w nich uczestniczyć. My musimy myśleć o Strefie Płatnego Parkowania, jako o części polityki transportowej. Musimy myśleć o polityce parkingowej, jako elemencie polityki transportowej. Musimy też mieć świadomość, że nie działamy w próżni prawnej, że funkcjonujemy w ramach już przyjętych dokumentów strategicznych w ramach ustaw i tak jak często tu ze strony pani prezydent otrzymujemy pisma do Komisji Rewizyjnej z odmową udzielenia jakiejś informacji z powołaniem się na ustawy wyższego rzędu, tak teraz też warto się powoływać na Ustawę o drogach publicznych choćby, ale nie tylko. Zejdźmy troszeczkę niżej, pomyślmy o dokumentach strategicznych. Mamy dokumenty strategiczne, które zanim zaczniemy działać na poziomie zmian w polityce parkingowej, powinniśmy przeczytać i zrozumieć, czy one mają odniesienie do polityki parkingowej. Tak się składa, że szereg dokumentów strategicznych w jakiś sposób nawiązuje do polityki parkingowej. Wczoraj pani prezydent uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym wpisu Modernistycznego Śródmieścia na listę

UNESCO i teraz mamy dokument, który się nazywa Plan Zarządzania dobrem Modernistycznego Centrum Gdyni i mamy tam takie zobowiązania wobec UNESCO. Od kilku lat samorząd dąży do ograniczenia ruchu samochodowego na obszarze Śródmieścia. Rozwiązania Komunikacyjne w Gdyni, zwłaszcza na terenie Dobra są stale modernizowane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, obejmuje to stopniowe ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego i rozwijanie komunikacji publicznej. To jest dokument, który wczoraj pani prezydent prezentowała przedstawicielom UNESCO. To nie jest dokument, pod którym się nie podpisała, rozumiem, że pan Stępa go tworzył ale też znalazłem w piśmie podziękowania dla pana Stępy za te działania. Mamy choćby też ten główny dokument, który sam w sobie nazywa się strategią. Strategia Gdynia 2030, w którym czytamy- ograniczenie popytu na miejsca postojowe w strefie centralnej w obszarach narażonych na największą presję parkingową. Tworzenie w centrum miasta oraz w dzielnicach stref uspokojonego ruchu, stref ograniczonego ruchu lub stref pieszych z priorytetem dla ruchu pieszego. Ograniczenie dominującej roli samochodów w mieście poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, priorytetowej roli mobilności pieszej. Polecam też poczytać sobie też trochę dokumentów dotyczących planu mobilnościowego, mamy tam szereg zobowiązań, które jeśli chcemy coś zmieniać wymagają zmiany wcześniejszej i podkreślam, zmiana w polityce parkingowej jest potrzebna. Otrzymaliśmy dwa tygodnie temu projekt. Projekt nie jest dostosowany do dokumentów strategicznych, mamy też kwestię dotyczącą Karty Mieszkańca, która wywołała w naszym klubie spore kontrowersje, głównie chodzi o to, że mamy dużą wątpliwość powiązania możliwości i prawnej i technicznej karty mieszkańca z przywilejami parkingowymi. Mamy kilka rzeczy, kilka sytuacji, jak choćby wyrok Sądu Administracyjnego dotyczący katowickiej karty mieszkańca, który właśnie podważa takie możliwości. To jest coś co należy przepracować i należy w jakiś sposób doprowadzić do sytuacji, w której będziemy wiedzieć na czym stoimy, mieliśmy 2 tygodnie na zapoznanie się z tym, od czwartku zeszłego nie rozwiane zostały nasze wątpliwości dotyczące poruszonych w piśmie, wysłanym do radnego Biernacika, w poniedziałek też nie otrzymaliśmy jasnych informacji na ten temat, nie otrzymaliśmy informacji od ZDiZ albo inaczej, otrzymaliśmy informację z ZDiZ, że nie mają analiz dotyczących wpływu tych proponowanych zmian i nie mówię o analizach wymaganych Ustawą o drogach publicznych, analiz na podstawie danych obecnych, jak te zmiany wpłyną choćby na rotację pojazdów, jak wpłyną na podróże na krótkie dystanse, o których wcześniej mówiłem. Ja uważam i mówię też w imieniu naszego klubu, że potrzebujemy czasu. Nie odrzucamy projektu, potrzebujemy czasu, ponieważ z drugiej strony w tym projekcie znajdują się elementy, na które wszyscy się zgadzają. Jednym z nich jest ograniczenie geograficzne stref na Działkach Leśnych i w Orłowie, a druga kwestia, to to, co ZDiZ wsadził do projektu w postaci uregulowań, które wychodzą na przeciw wyrokowi WSA z marca tego roku. Dlatego też chciałbym złożyć na ręce Przewodniczącego poprawkę do projektu uchwały dzięki której utrzymamy w tym projekcie te dwa elementy, czyli granice, nowe granice stref i dodatkowo wyrok WSA.

M.D.- *wystąpienie klubowe*- Jako Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości uważamy, że są tam dobre zmiany w proponowanym projekcie uchwały, są dobre zmiany ale naszym zdaniem nie zbyt daleko idące, tak bym najdelikatniej powiedział. Pan Biernacik w swoim wystąpieniu powiedział o haraczu. Cieszę się, że moja nomenklatura, którą już używałem znacznie wcześniej również przeszła do słownika Gdyńskiego Dialogu w kontekście opłat parkingowych. Szczególnie w kontekście opłat w tzw. żółtej strefie. My, jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości złożymy poprawkę, która po pierwsze- likwiduje żółtą strefę płatnego parkowania w dzielnicach Wzgórze Św. Maksymiliana, Działki Leśne i Placu Górnośląskiego w Orłowie, ponieważ uważamy, że w przypadku tych dwóch dzielnic,

które wymieniłem, to jest po prostu karanie mieszkańców za to, że posiadają samochody i mieszkają zbyt blisko Śródmieścia. My się na to nie zgadzamy ponieważ uważamy, że nie są to miejsca, do których tłumnie przyjeżdżają turyści, uważamy, że są to normalne dzielnice mieszkalne i powinny tam te strefy płatnego parkowania zostać zniesione. Nie możemy karać za to ludzi, że mieszkają zbyt blisko Śródmieścia, a w przypadku Placu Górnośląskiego, to tak jak zauważył już kolega radny Biernacik, faktycznie ogranicza to atrakcyjność handlu w tym miejscu kiedy mamy np. na ulicy Wielkopolskiej kilka sklepów wielkopowierzchniowych i jeszcze jedno targowisko na Karwinach. Mieszkaniec, który jedzie tą ulicą Wielkopolską i chce po drodze zrobić zakupy, to umówmy się znacznie mniej korzystnie będzie mu zaparkować na Placu Górnośląskim niż np. przy sklepie wielkopowierzchniowym sieciowym, czy dalej położonym targowisku. Jeżeli np jedzie w stronę Dąbrowy, Wielkiego, Małego Kacka czy Karwin. Uważamy, że chcielibyśmy wezwać Gdyński Dialog do spełnienia swojej obietnicy wyborczej. Ponieważ państwa pierwszą obietnicą wyborczą, w temacie stref płatnego parkowania było 30 minut bezpłatnych i my się do tego przychylamy. Chcieliśmy wprawdzie w swoich obietnicach wyborczych więcej, ale chcielibyśmy państwu zaproponować kompromis i żeby te 30 minut bezpłatne było i nie jest prawdą, że tylko Kielce mają ten darmowy czas, również miasto Bytom ma podobne, bodajże 20 minut bezpłatne, czyli jest to do zrobienia i jest to jak najbardziej możliwe i to również zawiera się taka zmiana w naszej poprawce. Również o co chcielibyśmy zahaczyć w trakcie tych zmian, to domagamy się powrotu do wystawiania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za wycieraczką, ponieważ po pierwsze, to funkcjonuje w wielu innych samorządach i działa to z powodzeniem. Ponieważ obecny system, tak naprawdę jest skierowany do osób, które intencjonalnie nie płacą za parkowanie. Ponieważ, jak ktoś wie, że nie zapłacił, to od razu sprawdzi sobie na stronie, czy to wezwanie zostało wystawione, czy nie. A jak ktoś najzwyczajniej w świecie po prostu zapomniał, wsiadł do samochodu pojechał i po miesiącu dostał wezwanie do uiszczenia tej opłaty, to po stronie urzędu to są dodatkowe koszty wystawienia chociażby przesyłki poleconej i potem windykowanie tych opłat itd. Uważamy, że jednak powrót do tego, nie idealnego, ale dobrego rozwiązania wystawiania takich wezwań za szybą jest jak najbardziej na miejscu i to również się w naszej poprawce zawiera, że my chcemy również taką możliwość wprowadzić. Radny Biernacik wspominał o tym, że mamy taką sytuację, że w jednym gospodarstwie domowym mieszka kilka rodzin. Kilkoro różnych najemców i to jest jak najbardziej prawda, słusznie zdiagnozowany problem ale niestety rozwiązanie dalej pozostaje to samo, czyli mamy rozróżnienie jeżeli chodzi o wysokości abonamentów czyli pierwszy samochód płaci mniej, drugi więcej i trzeci, czwarty jeszcze więcej. My się z tym też nie zgadzamy, uważamy, że wszystkie samochody, które są w danym gospodarstwie domowym i każdy abonament powinien być równy. Każdy samochód to jest osobna historia, każdy samochód to jest realizacja innych potrzeb. Nie uważamy, żeby jeden domownik musiał płacić więcej za swój abonament, a drugi mniej. To jest istna nierówność i pewnego rodzaju dyskryminacja, więc byśmy prosili też o realizację tego. Oczywiście strefa płatnego parkowania pojawiała się w programach wyborczych chyba wszystkich komitetów siedzących na tej Sali i faktycznie każdy obiecywał, że coś się zmieni i zmieni na korzyść dla naszych mieszkańców, jedni obiecywali mniej inni więcej. Proszę o uwzględnienie naszej poprawki.

Radna Beata Zastawna (B.Z.)- *ad vocem*- Chciałam się odnieść do wypowiedzi pana radnego Dudzińskiego. Mianowicie jeżeli chodzi o tą strefę parkowania, która znajduje się w dzielnicach tzw. ościennych. Nie można uznać dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, jako tylko i wyłącznie sypialnię, dlatego, że tam są osiedla, które stanowią jednak osiedla, gdzie turyści mieszkają dosyć licznie. To po pierwsze, po drugie patrząc nie tylko z punktu widzenia lata ale też całorocznie bardzo dużo osób, kiedy wprowadzono strefę

Śródmiejską parkowało w tych dzielnicach uniemożliwiając parkowanie, czy nawet wyjazd z własnych posesji mieszkańcom i dopiero kiedy pojawiła się strefa parkowania również w tych dzielnicach, to stało się to możliwe, w związku z czym takie zniesienie tej strefy, nie sądzę, żeby było dobrze widziane przez mieszkańców, ja też do tych mieszkańców należę i tak ze zgrozą sobie wyobraziłam ten moment. Proponuję żeby tej poprawki jednak nie uwzględniać, dziękuję bardzo.

Radny Arkadiusz Dzierżyński (A.D.)- Nie chciałbym się tu pochylać na temat samego projektu, jego zawartości merytorycznej, bo pomysł ciekawy, na pewno, tak jak pan wspomniał, każdy z nas gdzieś tam deklarował pracę nad tematem. Jednakże moje wątpliwości wzbudziły kwestie formalne. To, o czym wspomniał wcześniej kolega radny Piesiewicz, natomiast on się powołał na dokumenty, że tak powiem niższej wagi. W moim przypadku wzbudziły wątpliwości powiązanie całego systemu naliczania opłat z kartą mieszkańca. W Polsce najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i w rozdziale drugim art. 32 określa, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a punkt 2 tego artykułu mówi- nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, co by również oznaczało, że jest mieszkańcem, czy nie. Zatem myślę, że dobrym pomysłem może by było- zwracam się tu do państwa wnioskodawców, żeby jeszcze chwilę się zastanowić i popracować, żeby nikt nam nie zarzucił tego, że popełniliśmy bubel prawny, bo pamiętajmy, tak jak my tu siedzimy, są różne środowiska. To co pan radny Biernacik zaznaczył, że są środowiska, nawet nie tylko siedzące tutaj w tej Sali ale również wśród mieszkańców mający skrajnie różne podejście do stref płatnego parkowania. Nie chciałbym żeby nam zarzucono, że przyjęliśmy akt niezgodny z Konstytucją, a pozwoliłem sobie skonsultować troszkę, to nie jest też tylko moje zdanie. Osoby, które znają mnie troszkę dłużej wiedzą, że swoje pierwsze poważne kroki polityczne stawiałem u boku, można powiedzieć dobrego, wybitnego prawnika, który był współautorem naszej Konstytucji- mianowicie Ryszarda Kalisza. Pozwoliłem sobie wykonać do niego telefon, zapytać. On oczywiście nie był w stanie mi odpowiedzieć w krótkiej rozmowie telefonicznej jednoznacznie- tak/nie. Natomiast powiedział, że rzeczywiście mam prawo do tego, żeby powstały u mnie wątpliwości, więc może zastanówmy się, dajmy sobie jeszcze chwilę, tak aby wszelkiego rodzaju wątpliwości rozwiać, dziękuję uprzejmie.

J.U.- Ja z pytaniami dotyczącymi Karty Mieszkańca. Ponieważ nie uzyskaliśmy wtedy akurat odpowiedzi, bo pana prezydenta nie było przez tą krótką chwilę, a pracownicy nie byli w stanie odpowiedzieć. Padło stwierdzenie, że trwają prace nad zmianą regulaminu karty mieszkańca i to dość zaawansowane. Natomiast w żaden sposób nie padło stwierdzenie kiedy będzie wprowadzona, czy będzie w pełni trybem rozwiązanym zarządzeniem prezydenta, a też zadałem pytanie uszczegóławiające czy będzie dotyczyło to elementów związanych ze strefą płatnego parkowania. Odpowiedź padła twierdząca, więc teoretycznie możemy mówić o tym, że część decyzji będzie podejmowana poza Wysoką Radą, stąd chciałbym zadać pytanie, kiedy w ogóle regulamin będzie wdrażany. Nie padła też odpowiedź związana z elementami kosztowymi wynikającymi z wprowadzonej zmiany w systemie powiązania karty mieszkańca z systemem płatnego parkowania, jak dyskutowaliśmy o tych elementach związanych z najkrótszym czasem parkowania, ilość opłat w skali roku, to są setki tysięcy złotych. Powiązanie systemu karty mieszkańca, która będzie korelowała numery rejestracyjne, które cyklicznie będą mogły być zmieniane, będzie powodowało to, że system będzie musiał za każdym razem odpytywać, zapewne system centralny, czy są jakkolwiek wyliczone szacunki, jaki to będzie koszt, wyższy utrzymania połączonych systemów karty mieszkańca, strefy

płatnego parkowania, wynikający z tego, że będzie dodatkowe zapytanie z każdym kolejnym rozpoczętym elementem związanym z parkowaniem. Mówimy nie tylko o wybranych strefach ale o całym systemie ponieważ karta mieszkańca będzie dotykała każdego z tych elementów, co więcej te pytania będą musiały być zapytaniami złożonymi do bazy i będą musiały dodatkowo powodować logarytmiczny przyrost informacji zapisanych, ponieważ w proponowanych zmianach jest mowa o tym, że jednorazowo każdego dnia będzie ta obniżona stawka, więc system będzie musiał odpytywać nie tylko czy dany samochód ma do tego uprawnienie pod kątem nr rejestracyjnego, jak i również element związany z tym, czy już coś takiego było. Więc teraz pytanie jest, jak głęboki będzie koszt wynikający z obsługi, opłat serwisowych, które już są liczone, chyba nawet opłata roczna za serwis strefy płatnego parkowania to powyżej miliona złotych, więc w tym momencie mówimy o obniżonych dochodach, co zostało przedstawione. Natomiast chciałbym dowiedzieć się, czy są jakiekolwiek szacunki mówiące o wzroście kosztu utrzymania, a chciałbym zaznaczyć, że mówimy tu wydatkach bieżących, ponieważ nie będą to wydatki inwestycyjne, a wszelkiego rodzaju bieżące utrzymanie systemów informatycznych, jak i również teletechnicznych wiąże się z tym, co najtrudniejsze dla skarbnika czyli wydatkami bieżącymi, bardzo dziękuję.

Radna Agnieszka Tokarska (A.T.)- Mamy w tym projekcie dwa projekty prawne, jeden projekt prawny, to jest projekt pani prezydent- Karta Mieszkańca- produkt miasta Gdyni drugi projekt, to jest projekt, który dotyczy mieszkańców, uchwalany przez Radę Miasta. Chciałam bardzo zwrócić państwa uwagę na jeden istotny akt prawny- RODO kochani, w projekcie karty mieszkańca będzie nowy zakres danych przetwarzanych, nowy cel przetwarzania. Pytanie moje jest następujące- czy właściciel procesu Pani Prezydent, która będzie to zarządzenie podpisywała przeprowadziła DPIA, jak to jest ważne i jakie to ma znaczenie przekonały się władze Warszawy. Czy ludzie, specjaliści od zakresu danych, którzy pilnują czy włodarze właściwie zarządzają miastem, sprawdzają te dane, powinno to być sprawdzone. To jest nowy proces w przetwarzaniu w karcie mieszkańca. To jest nowy proces w systemie, w aplikacjach. Art. 35 RODO- zachęcam do studiowania, dziękuję.

T. Sz.- Szanowni Państwo zostałem wywołany, moja osoba została wykorzystana żeby poprzeć projekt, którego nie jestem autorem i z którym w pewnej części się nie zgadzam. Na tego rodzaju praktyki, manipulacje, protestuję, bo mi się nie podoba wszystko co jest w państwa projekcie uchwały, bo wtedy bym z czystym sumieniem mógł go poprzeć. Z resztą będę wszystkich radnych do tego namawiał, żeby była możliwość elastycznego podejścia do opłat weekendowych. Będę wszystkich państwa radnych, nie tylko z Klubu KORMiL ale przede wszystkim z tych pozostałych klubów przekonywał do tego, żeby była możliwość elastycznego podejścia do opłat w strefie weekendowej, że z tego się nie wycofuję i brak poparcia państwa projektu nie jest z mojej strony jakąś zdradą tego, co ja obiecywałem. Nie stosujmy takich tanich chwytów, trików rodem...no już tam nie ważne skąd. To samo dotyczy również oczywiście zmian granic strefy ale ten akurat pomysł mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj wszystkim zrealizować w ramach poprawki, którą wcześniej wygłosił radny Łukasz Piesiewicz. Szanowni Państwo ja osobiście zachęcam do tego, żebyśmy poświęcili więcej czasu i żebyśmy zrobili to wspólnie. Państwo wnieśliście projekt uchwały 2 tygodnie temu. Pracowaliście miesiące, natomiast nikt z nas nie wiedział o tym, że nad tym pracujecie, bo żeście z nami słowa nie zamienili na ten temat. Pracowaliście, dwa tygodnie temu pokazaliście projekt uchwały, nawet w tej formule się to odbyło, że w przeddzień wniesienia na komisji odmówiliście informacji, co tam dokładnie jest. Oczywiście poza jakimiś drobnymi doniesieniami medialnymi. Więc dwa tygodnie temu radni otrzymali projekt uchwały wraz z czterdziestoma innymi.

Autentycznie zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie, jako cała Rada Miasta pochylili się nad tym, żebyśmy znaleźli rozwiązania najlepsze dla gdyńskiej Strefy Płatnego Parkowania nie pod dyktando, nie pod formę nacisku, taką jaka przed chwilą miała miejsce próba wciśnięcia mnie w to, że muszę poprzeć bo przecież w kampanii mówiłem. No to na pewno ja się na takie manewry panie radny Dawidzie Biernaciku nie zgodzę. Tak się mną nie da manipulować, więc szanowni państwo popracujmy więcej, przyjmijmy tą poprawkę, pozostałe elementy, umówmy się, że będziemy wspólnie pracować w zgodzie, każdy ze swoim sumieniem. Dzisiaj będę głosował inaczej tego nie będzie i później razem zaprezentujemy projekt uchwały i pozostałe rozwiązania będziemy mogli naprawdę w takim trybie wspólnej zgody zaproponować i miastu i gdynianom, dziękuję bardzo.

M.B.- Ja też w takim duchu porozumienia, te zmiany w strefie płatnego parkowania na Działkach Leśnych, zmiany granicy wydaje mi się uzasadnione, ulica Pomorska jest naturalną granicą, więc podpisuję się pod tym pomysłem, natomiast też mam takie poczucie, że projekt był robiony "na chybcika" i w związku z tym mam pytanie- bo Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje również na terenie dzielnicy Grabówek, czy Rada Dzielnicy Grabówek była konsultowana w kontekście proponowanych zmian?

D.B.- Projekt nie był przygotowywany "na chybcika", projekt jest gotowy pod głosowanie, był przedyskutowany, skonsultowany, jak mówiłem, z radami dzielnic, konsultowany na komisji, była dyskusja, były spotkania dodatkowe robione więc był także wysłany klubom oczywiście Radzie Dzielnicy Grabówek także wysłałem projekt. Natomiast nie wypowiedzieli się na ten temat, nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej od tej rady dzielnicy. Projekt jest także pozytywnie zaopiniowany przez radcę prawnego więc nie rozumiem wątpliwości prawnych podnoszonych. Także, szanowni państwo, oczekiwania mieszkańców są jasne i chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, czy nie chcemy wyjść, bo państwo teraz przedłużają ten projekt, okrajają tą uchwałę, w jakim celu? Wszystko jest przedyskutowane, właściwie wszystko jest jasne, odniosłem się do właściwie wszystkich państwa wątpliwości i co miałoby dać te zmiany i jeszcze procedowanie przez kolejny miesiąc, w jakim celu są robione te zmiany. Szanowny Panie Przewodniczący odniosę się jeszcze do tego, co pan mówił, ja nic nie narzucałem, apelowałem wręcz i prosiłem o poparcie i projekt otrzymali państwo 14 dni wcześniej, natomiast, to co dzisiaj państwo zrobili to jest skorzystanie z trybu nadzwyczajnego w swojej uchwale dotyczącej stypendium, więc wypominanie, że mieli państwo 14 dni tylko na zapoznanie się z projektem jest trochę niepoważne. Bo my nie mieliśmy dzisiaj żadnej szansy na zapoznanie się z projektem uchwały, którą pan przewodniczący wniósł, żadnej szansy nie mieli na zapoznanie się mieszkańcy, bo dzisiaj pan to wniósł w nieuzasadnionym trybie nadzwyczajnym, nic tego nie uzasadniało. Ja natomiast wniosłem w trybie 14 dni, robiliśmy wszystko, aby ten tryb dochować, żeby państwo mogli zapoznać się z tą uchwałą i zostali państwo z tą uchwałą zapoznani, także komisja przeprowadziła 3 godzinną dyskusję. Także to właściwie tyle, proszę jeszcze raz o przyjęcie tej uchwały, żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Te oczekiwania są jasne, dziękuję bardzo.

Ł.P.- *ad vocem*- Radny Biernacik dość odważnie powiedział, że rozwiał wszystkie wątpliwości, otóż wątpliwości - nie rozwiał. Z tych wyrażonych zarówno z mównicy, jak i tych które były zawarte w piśmie mu przesłanym, ale jak już rozmawiamy o rozwiewaniu wątpliwości może choćby próba odniesienia się do tych dokumentów strategicznych i tego co jest w uchwale, propozycji uchwały i to co jest w dokumentach strategicznych. Może ograniczmy to nawet do wczorajszego dokumentu, który przedstawiała pani prezydent dla UNESCO.

T. Sz.- Szanowni Państwo, poziom komplikacji uchwały stypendialnej, a uchwały dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania jest inny. Rada Miasta zgodziła się wnieść go pod obrady. Rada Miasta zdecyduje, jaki będzie los uchwały dotyczącej stypendiów. Natomiast widać gołym okiem, że poziom trudności żeby pojąć co jest w uchwale stypendialnej, a w uchwale dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania, to są zupełnie dwa różne wymiary więc nie będę teraz o uchwale stypendialnej mówił, bo jest bardzo prosta. Radna Agnieszka Tokarska, która będzie prezentować, pewnie w 10 słowach wytłumaczy o co chodzi w tej uchwale, a w tej jest po prostu złożony temat i nie każdy przedłożony przez państwa pomysł mi się osobiście podoba w tej uchwale. Ja mam dyskomfort, że mam ten cały pakiet przyjąć i wiem, że również pozostali inni radni też tak mają, że to im się podoba, a tamto im się nie podoba i po prostu, ja wierzę głęboko w to, że na końcu procesu pracy, jaki wszyscy sobie narzucimy, dotyczący strefy płatnego parkowania, zostanie przyjęty projekt, który znajdzie większość na sali obrad, dziękuję.

Wiceprezydent Bartłomiej Austen- Pierwsza rzecz od Marka Dudzińskiego, bo też konsultowaliśmy ten temat, dlaczego to nie może być 30 minut bezpłatnie. To jest kwestia taka, że pojawia się tam słowo, a my musimy być dostosowani do tych przepisów- wielokrotność, wielokrotność zera, to zawsze jest zero. Więc w przypadku jeżeli chcemy zachować i uniknąć robienia analizy, która by trwała około roku, półtorej. Ostatnia analiza robiona w 2019r. trwała właśnie około roku. Stąd musi się tam pojawić jakaś kwota, pojawiło się 50 groszy, bo chcemy też uniknąć używania 10 groszówek, bo to jest też kwestia opróżniania później tych parkometrów. Chcemy jednak iść w tą stronę, żeby koszt tego był jak najniższy. Stąd 50 groszy się pojawiło. Jeżeli chodzi o zawiadomienia, to trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz i pewnie będziemy wielokrotnie w tej kadencji o tym mówić, że przy brakach ludzkich, czyli kwestia np. wakatów w Straży Miejskiej, kwestia wakatów w Policji, zupełnie inaczej wygląda sytuacja kiedy pracuje samochód. Samochód w tej chwili, który jeździ, spowodował, że tzw. opłat dodatkowych jest miesięcznie około 8 tysięcy, wcześniej było 2700-3000. Były np. rozmowy w Zarządzie Dróg i Zieleni, którzy chcieli sprawdzić, jak to jest możliwe, że w Gdyni Strefa Płatnego Parkowania działa, a np. Strefa Parkowania we Władysławowie przynosi przychód w granicach miliona złotych. To właśnie chodzi o to żeby była równość wobec przepisów które tutaj w tym mieście odnośnie Strefy Płatnego Parkowania obowiązują i naprawdę powrót w tej chwili do wkładania zawiadomienia za szybę, dzisiaj w 2024 roku jest po prostu niemożliwe. Trzeba sobie szczerze o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o pytanie od pana Jakuba Ubycha, to koszt został mniej więcej wyliczony, to jest koszt przygotowania tego systemu, około 130 tysięcy złotych. Ja chciałbym się skupić jeszcze na jednej rzeczy, że dlaczego tak naprawdę ma to być powiązane z kartą mieszkańca. Bo to jest bardzo istotne w tym projekcie. My w tej chwili, mam dane, prezentowałem dane na komisji ale te dane na komisji były za 2022 rok. W międzyczasie uaktualniłem sobie w tej chwili dane dotyczące wpływów z PIT-u i w 2024 roku taki średni wpływ z PIT- Total z PIT powinniśmy mieć około 757 mln. złotych i teraz jeżeli sobie to podzielimy przez liczbę aktywnych PIT-owców, to to daje około 4,5 tysiąca, dokładnie 4545 złotych na jednego mieszkańca i teraz problem polega na tym, że jeżeli weźmiemy sobie dane z Urzędu Skarbowego I i Urzędu Skarbowego II, to zdecydowanie widać, że brakuje tak naprawdę PIT-owców w mieście Czyli te dane nam się rozjeżdżają. Uważamy, że i dlatego pracujemy bardzo mocno nad kartą mieszkańca, że jeżeli ta karta mieszkańca, bo to jest bardzo fajny projekt, który mam nadzieję sprawi, że więcej mieszkańców Gdyni będzie chciało się rozliczać w Gdyni podatkowo. To jeden procent przy tej liczbie, która jest w tej chwili, zwiększenie o 1% tych PIT-owców, to jest około 7,5 mln. zł. 7,5 mln. złotych więc w tym momencie to też troszeczkę tak odpowiadając na okrągło, bo oczywiście koszty będą jeżeli powiążemy to

z kartą mieszkańca Strefę Płatnego Parkowania ale to na pewno się bardzo opłaca. Jeżeli chodzi o następne pytania, to jeżeli chodzi o RODO, to wydaje mi się, że w tej uchwale tam jest zapis, to są zapisy dotyczące archiwizacji, więc wydaje mi się, że ten problem akurat- został rozwiązany, bo o tym rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o pytanie od Arka Dzierżyńskiego. W tej chwili tak naprawdę wydaje mi się, że nawet zapisy, które w tej chwili obowiązują w Strefie Płatnego Parkowania i w wielu innych miastach, gdybyśmy do tego podeszli w ten sposób, to pewnie można by było tutaj niewiele się tak naprawdę zmienia. Jest tylko kwestia uprzywilejowania pewnych mieszkańców ale to jeżeli się wczytamy we wszystkie strefy płatnego parkowania, we wszystkich miastach zawsze ktoś w jakiś sposób, jakaś grupa mieszkańców jest uprzywilejowana. Tutaj też była odpowiedź, pan mecenas Zawisza się podpisywał pod tą uchwałą, to wydaje mi się, że w tym momencie ja tu akurat nie mam wątpliwości. Jeżeli chodzi również o UNESCO, bo tutaj uwaga od Łukasza Piesiewicza, w prawdzie do Dawida Biernacika, ale ja trochę mogę również powiedzieć, to jest kwestia tego, że jeden z tych zapisów, czyli zmniejszenie opłaty z 2 złotych do 30 groszy- tej minimalnej wydaje mi się, że to jest też kwestia, bo bardzo mocno to rozważaliśmy. To jest kwestia, która sprawi, że ta rotacja w strefie , bo po to strefa również jest, powinna ulec znaczącej poprawie. Jeżeli jest kwestia, że ktoś ma zapłacić i parkować 31 minut i będzie musiał zapłacić ponad 5 złotych w jednej strefie, a z drugiej strony będzie parkował przez 29 minut i zapłaci 50 groszy. To jest na tyle duża różnica, że tak naprawdę to są zdecydowanie przepisy pro rotacyjne. Dziękuję bardzo.

M.D.- *ad vocem*- Odnośnie tego co padło od pana wiceprezydenta Austena, bardzo dziękuję za wyjaśnienia, ale mam jeszcze pewną kwestię ponieważ potwierdzam, że to jest zapis ustawy, że musi być poprzedzone analizami, ale mi brakuje pewnej jasnej deklaracji w tej dyskusji ze strony obozu pani prezydent Gdyńskiego Dialogu, że państwo przeprowadzą te analizy i że będą państwo dążyć do tego, żeby wprowadzić ten bufor zero złotych za jakiś czas. Czy to 30 minut, czy może dłuższy ale żeby jakiś bufor czasowy był, bo uważam jednak jest potrzebny i właśnie dla tych osób, które np. szybko chcą zrobić zakupy, a jednak płacić, a nie płacić nawet te 50 groszy to jednak jest różnica. Jeżeli chodzi o zawiadomienia, nie mogę się zgodzić, że jest to w dzisiejszych czasach niemożliwe, ponieważ inne miasta to robią, powiem więcej, są to zmiany oczekiwane, nawet dzisiaj na ulicy kiedy tutaj prezentowaliśmy nasze propozycje podczas konferencji prasowej, zaczepił mnie pan i powiedział, że super. Właśnie o te zawiadomienia chodzi już nie o te ceny. Rozumiem braki kadrowe ale to możemy odnieść do każdego obszaru naszego miasta. Po prostu trzeba zatrudnić ludzi ale tą zmianę wprowadzić, dziękuję.

A.D.- Szanowni Państwo czy zostały rozwiane moje wątpliwości, otóż nie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że oczywiście miasta stosują chociażby abonament dla mieszkańca. Można by to też podciągnąć, jakby ktoś się uparł. Natomiast tutaj de facto dochodzi kolejny czynnik. Kolejny czynnik powodujący pytania, czyli właśnie karta mieszkańca. Ja nie mówię, że jest problem, generalnie z większością państwa pomysłów się zgadzam. Są też takie, które nie do końca. Natomiast mówię, kwestia formalna. To jest dla mnie problem żeby być w 100% zgodny. Jednak parę godzin mi się zdarzyło na różnych mrozach razem z Tobą również Bartku stać i krzyczeć o tej Konstytucji. Tak, żeby spać spokojnie, chciałbym mieć pewność zatem państwo wybaczą, popracujmy jeszcze nad tym, żeby mógł ze szczerym sumieniem poprzeć. Na tę chwilę niestety wydaje mi się, że nie mogę, dziękuję.

Ł.P.-*ad vocem nr 2*- Co do dokumentów strategicznych. To nie jest tylko kwestia rotacji, tam jest troszeczkę więcej tego, bo właściwie do Dawida Biernacika się zwracałem, jako

projektodawcy, bo tak zrozumiałem, że to jest projekt Gdyńskiego Dialogu, a nie projekt prezydencki, więc naprawdę polecam najpierw usiąść nad dokumentami strategicznymi choćby kwestia tego, co już cytowałem ograniczanie podróży samochodowych na krótkie dystanse i za chwilę mamy, na ostatnim posiedzeniu w poniedziałek rozmawialiśmy i kolega Dawid Biernacik mówił, że dzięki temu będzie można za 50 groszy zaparkować, to jak ktoś będzie chciał pojechać po bułki, to pojedzie, a nie pójdzie. To sam potwierdza, że jest to sprzeczne z tym zapisem dokumentu strategicznego. To jest jasne przecież dla każdego, też nie zgodzę się niestety na szafowanie- 1%- 7 mln. a może 2%- 14 mln. Karta mieszkańca- my nie mamy problemów z kartą mieszkańca, jako taką. Uważamy, że należy ją wzmocnić bardzo mocno. Gdańska karta mieszkańca zyskała bardzo wiele osób dzięki temu, że wprowadziła bilet miesięczny łączony- polecam ten pomysł, a my mówimy tylko i wyłącznie o tym, że mamy bardzo duże wątpliwości prawne i wydają się uzasadnione dotyczące włączenia karty mieszkańca i dodatkowo bez gotowego regulaminu, czyli głosujemy w ciemno za czymś do uchwały. My musimy wyjaśnić to sobie, apelujemy jeszcze raz, popracujmy razem, wyciągamy dłoń do wspólnej pracy.

J.U.- *ad vocem*- To jeszcze mam szczegółowe pytania dotyczące karty mieszkańca. Ok, na wszystko nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, natomiast praca nad regulaminem, po pierwsze- obecnie kartę można mieć będąc osobą zameldowaną, a jeżeli jesteśmy zameldowani to nie musimy płacić podatku więc jakby jest bufor, który nam ucieka. Natomiast bardzo zaciekawiła mnie odpowiedź osób będących na Komisji Gospodarki, gdy zadałem pytanie, a co jeżeli jestem zameldowany, płacę podatek, mam kartę mieszkańca i czy mogę wpisać dowolny nr rejestracyjny np sąsiada z Bojana, było odpowiedziane, że tak więc proszę zobaczyć, że w tym momencie też widzimy zagrożenia i znów trochę odnosząc się- regulamin karty mieszkańca może być niezwykle istotnym dla kształtowania polityki parkingowej i teraz stąd też pytanie. Jeżeli w ogóle mówimy, że ten projekt uchwały ma wejść w życie 1 stycznia. Jeżeli zostanie przyjęty no to wszelkiego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o kartę mieszkańca, jeżeli mam ją wydaną, to jak rozumiem, dopiero przy nowym wydaniu. Jeżeli będę miał ją w listopadzie. Karta mieszkańca jest na 3 lata, więc będą obowiązywały warunki, które mam jeszcze 3 lata. Dobrze rozumiem?

B.A.- Jeżeli chodzi o kartę mieszkańca, to oczywiście bardzo szczegółowo nie odpowiem i tutaj też wiedza Jakuba Ubycha, który jest informatykiem, moja odpowiedź może nie zaspokoić tutaj w 100% ciekawości. Ale spróbuję. Generalnie idea jest taka, że interesuje nas to, czy ktoś płaci podatki w Gdyni. Będziemy starali się nie weryfikować, czy ten samochód istnieje, czy jest zarejestrowany w Bojanie, czy w Warszawie. Czy ten pan jest zameldowany w Warszawie czy w Krakowie. Nas interesuje generalnie kwestia związana z PIT-em. To jest jedna rzecz. Ja w międzyczasie jeszcze korespondowałem z osobą, która zajmuje się kartą mieszkańca więc napisała mi, że koszt obsługi tej karty mieszkańca w takim systemie nawet całodniowym, całomiesięcznym będzie bardzo podobny.

Radny Norbert Anisowicz (N.A.)- Chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Dawidowi Biernacikowi dlaczego potrzebujemy więcej czasu. Cofnijmy się do czerwca 2024, gdy klub KORMiL wniósł projekt uchwały zmieniającej regulamin parkingu pod Parkiem Centralnym, wówczas była tu bardzo długa dyskusja i między innymi klub Gdyńskiego Dialogu postulował, że potrzeba więcej czasu. My wówczas zgłosiliśmy ten projekt, tak jak wy- 14 dni przed, zgodnie ze statutem Rady Miasta Gdyni i wówczas tutaj była bardzo długa dyskusja, że jednak potrzeba więcej na to czasu i faktycznie się wycofaliśmy, projekt wrócił do komisji i teraz po 2 miesiącach przegłosowaliśmy go wspólnie. Z tego co kojarzę, tylko klub PiS się wstrzymał, a reszta była za. Jak kolega Dawid Biernacik mówił. Wszystkie nasze komitety, które kandydowały do Rady Miasta miały w swoim programie

zmiany w strefie płatnego parkowania. W związku z czym uważam, że powinniśmy, tak jak przewodniczący Szemiot mówił, wypracować taki projekt uchwały, który wszystkie kluby wspólnie poprą, a nie, że znowu będzie taka przepychanka, że może się jakoś uda połowę zebrać, nie! Zróbmy taki projekt, z którego wszyscy będą zadowoleni, bo wszystkim nam leży na sercu temat SPP. Dlatego myślę, że jest to oczywiste dlaczego jest potrzeba więcej czasu. Myślę, że jeżeli ten projekt wróci pod obrady za miesiąc, to może uda się tak, że wszyscy wspólnie, może będzie nawet 28 za, przegłosujmy to, dziękuję bardzo.

D.B.- Nam oczywiście na tym zależy żeby projekt był przekonsultowany, on jest przekonsultowany, on jest już gotowy. Państwo mieli okazję rozmawiać na komisji, myśmy nie mieli okazji rozmawiać na komisji odnośnie regulaminu Parkingu Centralnego. Nie zaprosili nas państwo, ja zapraszałem już do rozmów na czerwcowej i lipcowej sesji mówiłem, że taki projekt jest tworzony, dwa miesiące był tworzony, zapraszałem, niektórzy się zgłaszali, rady dzielnic zdążyły skonsultować, a państwo teraz twierdzą, że 14 dni nie zdążyli przygotować się do tego projektu. Mieli państwo wystarczająco dużo czasu. Także nie rozumiem tych podnoszonych problemów, uciekamy od sedna problemu. My chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mieszkańcy oczekują od nas projektów już teraz. To co państwo proponują to jest przedłużanie tej uchwały, wprowadzenie jej później, okrojenie jej. Nie tego oczekują od nas mieszkańcy. Także wprowadźmy to, co chcą mieszkańcy. Przyjmijmy te rozwiązania, które proponujemy i możemy je doprecyzować później, po to jest 3 miesiące jeszcze, że możemy doprecyzować też te poszczególne problemy. Natomiast formalnie nie ma żadnych wątpliwości, radca prawny to zaakceptował. Takie rozwiązania istnieją też w innych miastach, w Łodzi np. i są powiązane z systemem mieszkańca. Teraz też to jest powiązane z systemem mieszkańca i nie ma tu jakiegoś problemu z Konstytucją i innymi ustawami. To istnieje, to jest przeniesienie systemu obowiązującego na kartę mieszkańca więc nic tutaj nie zmieniamy. Nie ma tutaj żadnej filozofii wielkiej. Nie bójcie się szanowni państwo radni, podejmijmy tą uchwałę. Tutaj nie ma żadnego „Rocket Science" dziękuję bardzo.

Radny Łukasz Strzałkowski (Ł.S.)- Na szczęście nasze sesje są nagrywane, bo codziennie moja droga siostra mi próbuje powiedzieć, że z Gdyńskim Dialogiem ciężko się współpracuje. Ja już sam nie wiem, jak my mamy was zapraszać do współpracy, kiedy kolega Dawid w lipcu zapraszał wszystkich radnych, wszystkie kluby do tego żebyśmy usiedli i razem przygotowali projekt tej uchwały. No niestety, z waszej strony nie było żadnego odzewu więc niestety nie wiem dlaczego. Druga kwestia jest taka kolego Łukaszu Piesiewiczu, też mi się trudno odnosić i słuchać Twoich argumentów, nie obraź się, ale 6-7 lat temu byłeś jedną z osób ze swojego stowarzyszenia, które przypominały panu prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi o tym, żeby zwiększyć strefę płatnego parkowania w Gdyni, także trudno mi teraz słuchać twoich wypowiedzi, dlatego że teraz jesteś tak nagle za zmianą płatnego parkowania, a jeszcze 6-7 lat temu prosiłeś pana prezydenta o to, żeby te strefy zwiększać. Nie wiem dlaczego KORMiL blokuje i chce przedłużać prace. Ja sugeruję i proszę was o to, żebyśmy podjęli uchwałę bo ona jest potrzebna i mieszkańcom i całemu miastu, dziękuję.

Radna Monika Strzałkowska (M.S.)- Zacytuję „projekt SPP jest efektem wielu analiz i kompromisów" to są słowa radnej Salomon z konferencji prasowej. 14 sierpnia prosiłam pana wiceprezydenta Austena o wgląd w te analizy, zapewniał, że otrzymam ten wgląd, nie otrzymałam, mam screena zrobionego, nie otrzymałam tego wglądu. Pisałam maila do radnych Dialogu o wgląd, nikt z radnych Dialogu nie raczył nawet mi odpisać, więc o jakiej współpracy mówisz, dziękuję.

M.D.- Ja chciałem odnośnie kwestii, które nie zostały tutaj poruszone, mianowicie, dużo tutaj się mówi o konsultacjach. Konsultacje to są w ogóle słowo klucz tej debaty. Ja chciałem zapytać, to jest pytanie do państwa radnych Dialogu i panów wiceprezydentów jak były przeprowadzone te konsultacje, czy -drodzy radni dzielnicy, czy drodzy mieszkańcy, czy drogie podmioty, z którymi to konsultujemy- popieracie tą uchwałę. Podejrzewam, że otrzymaliście państwo odpowiedź- tak, czy np. nie warto było zapytać- czy woleli byście żeby było tak, czy tak, a może macie własne pomysły, a czy np. poprawki Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości są bardziej korzystne w tym kontekście. Dlatego zdefiniujcie państwo czym dla państwa są konsultacje, bo to było dla państwa i w kampanii wyborczej słowo klucz. Dużo się mówiło o braku konsultacji itd. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są te konsultacje, czy pewnym zamkniętym pytaniem na zasadzie tak/nie, popieramy/ nie popieramy, czy na zasadzie- jakie macie pomysły? jak chcecie zrobić to lepiej i ja muszę przyznać, że nasz klub wysłał tutaj na ręce pana przewodniczącego Biernacika nasze propozycje, odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Czy zostaną uwzględnione, czy nie zostaną uwzględnione, musieliśmy dziś zgłosić tą poprawkę. Dalej nie otrzymałem tej deklaracji, czy po pierwsze zostaną dokonane te analizy, czy rozpoczniecie je państwo na dniach żeby doprowadzić w końcu do tego, żeby był bezpłatny bufor czasowy na początku, bo od tego nie ukrywam, uzależniam swój głos nad tą uchwałą. Jeżeli otrzymamy taką deklarację, że będą państwo robili wszystko aby doprowadzić do tych pierwszych 30 minut bezpłatnych, to jest duża szansa, że poprzemy tą uchwałę nawet jeżeli nasze poprawki nie przejdą. Proszę mi odpowiedzieć, jak były robione te konsultacje i dlaczego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze propozycje.

J.U.- A propos tego, czy widzieliśmy projekt, chciałem tylko przypomnieć, że było takie posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie pan przewodniczący Dawid Biernacik posiadał już uchwałę, ale powiedział, że przekaże ją po konferencji prasowej, która będzie kolejnego dnia, więc mogliśmy już wcześniej nad tym pracować. Natomiast pierwsza informacja była informacją medialną i dopiero wtedy przy zachowaniu 14 dni, jednak chciałbym zaznaczyć, że komisja w sierpniu się również spotykała i również wtedy dyskutowaliśmy o tematach parkingowych. A propos karty mieszkańca tylko dodam, po stronie karty mieszkańca kosztów nie będzie, bo to nie serwer karty mieszkańca, a serwer samej strefy płatnego parkowania. Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania to są miliony złotych. Chciałbym żeby poddane analizie naprawdę dogłębnej było, jak duży ruch zostanie wykonany w systemie i jeszcze, co jest moim zdaniem bardzo istotne w tym elemencie założenie, obecny system Strefy Płatnego Parkowania ma wysoki standard SLA czyli dostępności systemu, ponieważ jak wiemy, jak system się zatnie, dochodów też nie ma. Każda minuta, czy tam godzina niedostępności systemu przekłada się na mniejsze dochody, natomiast bardzo silne obciążenie np. w okresie wakacyjnym, kiedy tych odpytań będzie bardzo dużo. Może powodować, że obecny system po modyfikacjach będzie musiał być wzmocniony od strony systemowej. W żaden sposób ta analiza, z tego co mi się wydaje, nie była prowadzona. Ponieważ panowie z ZDiZ też tego nie potwierdzali a wydaje mi się, że to niezwykle częste odpytywanie może wpłynąć na stabilność systemu, która w tym wymiarze tego nie przygotowywała. Jest to pewne ryzyko, że również trzy miesiące na przebudowę, poprawienie, operacjonalizację i optymalizację systemu może się okazać, że przez pewien okres czasu będzie paraliż.

D.B.- Szanowni Państwo, radny Dudziński pytał się jak wyglądały konsultacje, doskonale wie, jak wyglądały konsultacje. W momencie kiedy projekt uchwały był gotowy wysłałem mailowo projekt uchwały do wszystkich przewodniczących klubów, wysłałem także projekt uchwały do wszystkich rad dzielnic, które obowiązuje Strefa Płatnego

Parkowania i takie konsultacje zdążyłem przeprowadzić z radami dzielnic. Niektóre rady nawet zdążyły podjąć uchwały w tej sprawie, więc był to wystarczający czas w porównaniu do innych uchwał, które są tutaj procedowane na zapoznanie się z tym projektem. Przypomnę jeszcze, zapraszałem już do konsultacji i tworzenia tego projektu na lipcowej i czerwcowej sesji, więc tutaj chęci doprecyzowania tego projektu wcześniej nie było. Dlatego myśmy stworzyli, współpracując z Zarządem Dróg i Zieleni i z panem prezydentem taki projekt, który jak powiedziałem jest kompromisem, jest kompromisem, który zadowala właściwie wszystkie strony i nie budzi wątpliwości. To co państwo tutaj wprowadzają, te konsultacje i analizy, wydłużą proces o miesiące. Możemy wprowadzić to, co mieszkańcy oczekują, już teraz. Możemy wprowadzić to od 1 stycznia, jeżeli będziemy prowadzić kolejne analizy, to wydłuży proces o całe miesiące, te analizy nie są wymagane prawem, więc wprowadźmy to co jest teraz już możliwe bez tych analiz, to co nie budzi właściwie wątpliwości. Karty mieszkańca, jak mówiłem też funkcjonują, wszystkie problemy, które państwo tutaj podnoszą, są rozwiązane. My nie wprowadzamy nic nowego. To można już wprowadzić tu i teraz, tu nie ma żadnych wątpliwości prawnych, formalnych, karty mieszkańca istnieją w Polsce, systemy zniżkowe także dla mieszkańców miast także istnieją. Szanowni państwo uważam, że wychodzimy tutaj na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, dlatego jeszcze raz proszę o podjęcie tej uchwały w całości. Nie okrajajmy jej, mieszkańcy później państwa będą rozliczali, będą się pytali, dlaczego ten projekt nie jest jeszcze wprowadzony, czy naprawdę tego chcecie?

M.D.- *ad vocem nr 2*- Dziękuję bardzo za potwierdzenie, czyli jest tak jak mówiłem, państwo po prostu wysłaliście gotową uchwałę, nawet bez propozycji wszystkich klubów i po prostu zapytaliście państwo, czy popieracie, czy nie popieracie i oczywiście to są lepsze zmiany od zastanego stanu i ok. Ale moim zdaniem nie na tym polegają konsultacje, nie na tym polega dialog. Dialog polega na pewnej wymianie informacji np. podoba nam się to i to, ale chcielibyśmy tu i tu. My generalnie tak uważamy, że to są właśnie konsultacje i dlatego to mniej więcej powinno wyglądać trochę jak ta debata. Państwo nam pokazaliście projekt na tej sesji, a my mówimy, ok ale my chcemy tu tu i tu więcej. Nie wiem co pan obiecał swoim wyborcom, ale ja właśnie obiecałem to, że między innymi, że nie będzie żółtej strefy płatnego parkowania i chciałbym żeby wyborcy mnie z tego rozliczyli, że przynajmniej o to walczyłem albo, że walczyłem też o to żeby był ten bezpłatny bufor. W swoich analizach mówiłem o tym, że oczekuję deklaracji o tym, że nawet jak dzisiaj poprzemy tą uchwałę w zaproponowanym brzmieniu, to czy jutro np. rozpoczną państwo analizy zmierzające do tego, żeby te 50 groszy za te pierwsze 30 minut zamienić na 0 złotych, tak jak zgodnie z ustawą i przez cały czas tej długo trwającej debaty takiej deklaracji nie otrzymałem.

M.S.- *ad vocem*- Ja mam pytanie do radnego Biernacika, czy oczekiwanie mieszkańców daje Radzie Miasta zielone światło do tego, żeby przegłosować jakiś bubel?

D.B.- Szanowna radna, ja radziłbym ważyć słowa, bo mówienie o uchwale, która jest konsultowana z radcą prawnym, który się pod tym podpisał, bubel prawny to podważa pani kompetencje radcy prawnego, podważa pani także kompetencje pracowników ZDiZ podważa pani kompetencje prezydenta, a także innych radnych. Także nie jest to żaden bubel prawny jest to uchwała skonsultowana, to są pani odczucia, także proszę uważać na słowa. Natomiast odniosę się ad vocem do pana Marka Dudzińskiego, zależy panu na bezpłatnych 30 minutach w strefie. Deklaruję, że spróbujemy wymóc to na Zarządzie Dróg i Zieleni, aby takie analizy były przeprowadzone czy jest to możliwe do wprowadzenia. Zobaczymy jakie będzie to miało skutki i będziemy starać się aby to wprowadzić. To był

także nasz postulat natomiast wiem, że Zarząd Dróg i Zieleni tutaj ma mocne argumenty aby tego nie wprowadzać i to ja mówiłem już o tym dlaczego nie można tego wprowadzić, mówił też o tym wiceprezydent Bartłomiej Austen. Natomiast deklaruję, że możemy jeszcze raz nad tym się pochylić. Natomiast likwidacja żółtej strefy płatnego parkowania, o co też pan wnioskował, na Placu Górnośląskim, nie jest oczekiwana przez mieszkańców. Jestem mieszkańcem Orłowa, tych okolic, wiem jakie były wnioski Zarządu Targowiska Orłowo, wiem jakie sceny tam się działy, gdy nie było żółtej strefy płatnego parkowania. Ta żółta strefa płatnego parkowania w rejonie Placu Górnośląskiego ułatwiła parkowanie także absolutnie nie popieram tego wniosku o likwidację żółtej strefy płatnego parkowania. Natomiast jeszcze państwo prosili i ja też się zgadzałem odnośnie obowiązku konsultowania z radami dzielnic wszelkich kolejnych zmian dotyczących Strefy Płatnego Parkowania. Niestety nie można wyjść poza zakres określony w Ustawie o Drogach Publicznych. Rada Miasta i tak może konsultować przed podjęciem uchwały i to jest oczywiste, że zawsze to może robić i myśmy to zrobili, staraliśmy się to robić. Wysyłałem maile do wszystkich rad dzielnic, spotykałem się z radami dzielnic, rozmawiałem wielokrotnie. Liczba spotkań, jakie przeprowadziłem z radami dzielnic to jest kilkanaście spotkań z różnymi radnymi, różne wnioski mieszkańców. Także ten projekt uchwały odpowiada na oczekiwania mieszkańców, dziękuję bardzo

B.A.- Kontynuując wątek karty mieszkańca, bo dostałem przed chwilą taką informację, tak naprawdę tego dodatkowego ruchu online nie będzie bo system będzie się łączył raz na dobę, pobierał nowe dane pojazdów rejestracyjnych zapisanych danego dnia, do tego karta ważności i nr karty. Więc tutaj takiej sytuacji, że ten system z tego powodu się może zawiesić raczej nie będzie, to jest kwestia tego, że on po prostu nie będzie robił tego online Wydaje mi się, że tu na tym poziomie szczegółowości musimy skończyć. Mam zapewnienia od pracownika i od osoby, która nadzoruje tą kartę mieszkańca, że tutaj takiego problemu nie powinno być.

T. Sz.- Chcę się z Wysoką Radą podzielić uwagą, że skoro wpłynęła autopoprawka, a poprawki były pisane do tekstu wcześniejszego jednolitego, bardzo bym prosił, bo wydaje mi się, że jest niespójność między poprawkami, a tym tekstem ostatecznym autopoprawki, którą dostałem dzisiaj od autorów z tymi zmianami wszystkimi. Szanowni Państwo, zarządzę przerwę, żeby osoby wnoszące poprawki sprawdziły, czy one są poprawne względem tego, co jest w tym, co dzisiaj ostatecznie przedłożył klub Gdyńskiego Dialogu, bo wydaje mi się, że coś nie gra, więc przed głosowaniem trzeba mieć pewność, że poprawki grają i się zgadzają

10 min przerwy

T. Sz.- Szanowni Państwo okazało się, że nie tak łatwo jest dopasować poprawki, do treści de facto dzisiaj dopiero poznanego tekstu ostatecznego projektu uchwały ws. zmian w SPP więc poprawka zgłoszona przez radnego Łukasza Piesiewicza ograniczy się do tego, że z treści uchwały projektu przedłożonego pozostanie wyłącznie postanowienie wprowadzające do przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdyni, który stwierdził niezgodność z prawem części zapisów dotyczących strefy, niestety nie udało się wprowadzić postanowień dotyczących ograniczenia funkcjonowanie strefy więc ta poprawka ostatecznie w ten sposób brzmi z przyczyn formalno- technicznych. 14 dni, skoro to postanowienie zostaje, uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni, nie ma potrzeby 90 dni, bo to jest prosta kwestia, więc ta poprawka w ten sposób brzmi ostatecznie, dyskusję zamknąłem więc nikomu już nie udzielę głosu. Jedyne co dowiedziałem się, że

Rada Dzielnicy Grabówek dziś otrzymała informację, co nie wynika z tego, że dziś do nich klub radnych Gdyńskiego Dialogu wysłał, tylko dziś dostali ten projekt z Biura Rady Dzielnicy, bo to padało w dyskusji, dla uczciwości wobec radnych Grabówka, warto powiedzieć, że po prostu nie mieli szansy odnieść się do projektu uchwały dotyczącego zmian w Strefie Płatnego Parkowania.

Głosowano wniosek w sprawie poprawka klubu KORMiL
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (17)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Joanna Zielińska
PRZECIW (10)
Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Wójcik
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Głosowano wniosek w sprawie poprawka klubu PiS
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 19, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (4)
Marek Dudziński, Beata Horała, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski
PRZECIW (19)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Dawid Biernacik, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Ireneusz Trojanowicz
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Głosowano w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
Wyniki głosowania
ZA: 24, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (24)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Marek Dudziński, Beata Horała, Paweł Stolarczyk, Małgorzata Wójcik
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/121/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie, zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie

i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej została podjęta: 24/0/4.

5.4 o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,

Ł.P.- To jest projekt, który na dobrą sprawę doprecyzowuje, co powinno być w uchwale inicjującej konsultacje, którą podejmuje Rada Miasta. Ten projekt też wprowadza określoną liczbę dni- 21- na podjęcie przez prezydent zarządzenia dotyczącego konsultacji zainicjowanych przez Radę Miasta, warto żebyśmy stosowali częściej ten mechanizm konsultacyjny, żebyśmy korzystali naprawdę z dużej możliwości, jaką dają konsultacje i wielu narzędzi konsultacyjnych, to nie tylko i wyłącznie jakieś ankiety, ale to są panele, to są różnego rodzaju debaty. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały, tak jak teraz rozmawiamy choćby o polityce parkingowej, to jest jeden z tematów, który można podjąć właśnie w ramach konsultacji, dziękuję bardzo.

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa zaopiniowała pozytywnie.

Dyskusja: brak
Głosowanie: 28/0/0

Głosowano w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni,
Wyniki głosowania
ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (28)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/122/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie, o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie 28/0/0.

5.5 Projekt uchwały ws. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024 - 2025"

Wiceprezydent Tomasz Augustyniak (T.A.)- Staję przed państwem z propozycją, abyście przyjęli program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 24-25, który jest w zasadzie efektem wcześniejszych działań podejmowanych przez gdyński samorząd. Program profilaktyki został napisany w poprzedniej kadencji i został poddany pod zaopiniowanie Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w kwietniu, w związku z tym, też jest zgodny ze wszelkimi rekomendacjami w tym zakresie. Intencją jest drodzy państwo uzupełnienie systemu powszechnego, ponieważ zakażenia *streptococcus pneumonie* są niebezpieczne

dla małych dzieci i seniorów. W kontekście małych dzieci wiadomo, kwestię tą zapewnia kalendarz szczepień, ten obowiązkowy, który jest realizowany przez w zasadzie stronę rządową, finansowany przez stronę rządową i realizowany powszechnie. Od 1 września 2023 roku doczekaliśmy się również finansowania szczepień, a konkretnie ich refundacji dla osób w wieku 65 plus, w której to grupie wiekowej śmiertelność po przebyciu inwazyjnej choroby pneumokokowej, tak naprawdę sięga 55%. Kolejną grupą, która też w statystykach jest szczególnie narażona na te najcięższe konsekwencje przebycia zakażeń pneumokokami są właśnie osoby 55 do 64 i ten program, który państwu przedkładamy, w zasadzie dotyczy zabezpieczenia tej grupy osób. Jeżeli chodzi o liczby, to na dzień 30 czerwca 2023 w Gdyni mieliśmy w tej grupie wiekowej, do której program się odnosi 26795 osób. W związku z tym program, który państwu proponujemy, który został wcześniej przygotowany, przewiduje zabezpieczenie 2,24% populacji w odniesieniu przede wszystkim do osób, które są w tzw. grupie podwyższonego ryzyka, czyli z jednym czynnikiem chorobowym, bądź więcej, który by wskazywał na ciężki przebieg po zakażeniu pneumokokami, oczywiście program przewiduje również taką sytuację, w której nie będziemy w stanie wykorzystać w odniesieniu do grupy ryzyka tych szczepionek, wówczas w tej grupie wiekowej o której mówimy dostęp będzie powszechny Co do kosztów programu. Będzie on kosztować z założenia 240 tysięcy złotych przez lata 2024-2025 z racji tego, że startujemy bardzo późno, bo państwa dzisiejsza decyzja, jeżeli będzie pozytywną, będzie skutkować uruchomieniem konkursu na realizatora tego programu. W związku z tym istnieje duże ryzyko, że będziemy musieli się mocno nagimnastykować, aby ten program w założonym czasie zrealizować. Co do populacji, którą chcemy objąć tą interwencją, to 600 osób, o których mówiłem, czyli 2,24%, które wynikało z tej liczby osób wskazanych w grupie wiekowej. Mogę też powiedzieć o tym, czego dotyczyć będzie program, będą to działania informacyjno- promocyjne dotyczące profilaktyki zakażeń pneumokokami. Jak tych zakażeń unikać, będą to również działania promocyjne w tym kontekście działania medialne, będą to badania lekarskie kwalifikujące osoby do szczepień, jak i podanie samej szczepionki i indywidualna edukacja zdrowotna, która również jest w ten program wpisana. Proszę państwa o przyjęcie tego programu, dziękuję bardzo.

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- opinia pozytywna

Dyskusja: brak

Głosowano w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024 - 2025”
Wyniki głosowania
ZA: 28, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (28)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/123/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie, przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń

pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024 - 2025" została podjęta jednogłośnie 28/0/0.

5.6 odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni

T.A.- Szanowni Państwo, tym razem uchwała dotycząca odwołania ze składu Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni pana Przewodniczącego Bartosza Bartoszewicza, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją to w zasadzie, zarówno statut ośrodka, jak i przepisy, na których podstawie ten statut został stworzony przewidują w tym przypadku okoliczność odwołania osoby, która składa rezygnację z pełnionej funkcji właśnie w Radzie Społecznej i o to proszę.

Dyskusja:

B.B.- Chciałem jedynie poinformować, że faktycznie taką rezygnację złożyłem. W obecnej sytuacji, zarówno w SPZOZ jakim jest OPiTU i Pogotowie, działają funkcjonują, ja zauważyłem, że są różnice w postrzeganiu tych instytucji i sposobie realizowania przez panią prezydent. Nie widzę możliwości dalszego reprezentowania pani prezydent w tym gronie. Niemniej jednak, kiedy będziemy ustalać skład nowej rady być może dołączę, ale już jako przedstawiciel Rady Miasta. Była to moja świadoma decyzja, chciałem powiedzieć, że proceduralnie, choć mam pewne wątpliwości czy powinienem głosować, dlatego nie będę głosować, żeby nie było potencjalnych zarzutów w kwestii formalnej. Ale to była faktycznie moja decyzja, bardzo dziękuję panie prezydencie za przygotowanie tej uchwały.

Głosowano w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni
Wyniki głosowania
ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (27)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
BRAK GŁOSU (1)
Bartosz Bartoszewicz
NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/124/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie, odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni, została podjęta: 27/0/0

5.7 ws. powołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni

T.A.- Drodzy państwo w ślad za poprzednią uchwałą, warto przypomnieć, że na podstawie art. 48 ust.6 pkt 2 lit. a Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, przewodniczącym Rady Społecznej podmiotu leczniczego utworzonego przez jednostkę Samorządu Terytorialnego jest Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona. W związku z tym pani prezydent wskazała do reprezentowania w tej radzie moją osobę.

Ja przy tej okazji też podziękuję panu radnemu Bartoszewiczowi za tą deklarację, będę też bardzo rad jeżeli w tej radzie się spotkamy.

Głosowano w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (13)Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna
PRZECIW (11)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Jarosław Kłodziński, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Larysa Kramin, Agnieszka Tokarska
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/125/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie, powołania przewodniczącego Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni, została podjęta: 13/11/4

5.8 ws. odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni.

T.A.- Szanowni Państwo w nawiązaniu do uchwały dotyczącej Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień. Powód wystąpienia z projektem tej uchwały jest państwu znany, rezygnacja dotychczasowego przewodniczącego, czyli pana Bartosza Bartoszewicza. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.

Głosowano w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni
Wyniki głosowania
ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (27)Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
BRAK GŁOSU (1)
Bartosz Bartoszewicz
NIEOBECNI (0)

Uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/126/24 z dnia 28.08.2024 w sprawie, odwołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni, została podjęta: 27/0/0

Ad 5.9 powołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni.

T.A.- W zasadzie podobna sytuacja, jak w przypadku OPiTU, z racji tego, że przewodniczącym z mocy prawa przywołując Ustawę o działalności leczniczej jest

Prezydent Miasta lub osoba wyznaczona. Pani prezydent w tym przypadku również wyznaczyła mnie, jako kandydata do tej rady, dziękuję bardzo.

Głosowano w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społecznej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 18, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne
ZA (10)
Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna
PRZECIW (18)
Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
BRAK GŁOSU (0)
NIEOBECNI (0)

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot** przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Jakubowi Ubychowi.

Ad 5.10

Projekt przedstawiła Zastępczyni Naczelnika Wydz. Edukacji **Agnieszka Kamińska-Klimczyk**: Gmina Miasta Gdyni już w 2023 r. podpisała porozumienie z Gminą Kosakowo, więc byłaby to kontynuacja tego porozumienia, na mocy którego prowadzenie zadań publicznych w zakresie realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć świetlicowych dla dzieci 6-letnich z terenu Gminy Kosakowo byłoby organizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 funkcjonującym przy ul. Kazimierza Porębskiego 21, czyli w Szkole Podstawowej nr 43, prowadzonej przez Gminę Miasta Gdynia.
Uchwała, która ma być podjęta jest kontynuacją wcześniej podjętej współpracy. W poprzednim roku szkolnym dzieci uczęszczających do naszej szkoły było 50. W tej chwili zostałyby otwarte 4 oddziały dla 100 dzieci.
Po podjęciu uchwały w sprawie porozumienia Gmina Miasta Gdyni otrzyma zwrot rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci zamieszkałych w Gminie Kosakowo, a uczących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.
Jeśli chodzi o skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały, to porozumienie w 2023 r. Gmina Miasta Gdyni otrzymała zwrot kosztów kształcenia dzieci w wysokości 138.556,47 zł, a w 2024 roku szacowany zwrot kosztów wynosić będzie 329 908,53 zł.

Komisja Oświaty – opinia pozytywna – 5/0/0

Arkadiusz Dzierżyński poinformował, że ze względu na powiązania z Kosakowem nie będzie uczestniczył w głosowaniu.

Wyniki głosowania
ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała,

Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (2) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/127/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kosakowo została podjęta: 26/0/0.

Ad 5.11

Projekt przedstawiła Zastępczyni Naczelnika Wydz. Edukacji **Agnieszka Kamińska-Klimczyk**: Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli „szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego". Z uwagi na fakt, iż procedury dotyczące nadania szkole imienia zostały dopełnione, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Dyrektor Technikum Ekonomicznego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni wystąpili z wnioskiem o nadanie placówce imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. W treści uzasadnienia wskazują, iż wybrany przez całą społeczność szkolną patron "jest postacią, która swoja odwagą, poświęceniem i niezłomnością stanowi wzór do naśladowania. Jego życie i działania są doskonałym przykładem patriotyzmu, odwagi cywilnej oraz niezłomnej walki o prawdę i wolność".
Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni w chwili obecnej nie posiada patrona. Skutków finansowych w związku z wejście w życie uchwały nie ma.

Komisja Oświaty – opinia pozytywna – 5/0/0

W dyskusji wzięli udział:
- **Marek Dudziński** (wystąpienie klubowe): To bardzo ważna uchwała i też bardzo ważny dzień i niezwykle się cieszę, że właśnie ten patron został wybrany dla tego technikum. Chyba zasług i bohaterstwa, niezwykłej odwagi rotmistrza Witolda Pileckiego nie trzeba już dzisiaj nikomu tłumaczyć. Trochę ubolewam, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy i Samorządności odrzucili naszą rezolucję, w której sprzeciwialiśmy się wyłączeniu z wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej tej jakże ważnej postaci, więc liczę na to, że pan Przewodniczący w jakiś sposób naprawi swój błąd odrzucając naszą rezolucję i zagłosujemy wspólnie za tym, aby Technikum nosiło imię tak ważnego i wielkiego patrona.

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska,

Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/128/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie nadania imienia Technikum Ekonomicznemu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni została podjęta: 27/0/0.

Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot** przejął prowadzenie obrad od Wiceprzewodniczącego Jakuba Ubycha.

Ad 5.12

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot:** Ten projekt uchwały wynika z pisma, jakie do nas wpłynęło z „Doliny Redy i Chylonki", że należy dokonać zmian przedstawicieli Miasta Gdyni i taki projekt został po prostu przygotowany, żeby tych zmian dokonać, czyli te które są już w projekcie uchwały zaprezentowane to są odwołania dotychczasowych delegatów, a część, która jeszcze nie jest rozstrzygnięta, gdyż wychodzę z założenia, że będzie więcej kandydatów niż jest miejsc, więc będziemy dopiero rozstrzygać w takiej preselekcji, a później przyjmiemy już uchwałę z wybranymi, nowymi reprezentantami naszego Miasta do Komunalnego Związku.
Jakub Ubych: Zatem w pierwotnej części należy wskazać, jaka będzie formuła głosowania. Jako, że mamy 4 miejsca, to w tym wypadku będziemy mieć 4 głosy z listy osób zgłoszonych.
T. Szemiot: Części obserwatorów życia publicznego w Gdyni, sesji Rady Miasta nie podobało się, że tak późno dowiedzieli się kto, jak głosował, więc żeby tę jawność w pełni zapewnić będziecie Państwo głosowali imiennie, będziecie odczytywani, będziecie wskazywać. Taka jest moja propozycja, żeby ten etap preselekcji odbył się w ten jawny sposób. Każdy z Was będzie mówił na kogo oddaje swój głos. Tak jak mówił pan Wiceprzewodniczący każdy z Was radnych może wskazać do 4 osób, na które oddaje swój głos w tym procesie potencjalnej preselekcji, bo na teraz jeszcze nikt nie jest zgłoszony, więc to będzie się w ten sposób odbywało. Zostały przygotowane odpowiednie tabele, na których będę prosił, żeby to było na bieżąco zapisywane przez członków Prezydium.

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa – opinia pozytywna – 7/0/0

W dyskusji wzięli udział:
- **Jarosław Kłodziński**: Tu rozmawiamy o powołaniu nowych kandydatów do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki", ale zakładam, że najpierw spróbujemy odwołać poprzednich. Ja z racji tej, że byłem delegatem w poprzedniej kadencji, w tym roku rezygnuję, nie chcę być delegatem, dlatego wstrzymam się do głosu, bo nie będę brał udziału w głosowaniu.
- Tadeusz Szemiot: Rozumiem, że pan radny sugeruje, żebyśmy rozbili uchwałę na dwie, czyli najpierw odwołująca? Zatem możemy dokonać próby rozbicia tej sprawy na dwie. Dokonam zatem takiej autopoprawki, że wykreślę ten paragraf, poświęcony wyborowi nowych i pozostawię wyłącznie w projekcie uchwały paragraf dotyczący odwołania, a następnie składam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt, dotyczący powołania delegatów do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" i umieszczenie go bezpośrednio za tym punktem, dotyczącym odwołania.

Przewodniczący **Tadeusz Szemiot** zarządził 10-minutową przerwę.

T. Szemiot: Lepsze jest czasem wrogiem dobrego. Ten projekt uchwały, który mamy w tej chwili procedowany uzyskał opinię prawną, więc jest ze wszech miar prawidłowy. Natomiast mamy problem kadrowy, że w tej chwili pozyskiwanie opinii prawnej pod de facto nową uchwałą, która powstałaby w wyniku rozbicia tej obecnie istniejącej, na dwie, nie mamy w tej chwili radcy prawnego, bo jest 17.20, który by nas sprawnie i szybko obsłużył. Zatem jednak będziemy procedować taki projekt uchwały, jaki został złożony do porządku obrad i taki, jaki ma akceptację prawną, czyli zawierający jednocześnie odwołanie dotychczasowych przedstawicieli, powołanie nowych i ustalenie zasad kumulacji głosów w jednej uchwale. Jeżeli ta uchwała nie uzyska odpowiedniej liczby głosów, to ona po prostu nie zostanie przyjęta i w ten sposób Wysoka Rada wyrazi swoją opinię na temat tego projektu uchwały. Jeżeli padnie wniosek o odrzucenie projektu, to będziemy go głosować. Zatem wracamy do dyskusji.

W dyskusji wzięli udział:
- **Dominik Aziewicz:** Chciałbym zgłosić 3 kandydatury w imieniu klubu KORMiL: kandydaturę Tadeusza Szemiota, kandydaturę Norberta Anisowicza i kandydaturę Łukasza Piesiewicza. Jeśli dobrze rozumiem mam też zaproponować osobę, która będzie dysponowała głosami i proponuję Tadeusza Szemiota w takiej sytuacji.

Tadeusz Szemiot, Norbert Anisowicz i **Łukasz Piesiewicz** wyrazili zgodę na kandydowanie.

- **Dawid Biernacik:** Szkoda, że pan radny nie uzasadnił chociaż w jednym zdaniu, dlaczego akurat takie kandydatury powinniśmy poprzeć, dlaczego akurat te osoby w KZG miałbym poprzeć, chciałbym wiedzieć. Natomiast my, jako klub Gdyńskiego Dialogu, zgłaszamy kandydaturę Emilii Rogały, z racji tego, że była ona wieloletnią Przewodniczącą Rady Dzielnicy i kandydowała także z okręgu Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, zajmowała się wiele lat tematem Ekodoliny. Także jej wykształcenie magister prawa oraz doświadczenie zawodowe będą bardzo przydatne przy pełnieniu tej funkcji. Zawodowo zajmuje się systemem jakościowo-środowiskowym ISO w firmie produkcyjno-handlowej, także uważamy, że będzie bardzo dobrym kandydatem na członka tego związku.

Emilia Rogała wyraziła zgodę na kandydowanie.

- **Dominik Aziewicz** (Ad Vocem): Razem z klubem KORMiL zdecydowaliśmy się wystawić 3 kandydatury osób, które mają różne doświadczenie samorządowe. Jest to Tadeusz Szemiot, którego doświadczenia chyba nie trzeba tłumaczyć, wieloletni radny, wcześniej radny dzielnicy. Jest to Łukasz Piesiewicz znany od 10 lat działacz ruchów miejskich i Norbert Anisowicz, który jest naszym najmłodszym radnym, ale jest też doświadczonym samorządowcem, byłym radny dzielnicy Dąbrowa i obecnie przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, więc również wnosi inny rodzaj doświadczenia.
- **Bartosz Bartoszewicz**: Chciałbym zgłosić radnego z dużym doświadczeniem, m.in. jako członka Komisji Gospodarki Komunalnego, doświadczeniem, jako radny miasta – pana Jakuba Ubycha.

Jakub Ubych wyraził zgodę na kandydowanie.

- Marek Dudziński: Są 4 miejsca dla przedstawicieli Rady Miasta. Tak się akurat składa, że są również 4 kluby w Radzie Miasta. Niestety już widać jasno, że Państwo z Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy i Samorządności Wojciecha Szczurka już właściwie te miejsca zagospodarowali, a szkoda, ponieważ obiecali Państwo, że będzie inaczej. Tutaj pan Norbert tak pięknie mówił, żebyśmy zrobili coś razem, wspólnie. Właśnie widać, jak to wygląda w Waszym wykonaniu. Nawet nie ma sensu, żebyśmy my kogokolwiek zgłaszali, bo już widzimy, jak te miejsca zostały przez Państwa podzielone. Szkoda, bo myśleliśmy, że faktycznie wprowadzą Państwo nowy porządek, ale widzę, że stara szkoła Samorządności, czyli konsumowanie miejsc dla swoich, jest dalej żywa. Szkoda. Mogło być inaczej.
- **Arkadiusz Dzierżyński:** My jako Inicjatywa Polska zawsze wsłuchiwaliśmy się w głos naszych wyborców. W ten sposób np. wsłuchiwaliśmy się w 2018 r., gdzie jako partia lewicowa, gdzie inne partie z lewicy nas odsądzały od czci i wiary, jako zdrajców wartości, przystąpiliśmy do Koalicji Obywatelskiej, bo wsłuchaliśmy się w głos naszych wyborców. Tak samo wsłuchaliśmy się w głos w kwietniu, gdy kandydowaliśmy w wyborach samorządowych. Tutaj np. w Gdyni ja się wsłuchałem w głos swoich wyborców, że kandydowałem de facto w opozycji do poprzedniej władzy. Zatem panie Jakubie nic osobistego, jest pan wspaniałym, merytorycznym człowiekiem, ale niestety vox populi, vox dei. Wyborcy nie pozwalają mi poprzeć Pańskiej kandydatury.

<u>Głosowano imiennie w sprawie wyboru kandydatów:</u>

- **Norbert Anisowicz:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Dominik Aziewicz:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Bartosz Bartoszewicz**: Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Dawid Biernacik:** Emilia Rogała
- **Teresa Bysewska:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Mariusz Bzdęga:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Marek Dudziński** odmówił udziału w głosowaniu
- **Arkadiusz Dzierżyński**: Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot
- **Beata Horała** odmówiła udziału w głosowaniu
- **Jarosław Kłodziński:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Kłopotek Główczewska Natalia:** Emilia Rogała
- **Larysa Kramin:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Łukasz Piesiewicz:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Emilia Rogała** ze względu na kandydowanie nie wzięła udziału w głosowaniu
- **Anna Salomon:** Emilia Rogała
- **Marcus da Silva:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Emilia Rogała
- **Paweł Stolarczyk** odmówił udział w głosowaniu
- **Monika Strzałkowska:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Łukasz Strzałkowski:** Emilia Rogała

- **Tadeusz Szemiot:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Szpajer Anna:** Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych, Emilia Rogała
- **Mariola Śrubarczyk Cichowska:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Agnieszka Tokarska:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot
- **Ireneusz Trojanowicz**: Emilia Rogała, Jakub Ubych
- **Jakub Ubych:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot
- **Małgorzata Wójcik:** Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych
- **Beata Zastawna**: Emilia Rogała
- **Joanna Zielińska:** Łukasz Piesiewicz, Tadeusz Szemiot, Jakub Ubych, Emilia Rogała

Wyniki głosowania

- Norbert Anisowicz - 15 głosów
- Łukasz Piesiewicz - 18 głosów
- Emilia Rogała - 9 głosów
- Tadeusz Szemiot - 18 głosów
- Jakub Ubych - 15 głosów

Największą liczbę głosów uzyskali: Tadeusz Szemiot, Łukasz Piesiewicz, Norbert Anisowicz i Jakub Ubych.

- Marek Dudziński (replika): Miało być transparentnie, a wcale nie jest, ponieważ z tych liczb mieszkańcy na nagraniu nie widzą kto, jak głosował. Gdyby zrobić elektroniczne głosowanie tak, jak poprzednio, to każdy mieszkaniec widziałby na kogo oddał głos, a niestety mikrofon, bo też oglądałem to nie raz na sesji, nie zbiera głosów z sali, więc proszę, żeby każdy radny przyszedł i powiedział na kogo głosował. Ja odmówiłem udziału w tej farsie.
- Tadeusz Szemiot: Nie będziemy powtarzać tej procedury. Ja mam takie zdanie, że nie należy tego powtarzać, bo to byłoby dopiero farsa. Wszyscy Państwo radni uczestniczyliście w tej procedurze i było słychać, jak głosujecie. W protokole oczywiście taka informacja będzie. Jak nie elektronika w esesji nam uniemożliwia odpowiednie, szybkie i sprawne pokazanie kto jest głosował, to teraz się okazuje, że niestety mikrofon nie pracuje w sposób właściwy. Natomiast rozumiem panie radny, że do samej procedury pan nie ma wątpliwości. Panu się tylko nie podoba, że nikt nie słyszał.
- Jakub Ubych: Tu jest informacja kto jak głosował.
- T. Szemiot: W takiej sytuacji bardzo proszę to zeskanować i wrzucić na ekran, żeby zaspokoić potrzeby na bieżąco. Formę ma to notatki bieżącej, wykonywanej przez radnych, którzy prowadzili notatki kto, jak głosował.
Jeszcze pozostaje nam kwestia kumulacji głosów. Mój wniosek jest taki, żeby kumulacja była w ten sposób, że w pierwszej kolejności przysługują głosy mojej osobie, następnie już bym sugerował alfabetycznie, czyli Norbert Anisowicz, Łukasz Piesiewicz i Jakub Ubych.

Wyniki głosowania

ZA (17) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

PRZECIW (6) Dawid Biernacik, Natalia Kłopotek Główczewska, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Arkadiusz Dzierżyński
BRAK GŁOSU (4) Marek Dudziński, Beata Horała, Emilia Rogała, Paweł Stolarczyk

UCHWAŁA NR VI/129/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki", powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów została podjęta: 17/6/1.

Ad 5.13

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot:** Propozycja, żeby ten Komitet Rewitalizacji uzupełnić wynika ze zgłoszonej woli, informacji od Prezydent Miasta Gdyni. Natomiast projekt jest wniesiony przez grupę 5 radnych. Musimy wskazać członków Komitetu Rewitalizacji.
W okręgu nr 1 zgłaszam kandydaturę pani Moniki Strzałkowskiej. To jest radna z tego okręgu, która będzie pracowała i mam nadzieję reprezentowała Radę Miasta w Komitecie Rewitalizacji. W okręgu nr 2 zgłaszam radną, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Mariolę Śrubarczyk Cichowską, a w okręgu nr 3 zgłaszam panią radną, przewodniczącą Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii Małgorzatę Wójcik.

W dyskusji wzięli udział:
- **Dawid Bernacik:** Uważamy, że w tym Komitecie powinien być przedstawiciel także innego klubu także zgłaszamy do Komitetu Rewitalizacji radną Beatę Zastawną w okręgu nr 3.

Radne **Monika Strzałkowska. Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik** i **Beata Zastawna** wyraziły zgodę na kandydowanie.

Tadeusz Szemiot: Czyli w okręgu nr 3 musimy dokonać preselekcji, które z nazwisk wpiszemy i spróbujmy udoskonalić metodę głosowania i skorzystać z mikrofonu mobilnego.

Głosowano imiennie w sprawie wyboru kandydatów:
- **Norbert Anisowicz:** Małgorzata Wójcik
- **Dominik Aziewicz:** Małgorzata Wójcik
- **Bartosz Bartoszewicz:** Małgorzata Wójcik
- **Dawid Biernacik:** Beata Zastawna
- **Teresa Bysewska:** Małgorzata Wójcik
- **Mariusz Bzdęga:** Małgorzata Wójcik
- **Marek Dudziński** odmówił udziału w głosowaniu
- **Arkadiusz Dzierżyński:** Małgorzata Wójcik
- **Beata Horała** odmówiła udziału w głosowaniu
- **Jarosław Kłodziński:** Małgorzata Wójcik
- **Kłopotek Główczewska Natalia:** Beata Zastawna
- **Larysa Kramin:** Małgorzata Wójcik
- **Łukasz Piesiewicz:** Małgorzata Wójcik
- **Emilia Rogała:** Beata Zastawna
- **Anna Salomon:** Beata Zastawna
- **Marcus da Silva:** Małgorzata Wójcik

- **Paweł Stolarczyk** odmówił udziału w głosowaniu
- **Monika Strzałkowska:** Małgorzata Wójcik
- **Łukasz Strzałkowski:** Beata Zastawna
- **Tadeusz Szemiot:** Małgorzata Wójcik
- **Szpajer Anna:** Małgorzata Wójcik
- **Mariola Śrubarczyk Cichowska:** Małgorzata Wójcik
- **Agnieszka Tokarska:** Małgorzata Wójcik
- **Ireneusz Trojanowicz:** Beata Zastawna
- **Jakub Ubych:** Małgorzata Wójcik
- **Małgorzata Wójcik:** Małgorzata Wójcik
- **Beata Zastawna:** Beata Zastawna
- **Joanna Zielińska:** Małgorzata Wójcik

Wyniki głosowania

- Małgorzata Wójcik - 18 głosów
- Beata Zastawna - 7 głosów

Wyniki głosowania

ZA (18) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska
PRZECIW (6) Dawid Biernacik, Natalia Kłopotek Główczewska, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Emilia Rogała
BRAK GŁOSU (3) Marek Dudziński, Beata Horała, Paweł Stolarczyk

UCHWAŁA NR VI/130/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji została podjęta: 18/6/1.

Ad 5.14

Projekt uchwały przedstawił wiceprezydent **Bartłomiej Austen**: W związku ze wskazaniem przez panią Prezydent nowego przedstawiciela, którym jest wiceprezydent Tomasz Augustyniak, proponujemy odwołanie pana Jarosława Kłodzińskiego.

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa – opinia pozytywna – 3/0/4

W dyskusji wzięli udział:

- **Tadeusz Szemiot:** Dotychczasowa praktyka, która nigdy nie była zaskarżona w żaden sposób ani nie została uchylona przez wojewodę pomorskiego, była taka, że to w kompetencji Rady Miasta było wskazywanie delegata do tego związku. Byłoby to z mojej strony daleko idącym, wydaje mi się nawet nie do końca prawidłowym podejściem, gdybym tylko i wyłącznie na podstawie uzasadnienia projektu uchwały w tej sprawie uznał, że to jest kompetencja Prezydenta. Wydaje mi się, że nie możemy na tej podstawie wyłącznie zdecydować, szczególnie w kontekście wieloletniej praktyki, dotyczącej tego projektu uchwały, więc zachęcam Państwa, żeby zagłosować przeciw temu projektowi uchwały, wniesionemu przez Prezydent Miasta Gdyni.
Jednocześnie chciałbym państwa poinformować o woli do opracowania wspólnie kwestii dotyczących reprezentacji Miasta Gdyni i w tych radach społecznych placówek, o

których dzisiaj rozmawialiśmy przy okazji wskazywania Przewodniczącego tej Rady Społecznej, jak również innych związków do których należy nasze Miasto i to będzie pewnie ten moment, w którym będziemy wspólnie decydowali o tym, jakich dokonać zmian. Natomiast zachęcam Państwa, żeby odrzucić projekt uchwały wniesiony przez Prezydent Miasta Gdyni.

Wyniki głosowania
ZA (10) Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna
PRZECIW (18) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot** przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Jakubowi Ubychowi.

Ad 5.15

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/16 w Gdyni. Są to kolejne uchwały z szeregu uchwał, które prezentowałem Państwu na poprzedniej i jeszcze poprzedniej sesji Rady Miasta. Jest to kontynuacja pewnego programu i praktyki legalizacji zabudowy, która miała miejsce na tym terenie naszego miasta. Tak, jak Państwu wspominałem, dzierżawcy odnośnie, których uchwały Państwu prezentuję wywiązali się z obowiązków, zawartych w 30-letnich umowach: wykonali dom zgodnie z pozwoleniem na budowę, dom został odebrany przez PINB i mają prawo ubiegać się o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, które Pastwo widzicie na załączniku do uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (24) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Łukasz Strzałkowski
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/131/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/16 w Gdyni została podjęta: 24/0/1.

Ad 5.16

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Działka oznaczona numerem porządkowym 19 o drobnej różnicy. Znajduje się na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 110, obręb oczywiście Redłowo. Tym razem powierzchnia 522 m^2. Zgodnie z planem zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne. Dokładnie analogiczna sytuacja, jak w uchwale poprzedniej.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (25) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/132/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/19 w Gdyni została podjęta: 25/0/0.

Ad 5.17

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Tym razem oznaczenie ewidencyjne nieruchomości 76. Powierzchnia troszkę mniejsza 359 m^2. Dokładnie takie samo przeznaczenie w planie. Sytuacja analogiczna, jak w dwóch poprzednich projektach uchwał.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (25) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/133/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/25 w Gdyni została podjęta: 25/0/0.

Ad 5.18

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości nr 33.

Powierzchnia nieruchomości 412 m^2. Dokładnie takie samo przeznaczenie w planie, czyli zabudowa jednorodzinna i małe domy mieszkalne. Dokładnie ten sam system 30-letnich umów dzierżawy. Kolejny z dzierżawców, który wywiązał się z obowiązków, do których zobowiązał się podpisując umowę.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (25) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/134/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/79 w Gdyni została podjęta: 25/0/0.

Ad 5.19

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Jesteśmy przy ul. Chabrowej. Mamy tu dwie nieruchomości oznaczone nr 1143/1 i 1148, obręb Pustki Cisowskie, o łącznej powierzchni 88 m^2. Oczywiście, jak Państwo spojrzycie na załącznik, ich wielkość i cechy geometryczne sprawiają, że nie są to samodzielne nieruchomości. Nie mogą zostać samodzielnie zagospodarowane i tak też dzisiaj proponuję Państwu ich sprzedaż na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych dwóch działek, zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy. Jak Państwo widzicie obie te nieruchomości stanowią komunikację z drogą publiczną dla nieruchomości, będących własnością osób fizycznych. Znajdują się na nich fragmenty dojść do budynków, wjazdy do garaży oraz odcinki przyłączy.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (25) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik
UCHWAŁA NR VI/135/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej w Gdyni została podjęta: 25/0/0.

Ad 5.20

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości 1178/3, obręb Chwarzno-Wiczlino. Działka o powierzchni 3634 m^2. Jest to nieruchomość w pełni samodzielna, dlatego zbywana będzie, jeśli Państwo zdecydujecie się podjąć tą uchwałę, w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego. Co prawda nie obowiązuje tutaj miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego, ale, jak Państwo widzicie, jest to nieruchomość bezpośrednio usytuowana w okolicy drogi S6, w okolicy obwodnicy pomiędzy terenem wykorzystywanym warsztatowo, przemysłowo na działalność gospodarczą. Obecnie zlokalizowana tam jest m.in. blacharnia, lakiernia. Część tej nieruchomości wykorzystywana jest dzisiaj w postaci umowy dzierżawy.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (24) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mariusz Bzdęga
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI//24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej została podjęta: 24/0/1.

Ad 5.21

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Część działki oznaczonej nr 1083/2, obręb Pustki Cisowskie. Jak Państwo widzicie nieruchomość zabudowana dwoma obiektami usługowymi. Nie obowiązują tu zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to uchwała o charakterze porządkowym. Jak Państwo widzicie część tych budynków, przynajmniej w jednym przypadku jest zlokalizowana na nieruchomości, która stanowi własność Gminy Miasta Gdyni, co oczywiście dla właściciela zabudowy stanowi formalny problem dokonywania jakichkolwiek czynności, czy o charakterze budowlanym czy kredytowym, dlatego też prezentuję Państwu projekt uchwały z jednocześnie zatwierdzonym projektem podziału, o czym wspominałem na dwóch poprzednich sesjach Rady Miasta. Wydzielone zostaną dwie nieruchomości: jedna o powierzchni około 13 m^2 i 4 m^2, dołączone do nieruchomości naprzeciw leżących dokładnie przy nieruchomościach przez nas wydzielanych, celem poprawy warunków zagospodarowania tych nieruchomości i celem uregulowania stanu prawnego budynków, które dzisiaj znajdują się na działkach prywatnych.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (24) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik,

Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Łukasz Piesiewicz
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Tadeusz Szemiot, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/137/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jaskółczej w Gdyni została podjęta: 24/0/1.

Ad 5.22

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Nieruchomość oznaczona w obrębie Redłowo jako działka nr 613, o powierzchni 38 m^2. Zgodnie z miejscowym planem, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych. Z uwagi na jej wielkość i cechy geometryczne, kształt nie stanowi działki budowlanej. Po konsultacji z Biurem Planowania Przestrzennego niestety też działka sąsiednia nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a mianowicie granica działki znajduje się zbyt blisko domu, dzisiejsza sprzedaż pozwoli uregulować i doprowadzić do zgodności z powyższym rozporządzeniem, dlatego też proponujemy Państwu sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki bezpośrednio przyległej, zabudowanej domem mieszkalnym.
Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (25) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (3) Arkadiusz Dzierżyński, Monika Strzałkowska, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/138/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korczaka została podjęta: 25/0/0.

Ad 5.23

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Także obręb ewidencyjny Redłowo. Działka nr 852 o powierzchni 123 m^2. Zgodnie z miejscowym planem tereny zabudowy jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, wielkość, cechy geometryczne, brak dostępu do drogi publicznej, jak Państwo widzicie nieruchomość jest zlokalizowana pośród zabudowy jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. Na dzień dzisiejszy nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania, zarówno nieruchomościom położonym powyżej, jak spojrzycie Państwo na załącznik graficzny, jak i jednej nieruchomości zlokalizowanej poniżej. Nieruchomość, o której dzisiaj

rozmawiamy, została wykorzystana przez użytkownika działki posadowionej poniżej w formie, którą widzicie Państwo na dokumentacji fotograficznej i w sytuacji, w której ten podmiot przetargu ograniczonego nie wygra, będzie zmuszony wszystko, co na nieruchomości gminnej zlokalizował usunąć.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (23) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Emilia Rogała
BRAK GŁOSU (4) Arkadiusz Dzierżyński, Monika Strzałkowska, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/139/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów została podjęta: 23/0/1.

Ad 5.24

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Obręb Obłuże, działka oznaczona nr 1417/7, o powierzchni 73 m^2. Zgodnie z miejscowym planem stanowi KDW-X, czyli ciąg pieszo-jezdny wewnętrzny. Jak Państwu tłumaczyłem na poprzedniej bądź jeszcze wcześniejszej sesji Rady Miasta, oczywiście nie jest to droga publiczna. Droga wewnętrza i tego typu ciągi piesze mogą być zbyte na rzecz użytkowników, korzystających z tej drogi. Jak Państwo spojrzycie na mapę wszystkie inne nieruchomości położone przy tej działce zlokalizowane i skomunikowane są od ul. Kołodziejskiej i ul. Rymarskiej. Jedna nieruchomość wnioskodawcy jest budynkiem oznaczonym nr 8A na dzień dzisiejszy nie ma komunikacji z drogą publiczną. Wnioskodawca, który ewentualnie stałby się beneficjentem sprzedaży na rzecz sąsiada jest także częściowo właścicielem tego ciągu pieszo-jezdnego wewnętrznego, więc jedynym sensownym rozwiązaniem na uregulowanie sytuacji prawnej i zapewnienie dojazdu właścicielowi przedmiotowej nieruchomości jest zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (23) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Anna Salomon

BRAK GŁOSU (4) Arkadiusz Dzierżyński, Monika Strzałkowska, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/140/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rymarskiej została podjęta: 23/0/1.

Ad 5.25

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Jesteśmy w Redłowie, nieruchomość oznaczona nr 1262 o powierzchni 121 m^2, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni oraz nieruchomość, którą Gmina w wyniku tej transakcji chciałaby pozyskać oznaczona nr 1263 obręb Redłowo, o powierzchni 12 m^2, będąca własnością osób fizycznych i jednocześnie właściciela domu przy którym znajduje się nieruchomość gminna. Proponujemy Państwu zamianę tych nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż rozmawiamy o jednym podmiocie, który do tej transakcji z gminą jest w stanie podejść, oczywiście różnice wynikające z wyceny tych gruntów i dopłata z tego tytułu zostanie uiszczona. Nieruchomość gminna jest nieruchomością większą, więc po wykonaniu operatów szacunkowych różnica wartości tych nieruchomości zostanie pokryta przez wnioskodawcę. Oczywiście nieruchomość o której mówimy jest nieruchomością niesamodzielną. Kształt, wielkość,
cechy geometryczne sprawiają, że nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość. W oparciu o opinię Biura Planowania Przestrzennego także tylko i wyłącznie tej nieruchomości poprawia warunki zagospodarowania, bo po raz kolejny ta nieruchomość nie spełnia rozporządzenia warunków technicznych, odnośnie budynków i ich usytuowania. Granica nieruchomości od budynku z oknem powinna wynosić 4 metry, od budynku bez okna 3 metry. My dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której ta granica wynosi 1,7 metra.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (24) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (4) Arkadiusz Dzierżyński, Monika Strzałkowska, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/141/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osób fizycznych (ul. Heweliusza) została podjęta: 24/0/0.

Ad 5.26

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Jest to wniosek dotychczasowych dzierżawców. Mamy tutaj 4 podmioty, zlokalizowane w obrębie jednej uchwały, ponieważ i potencjalne

umowy dzierżawy dotyczą dokładnie takiego samego przeznaczenia i też znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy 321 m^2, oczywiście obręb Redłowo. Mamy tu części działek 1221/11, 1252 oraz 1256. Jak wspomniałem przeznaczenie przedmiotowych umów dzierżawy – działki przydomowe.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (24) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (4) Arkadiusz Dzierżyński, Monika Strzałkowska, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/142/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika została podjęta: 24/0/0.

Ad 5.27

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Przy ul. Pawiej 2 nieruchomość oznaczona nr 1072 obręb Pustki Cisowskie. Tym razem jest to nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami, obiektem mieszkalnym w którym mieszka wnioskodawca. Na dzień dzisiejszy nie przedstawia woli zakupu przedmiotowej nieruchomości. W związku z czym kontynuujemy umowę dzierżawy.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (25) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Beata Zastawna
BRAK GŁOSU (2) Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik

UCHWAŁA NR VI/143/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej została podjęta: 25/0/1.

Ad 5.28

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i

Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Rozmawiamy o nieruchomości oznaczonej nr 1221/10 obręb Redłowo, powierzchnia 95 m^2. Może Państwo pamiętacie, na którejś z poprzednich sesji prezentowałem Państwu uchwałę o zbyciu nieruchomości oznaczonej nr 1221/9 po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest to nieruchomość przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, wolnostojącą. Wcześniej beneficjent tej uchwały o której dzisiaj rozmawiamy dzierżawił część tej nieruchomości, wtedy powierzchnia tej dzierżawy wynosiła 405m^2. na dzień dzisiejszy zostało 95 m^2, których użytkownik chciałby kontynuować umowę na działkę przydomową. Na terenie posadowione jest pomieszczenie gospodarcze połączone z budynkiem wnioskodawcy.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (24) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Beata Zastawna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Larysa Kramin
BRAK GŁOSU (3) Mariola Śrubarczyk Cichowska, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/144/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego została podjęta: 24/0/1.

Ad 5.29

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Rozmawiamy o nieruchomości o której rozmawialiśmy dosyć niedawno na sesji Rady Miasta. Przemyska 58, Mały Kack, działka oznaczona nr 996 oraz 1263 o łącznej powierzchni 528 m^2. Jest to nieruchomość, która już od lat 60. oddana była w dzierżawę dla jej dzisiejszych użytkowników bez możliwości posadowienia na niej jakichkolwiek nakładów. Niestety zdarzyło się inaczej. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której mieszkańcy tego budynku chcieliby podjąć trud na zalegalizowanie tej zabudowy. Zalegalizowanie tej zabudowy może być czynnością bardzo czasochłonną i kosztowną. Są to osoby, które jeszcze w zeszłym roku uzyskały zgodę na zawarcie umowy na 2 lata, celem dokonania tej legalizacji. Osoby te zwróciły się na interwencję do p. Prezydent z wnioskiem, żeby ten termin przedłużyć do lat 5 z uwagi iż jest to proces tak, jak wspomniałem kosztowny i czasochłonny, stąd dzisiejszy projekt uchwały, aby przedstawić potencjalnym dzierżawcom możliwość zawarcia umowy na lat 5, w której zobligowani będą do zalegalizowania tej zabudowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia **negatywna** – 0/6/1

W dyskusji wzięli udział:
- **Łukasz Piesiewicz:** Ja się tam przejechałem rowerem, żeby zobaczyć, jak wygląda ta nieruchomość. Rzeczywiście ona jest dosyć zaniedbana. Nie jestem w stanie określić czy ktoś tam mieszka czy nie. Wyglądała od strony Przemyskiej na bardzo zaniedbaną, ale clou tego, co chcę powiedzieć to to, że ci Państwo, którzy mają tę nieruchomość, mają

ofertę podpisania umowy 2-letniej i w trakcie obrad Komisji wyszliśmy z założenia, że mają 2 lata, bo mogą podpisać umowę, którą już mają na stole na 2 lata, jeśli po 2 latach okaże się, że cały czas nie udało im się doprowadzić czynności legalizacyjnych do końca, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść im na rękę dalej. Chodzi o to, że ta umowa jest już przygotowana i z tego, co nam przedstawiono ci Państwo odmówili jej podpisania, licząc na dłuższą. Myślę, że też musimy dbać o interes Miasta.

Wyniki głosowania
PRZECIW (22) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Beata Zastawna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Dawid Biernacik, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Ireneusz Trojanowicz, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Małgorzata Wójcik

Uchwała nie została podjęta.

Ad 5.30

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Jesteśmy w obrębie Orłowo. Łączna powierzchnia 160 m^2. Część działek oznaczonych nr 2710, 2704 oraz 2711. Jest to wniosek wspólnoty mieszkaniowej, która jako dotychczasowy dzierżawca, chciałby kontynuować dzierżawę tego terenu. Jest to teren ogrodzony, zagospodarowany przez wspólnotę. Zgodnie z miejscowym planem zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań bądź jednorodzinna z pokojami gościnnymi.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/145/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Przemysława została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.31

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Część nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1264/2, obręb Mały Kack. Są to dotychczasowi dzierżawcy, którzy wystąpili z

wnioskiem o kontynuowanie umów dzierżaw z gminą z przeznaczeniem na działkę przydomową, na drobną rekreację, uprawę roślin i zieleń. To są ogródki przydomowe, które bardzo często znajdują się przy budynkach wielorodzinnych, w paterach tych budynków. Co prawda pierwszych ruchem przy nowych takich wnioskach jest kierowanie zapytania czy cała wspólnota nie chce tego wydzierżawić, jako wspólnota, żeby podjęli stosowną uchwałę i razem dbali o ten teren. Tu mówimy o sytuacji, w której te ogródki są wykorzystywane przez tych dzierżawców już od lat. Wystąpili z wnioskiem o kontunuowanie tej dzierżawy. Nie potrzeby, aby tego nie kontynuować. Jeżeli chodzi o miejscowy plan, zabudowa wielorodzinna niska.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/146/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.32

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Mamy 3 potencjalne umowy dzierżawy. 3 części nieruchomości. Część działki oznaczonej nr 1499/2, część działki 1499/3 oraz 1499/4. Wpłynęły wnioski właścicieli nieruchomości sąsiednich. Jest to typowa sytuacja w której nieruchomość gminna oddziela od drogi publicznej nieruchomości będące własnością osób prywatnych do momentu docelowego zbycia tak naprawdę w trybie bezprzetargowym na ich rzecz. Wiele takich uchwał Państwu prezentuję. Wnioskodawcy chcą dzierżawić. Na dzień dzisiejszy nie wyrażają woli zakupu.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/147/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Skarbka została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.33
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Obręb ewidencyjny Witomino-Radiostacja. Nieruchomość oznaczona nr 158/4, powierzchnia 20 m^2. Jest to umowa dzierżawy na punkt selektywnej zbiórki odpadów, czyli po prostu na pergolę śmietnikową. Jak Państwo wiecie kiedyś przepisy związane z geodezją wyglądały troszkę inaczej. Budynki były wyznaczane po ich obrysach, co niejednokrotnie sprawia, że wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają terenu na którym pergole mogą zlokalizować. W związku z czym lokalizują ją na terenach gminnych, jeżeli takowe w okolicy się znajdują. To jest właśnie taki przypadek.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/148/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Widnej została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.34
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Ul. Zaciszna. Oczywiście Orłowo. Nieruchomość oznaczona nr 2351 oraz 2350/2. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o kontynuację umowy dzierżawy z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – działkę przydomową. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w ogrodzeniu posesji. Macie Państwo płot wyrysowany na mapie, też jest widoczny na dokumentacji fotograficznej. Na dzień dzisiejszy nieruchomość w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni nie jest wykorzystywana. W związku z czym nie widzimy przeszkód, żeby tą umowę kontynuować. Zaznaczam umowa zawarta na czas nieoznaczony, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego może być wypowiedziana zawsze w trybie 3-miesięcznym.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk

Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/149/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zacisznej została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.35
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Tym razem jesteśmy na Oksywiu. Mamy 4 potencjalne umowy dzierżawy o powierzchni 300 m^2, a także o powierzchni 330 m^2. Nieruchomość oznaczona nr 1632, która zgodnie z miejscowym planem stanowi KD-X i parking. Jak Państwo widzicie w tym momencie na taki cel nie jest wykorzystywana i w najbliższej przyszłości nie będzie. Za to wykorzystywana jest przez gdyńskich mieszkańców na coś w rodzaju ogrodów działkowych, co prawda nie zrzeszonych w żadnej strukturze ROD w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, ale na nieruchomości gminnej chcieliby kontynuować umowy o których rozmawiamy na te 4 fragmenty zbliżone w powierzchni do 300 m^2.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0
Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/150/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Osada Rybacka została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.36
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Jesteśmy na Wzgórzu Św. Maksymiliana. Nieruchomość oznaczona nr 687 obręb Wzgórze, powierzchnia 240 m^2. Teren wykorzystywany jest przez dotychczasowego dzierżawcę jako zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności przedmiotowej nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z miejscowym planem - zabudowa wielorodzinna. Jak Państwo widzicie stanowi to opaskę wokół budynku wielorodzinnego. Także docelowo jest to nieruchomość do zbycia na rzecz wspólnoty. Dotychczas nie wyrazili takiej woli, w związku z czym proponujemy kontynuowanie umowy dzierżawy.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik,

Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/151/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kopernika została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.37

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji **Krzysztof Kowieski**: Jesteśmy w obrębie Chylonia. Oznaczenie ewidencyjne działki 1918, 1922 i 1926. Jest to po prostu wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chylońska 137 na lokalizację pergoli śmietnikowej, jak w przykładzie sprzed kilku uchwał.

Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/152/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.38

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta **Honorata Krupka**: Przedłożony projekt zmiany budżetu zakłada zmiany w planie dochodów i w planie wydatków o taką samą kwotę łącznie o 1.659.808 zł. Zwiększamy dochody o 1.759.359 zł. Są to tylko i wyłącznie dochody bieżące oraz zmniejszamy o 99.551 zł. Przeważnie są to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta, środki z odszkodowania.
Zmniejszenia dotyczą również środków z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych dochodów ze względu na brak porozumienia na uczestnictwo mieszkańców Sopotu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gdyni.
Jeżeli chodzi o równoczesne zmiany po stronie dochodów i wydatków, zwiększamy je o 220.900 zł i są to zadania bieżące, przede wszystkim są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z odszkodowania dla Placówki Opiekuńczo

Wychowawczej nr 2 oraz środki z darowizny na organizację wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3.
Dokonujemy szeregu zmian w wydatkach tak, jak wspomniałam kompensując zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących, na wszystkie działania zwiększamy je o łączną kwotę 1.659.808 zł.
Jeżeli chodzi o zwiększenia wydatków, wydatków majątkowych dokonujemy tutaj zmian w planach wydatków na zadania na łączną kwotę 619 442 zł. W uzasadnieniu jest wykaz tych zadań.
Wydatki bieżące natomiast zwiększamy o 7 589 165 zł. Szereg zadań w zakresie wydatków bieżących do realizacji na wnioski jednostek organizacyjnych naszego Miasta, jak również na zadania związane z realizacją programów unijnych i tutaj gł. będą podnoszone wydatki na realizację programów dla uczniów.
Jeśli chodzi o zmniejszenia wydatków, to zmniejszamy wydatki majątkowe o 4 951 788 zł i tutaj wszystkie zadania, jeżeli chodzi o zadania majątkowe, dokonujemy przeniesień wydatków do realizacji na rok 2025, przeważnie w związku ze zmianą terminów i prognozowanym poniesieniem wydatku dopiero na dane zadanie dopiero w roku 2025 i chciałabym tutaj uzupełnić moją wypowiedź na komisjach. Jeżeli chodzi o tą kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, to też jest przesunięcie środków na rok 2025. To zadanie również się dzieje.
Wydatki bieżące zmniejszamy o 1 597 011 zł i tutaj głównie po dokonaniu bieżącej analizy budżetu, zarówno tutaj w budżecie miasta, jak i budżetach jednostek organizacyjnych zmniejszamy wydatki bieżące zgodnie z wnioskami.
W punkcie VI uzasadnienia również przedstawiamy Państwu zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, które nie ma wpływu na ogólny wynik budżetu.
W ogóle ta uchwała po stronie dochodów i wydatków oczywiście plany się zwiększają, ale rozchody i deficyt budżetu oraz planowane przychody pozostają na tym samym poziomie.

Komisja Oświaty – opinia pozytywna – 5/0/0
Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia – opinia pozytywna – 6/0/0
Komisja Budżetowa – opinia pozytywna – 10/0/1

W dyskusji wzięli udział:
- **Łukasz Piesiewicz:** Chodzi mi o zwiększenie dochodów z odsetek na rachunkach bankowych miasta, bo jest dosyć duże, właściwie to jest większość po stronie dochodów bieżących. Jak wygląda teraz stan rachunków miasta i skąd takie dosyć dynamiczne zwiększenie tych odsetek? Z tego co widzę to raczej stopy procentowe się nie zmieniają. Czy Państwo dokonali jakiś dostosowań?
- **Marek Dudziński**: Z czego wynika potrzeba przeniesienia środków na 2025 rok. Mowa tu m.in. o modernizacji ul. Wiśniewskiego, utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora, zagospodarowanie terenów zielonych przy Dickmana, budowa rodzinnego domu dziecka. To są środki, które widzimy, że będą przenoszone, przez co prawdopodobnie opóźnimy też oddanie tych inwestycji. Chciałem się zapytać o przyczyny tych przeniesień i tym samym opóźnień.
- **H. Krupka**: Jeżeli chodzi o dochody z tytułu odsetek od lokat, to po dokonaniu analizy budżetu w zakresie już zrealizowanych odsetek od lokat na rachunkach bankowych, po prostu jest większy wpływ niż zakładano w projekcie budżetu.
Jeżeli miasto ma wolne środki, to one są po prostu lokowane. Staramy się rozeznać stopień oferowanego procentu takiej lokaty i lokujemy wolne środki na określony

termin. Bywa różnie. Czasami to są krótkie lokaty terminowe, np. 10-dniowe albo miesięczne i wtedy można w ten sposób podnieść dochody z tego tytułu. W tej chwili mamy lokatę wartości ok. 50 mln.
Jeżeli chodzi o przesuniecie tych zadań, to generalnie zawsze się powtarza powód zawarcia umowy i dokonania tych wydatków, które były zaplanowane na ten rok np. na pierwszy kwartał przyszłego roku albo w ten sposób zapisanie harmonogramu robót, że dopiero fakturowanie nastąpi w przyszłym roku, a tym roku np. pierwszy etap inwestycji czy zadania możliwy będzie do zafakturowania. Taki jest najczęstszy powód wszystkich tych zadań, które są przesunięte finansowo na 2025 r.
Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/153/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok – ref. Skarbnik Miasta została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.39

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta **Honorata Krupka**: Procedowany projekt zmiany uchwały zawiera w załączniku nr 1 wielkości wydatków planowanych na 2024 rok, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie. Oczywiście te zmiany wynikają zarówno z przed chwilą podjętej zmiany uchwały budżetowej, jak i wszystkich wcześniejszych wprowadzonych zmian zarządzeniem p. Prezydent. Dokonujemy zmiany wielkości limitów wydatków w latach 2024 – 2029 w związku ze zmianą harmonogramów właśnie realizacji przedsięwzięć o których też przed chwilą było pytanie w wykazie przedsięwzięć oraz w związku z wprowadzeniem nowych zadań. Tych zadań jest 9. Tak jak wspomniałam do budżetu zostały przyjęte zadania realizowane w związku z pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej i nazwy tych zadań również Państwo w objaśnieniach wszystkie macie wypisane, jak również wielkość wydatków bieżących i majątkowych w roku 2025 dostosowujemy do zmian, w związku z właśnie przenoszeniem tych zadań majątkowych do realizacji do płatności na rok kolejny.

Komisja Oświaty – opinia pozytywna – 5/0/0
Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia – opinia pozytywna – 6/0/0
Komisja Budżetowa – opinia pozytywna – 11/0/1

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna,

Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Łukasz Strzałkowski
UCHWAŁA NR VI/154/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.40

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta **Honorata Krupka**: Projekt uchwały to upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, przewidzianego w naszej uchwale budżetowej już od samego początku, czyli na etapie projektowania budżetu. Jest to kwota 121 mln zł. Ten kredyt długoterminowy jest przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w tym roku. Oczywiście tutaj nie ma wskazanych zadań, ponieważ w planowanym deficycie ujmuje się wszystkie te wydatki, które są ponad dochody miasta. W związku z tym uchwała ta określa terminy spłaty rat, które nastąpią od roku 2029 do 2037, a spłaty odsetek rozpoczną się od przyszłego roku i zakończą w roku 2037. Planowane raty do spłaty oraz wysokości planowanych odsetek są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Również te zapisy dokonywane są na poziomie projektu budżetu, a później uchwalania budżetu na dany rok. Oczywiście spłata kredytu i odsetek będzie dokonywana z dochodów własnych. Tak przewiduje ta uchwała i chciałam jeszcze wspomnieć, że podjęcie tej uchwały jest niezbędne, dlatego że jest to kredyt długoterminowy. W uchwale budżetowej zawieramy zawsze upoważnienia do zaciągania kredytów, pożyczek albo emitowania papierów wartościowych tylko i wyłącznie do zaciągnięcia i do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie oczywiście z artykułem 212 ustawy o finansach publicznych.
Jeszcze informacyjnie powiem, że jeżeli kredyt w takiej wysokości ostatecznie zostanie zaciągnięty, ponieważ jest to maksymalna kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu. Jaka będzie ta kwota ostateczna, to okaże się w grudniu, kiedy będziemy po dokładnej analizie dochodów i wydatków budżetu, tych dochodów majątkowych, ale również tych dochodów bieżących, które są w budżecie w tej chwili zrealizowane, które są zrealizowane ponad plan, ale również te, które są bez planu wprowadzane do budżetu, ponieważ wpływy rejestrujemy, jak również tych dochodów, które nie zostaną zrealizowane. Taka analiza czeka mnie we wrześniu i wszystkie te zmiany będzie Państwo radni mieli przedłożone na pewno w kolejnej zmianie uchwały budżetowej jeszcze w tym roku, jeszcze we wrześniu. Jeżeli w pełnej wysokości kredyt zostanie zaciągnięty, to biorąc pod uwagę stan obecnego zadłużenia miasta, które wynosi 895.350.000 zł, to biorąc pod uwagę 121 mln zaciągniętego kredytu, to dług na koniec roku wyniesie ponad miliard. Odsetki są zaplanowane, prognozowane do spłaty w Wieloletniej Prognozie Finansowej i będą realizowane dopiero od przyszłego roku.
Ja mogę tylko poprosić o podjęcie tej uchwały ze względu na, aby zagwarantować prawidłową realizację wszystkich zadań, które ujęte są w naszym budżecie.

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia – opinia pozytywna – 2/0/4
Komisja Budżetowa – opinia pozytywna – 5/0/7

W dyskusji wzięli udział:
- **Łukasz Piesiewicz:** Czy ja dobrze zrozumiałem, że dopiero w grudniu będziemy wiedzieli ile tego kredytu zostanie zaciągniętego? Jeśli tak, to dlaczego dzisiaj podejmujemy decyzję o tym kredycie, a nie w momencie kiedy mielibyśmy więcej informacji, np. po wrześniu kiedy, jak Pani mówi będzie Pani miała większy ogląd na temat sytuacji finansowej. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie - na jakim etapie

audytu finansów publicznych jesteśmy? Wiem, że pani Prezydent zapowiadała go wielokrotnie przed wyborami. I trzecia rzecz. Zastanawiam się czy my nie przekroczymy po raz pierwszy miliarda złotych zadłużenia, w związku z tym co pani Skarbnik powiedziała i to chyba będzie po raz pierwszy, czyli trochę będzie w kontrze do dyskusji wyborczych, że to już się stało.
- **Agnieszka Tokarska:** Przychodzą do nas wiadomości, że rząd uruchamia pieniądze dla samorządów. Czy ta wrześniowa deklaracja, że będzie Pani liczyła, wpłynie również na te wyliczenia, czyli te pieniądze, które wpłyną do samorządów, deklarowane przez Ministra Finansów, które rozumiem, że kredyt był planowany w zeszłym roku, przez zeszłą Radę; my w tym składzie nie planowaliśmy tego kredytu, więc nam jest ciężko się do tego odnieść, ale mamy scenariusz, który wszyscy słyszymy i widzimy, że rząd będzie pomagał samorządom, stąd też moje takie pytanie. Czy my musimy jakby podejmować tą decyzję, która jest założona w budżecie, ale ona została wnikliwie przeanalizowana? I czy konieczne jest tak duże zadłużenie naszego miasta?
- **Jakub Ubych:** Pani Skarbnik odniosę się do dzisiejszej Komisji Budżetowej o kwocie ponad 60 mln zł wolnych środków, które nie są w żaden sposób znaczone, jak rozumiem w tym momencie są do dyspozycji tego, abyśmy wskazali na nich zadania. Natomiast jakby odnosząc się do całej układanki czasowej, która ma miejsce, bo z jednej strony mówimy o twardej deklaracji Ministra Finansów, który zapowiedział zastrzyk w wysokości 10 mld, co dla Gdyni przełoży się na kwotę lekko powyżej 50 mln. Z drugiej strony wolne środki. Natomiast jak doskonale wiemy pewna część wykonalności bardzo mocno prawdopodobnie również będzie przesuwana na 2025 r. Czy bardziej zasadnym nie byłoby wykorzystywanie w tym momencie mechanizmu obligacji? Naszym bankiem macierzystym jest bank PKO BP. Z tego, co kojarzę jeszcze jest umowa w dalszym ciągu, umowa wieloletnia i istnieje procedura emisji obligacji komunalnych, które w tym wypadku przy kwotach zdecydowanie niższych, są korzystne. Korzystają z tego różne samorządy w Polsce. I tamta procedura pozwala na zamknięcie całości w pesymistycznym scenariuszu w 6 tygodni od uchwalenia przez Wysoką Radę zgody na ten sposób formy instrumentów dłużnych zwrotnych. W tym momencie też w przypadku obligacji możemy wskazywać datę ich wykupu i nie koniecznie musimy ponosić koszty związane z odsetkami od razu w roku kolejnym, co też przełożyłoby się na wskaźniki związane z koniecznością wydatków bieżących, jak i również ten projekt zakłada rozpoczęcie spłat kapitałowych w roku 2029, a patrząc chociażby na algorytmy i struktury nowych przeliczeń pokazuje to, że już przyszły rok dla samorządów będzie lepszy. Może przełożenie kwoty w gruncie rzeczy niepewnej, bo obligacje też możemy wskazać, jaką ilość ich wykupimy. Tak naprawdę deklaracja musi być 14 dni przed powzięciem środków. Dzięki temu moglibyśmy bardziej precyzyjnie wskazać kwotę jeszcze w grudniu, uzyskać te środki w grudniu, a np. wskazać, że będą to obligacje 2-letnie, więc będziemy mogli tą kwotę, która prawdopodobnie będzie zdecydowanie mniejsza jak 121 mln już w tych czasach, które będą dla samorządów dużo bardziej stabilne. Wydaje się być to, patrząc na jakby strukturę i obecne warunki rozwiązaniem kompromisowym, ale i również zapewniającym inne podejście. Już takie obligacje kiedyś nasz samorząd miał możliwość emitować.
- **H. Krupka**: Zacznę może od końca. Z jakiegoś powodu zaplanowany został kredyt długoterminowy, a nie emisja obligacji. Patrząc na historyczne pokrycie długu miasta w poprzednich latach, były to też kredyty i pożyczki. Oczywiście nad obligacjami można by było się zastanowić. Nie mniej jednak to i tak jest dług i tak trzeba go na końcu spłacić. Nie dokonujemy rewolucji w samej uchwale budżetowej. Wymagałoby to zmiany uchwały budżetowej. Oczywiście, że zaciągnięcie obligacji jest procedurą łatwiejszą dla nas. Dla nas pracowników również, ponieważ to nie będzie podlegało zamówieniom publicznym, ale obsługa tego długu jest. Nie jest w formie odsetek. Nie jest w formie

prowizji bankowej, ale jest w formie usługi bankowej i za to bank wystawia zawsze samorządom fakturę. Także też są związane z tym koszty.
Może użyję historycznego argumentu. Po prostu zastałam tak skonstruowane pokrycie deficytu budżetowego miasta i po prostu realizuję tą uchwałę, którą w tej chwili mamy. Dlaczego teraz musimy podjąć tą uchwałę? Dlatego, że cała ta uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Musimy uzyskać pozytywną opinię. W przypadku emisji obligacji musimy również uzyskać wszystkie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. I musimy wszcząć postępowanie przetargowe. Zaznaczam, że jest to maksymalna kwota, czyli również w warunkach przetargu będzie to określone, że do tej kwoty miasto zaciągnie dług, jeżeli będzie musiało pokryć deficyt.
Chciałabym, aby wszystkie zapowiedzi Ministra Finansów jak najszybciej w formie informacji takiej rzeczowej, na piśmie wpłynęły do nas, do samorządu, bo rzeczywiście na spełnienie tych obietnic czekamy. Również czekamy na te nowe zasady, jeżeli chodzi o dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nie wiem czy na tą chwilę, ale wiadomo, że jeszcze wczoraj nie zostały przez nasz Sejm ustanowione. Też oczywiście z naszych wyliczeń wynika, że powinniśmy mieć większe wpływy niż w tym roku. To wszystko będzie się kompensowało. Niestety z doświadczenia też wiem, że te dodatkowe pieniądze, zasilenia samorządów z ministerstwa one przychodzą w październiku, czasami w listopadzie informacje przychodzą, dlatego ja wspomniałam o tym, że tak naprawdę kwotę długu będziemy znali dopiero w grudniu. To też będzie wynikało z tego, jakie decyzje tutaj zostaną podjęte w kierunku zarządzania długiem. Czy po prostu minimalizujemy ten dług, który już w tej chwili jest określony w uchwale budżetowej? Czy też skupiamy się na tym, aby te zadania, które zostały zaplanowane zostały zrealizowane i będziemy pokrywać zwiększone koszty i wszystkie wnioski, które spływają z naszych jednostek organizacyjnych.
Jeszcze chciałabym odpowiedzieć na temat audytu finansowego naszego Miasta. W tej chwili trwają audyty w 3 jednostkach podległych. Oczywiście ten proces się dzieje, ale też on wymaga czasu. To musi troszkę potrwać. Wnioski muszą być dopracowane. Oczywiście terminy, które określa umowa na zadania audytowe będą dotrzymane, ale jeszcze trochę czasu to zajmie. Nie pamiętam w tej chwili do kiedy te 3 audyty mają się zakończyć. W każdym razie również czekamy na wnioski z tych audytów.
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zapoznaję się z procesem planowania budżetu, z procesem składania wniosków do budżetu przez jednostki. Jestem również z przededniu spotkania z dyrektorami, z naczelnikami wydziałów, jeżeli chodzi o planowanie na przyszły rok i też niektóre rzeczy chciałabym usystematyzować, żeby na przyszły rok budżet spiął się.
- **Dominik Aziewicz**: Mówię w imieniu klubu KORMiL. My z niepokojem patrzymy na rosnący dług i na pomysły dalszego zadłużania naszego miasta i chciałem też wyrazić jednoznacznie, że patrzymy na to bardzo nieprzychylnie, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z pewnej wyjątkowości sytuacji, w której znajduje się p. Prezydent i p. Skarbnik. Ze względu na fakt, że pani Prezydent odziedziczyła budżet po panu Prezydencie Szczurku, ze względu na to, że pani Skarbnik też dopiero zaczyna swoją misję, jesteśmy skłonni dać ten kredyt zaufania tym razem i zgodzić się na tą uchwalę, ale chciałem mocno zaznaczyć, że w przyszłości nie będziemy w tak luźny sposób podchodzić do zadłużania miasta i trzymamy Panią za słowo, że będzie się spinał przyszły budżet.

<u>Wyniki głosowania</u>
ZA (19) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska,

Ireneusz Trojanowicz, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9) Bartosz Bartoszewicz, Marek Dudziński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Łukasz Piesiewicz, Paweł Stolarczyk, Anna Szpajer, Jakub Ubych, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/155/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta: 19/0/9.

Ad 5.41

Projekt uchwały przedstawił Miejski Konserwator Zabytków **Robert Hirsch:** Chciałem przedstawić Państwu uchwałę, w której pojawi się propozycja udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy kilku zabytkach Gdyni, ale najpierw także chciałem powiedzieć Państwu parę słów o pewnej procedurze, która została wprowadzona zarządzeniem pani Prezydent. Otóż, jak Państwo wiecie, jest specjalna uchwała, dotycząca właśnie kwestii udzielania dotacji i do tej uchwały jest załącznik, który zawiera regulamin tych dotacji. Ta uchwała przewiduje jeden termin w roku naboru wniosków o dotacje. Ten termin zawsze mija 10 stycznia każdego roku. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ na początku roku w lutym uchwała została zmieniona. Pojawiły się nie tylko możliwości dotowania nie tylko obiektów i ich struktury zewnętrznej, ale także w uzasadnionych wypadkach również wnętrz budynków, ale mówimy tutaj tylko o wnętrzach obiektów publicznych lub obiektów wielorodzinnych, gdzie jest możliwy dostęp do tych wnętrz w celu np. ich zaprezentowania, zwiedzania, więc ta zmiana została wprowadzona w lutym do regulaminu uchwały tej poprzedniej i w związku z tym został ustalony również termin składania wniosków do 30 września i to jest wyjątkowa sytuacja w tym roku właśnie po to, żeby od razu po zmianie, jeszcze w tym samym roku móc udzielić dotację wg nowych zasad. Od przyszłego roku będzie już tylko jeden termin do 10 stycznia każdego roku.
Dodatkowa procedura o której powiedziałem została wprowadzona przez panią Prezydent. Zarządzeniem została powołana taka komisja, która ma być kolektywnym ciałem, które będzie opiniowało i rekomendowało pani Prezydent sposób rozdzielenia dotacji, a więc zostało przyjęte takie Zarządzenie. W skład wchodzą 4 osoby: przewodniczy tej komisji pani Wiceprezydent Oktawia Gorzeńska, Miejski Konserwator Zabytków, Naczelnik Wydz. Architektoniczno-Budowlanego i Naczelnik Wydz. Budynków. Pani Prezydent chciała także włączyć do pracy tej komisji również przedstawicieli Rady Miasta, ale w wyniku analizy prawnej okazało się, że mogą być tylko pracownicy Urzędu Miasta Gdyni. Także w efekcie mamy taką dodatkową procedurę, która nie jest określona w regulaminie Rady Miasta Gdyni, dotyczącym dotacji, ale nie jest z nim także sprzeczna. Także to jest pewna nowość. Jest także regulamin prac tej komisji. On jest ogólnodostępny, jeżeli Państwo będziecie chcieli to analizować, tutaj już niektórzy radni nas o to poprosili. Nie będę się nad tym więcej rozwodził. Generalnie komisja ma przedstawiać swoją rekomendację. Także jest możliwa rekomendacja w formie wariantowej dla pani Prezydent w celu zaproponowania Radzie Miasta odpowiedniej uchwały.
Tu jest protokół właśnie z takiego posiedzenia komisji. Protokół z dnia 14 sierpnia. Komisja się zebrała i przedstawiła jednogłośnie swoją rekomendację pani Prezydent i w tej wersji pani Prezydent zdecydowała się projekt uchwały Rady Miasta na dzisiejszą sesję. Z tego powodu m.in. ten projekt został zgłoszony w krótszym terminie, w tym 7-dniowym.
Macie Państwo taką tabelę, którą zawsze przedstawiamy radnym, prosząc o rozważenie takiego podziału środków. Wpłynęło 9 wniosków. Część wniosków niestety musiała być

od razu wyeliminowana ze względu na braki formalne. Także tak naprawdę rozważane były wnioski, które były kompletne i w efekcie jest propozycja przyznania dotacji w określonych kwotach w tej ostatniej kolumnie na konkretne budynki.
Pierwszym budynkiem jest budynek YMCA przy Żeromskiego 26 i tu jest propozycja przyznania dotacji na pełny zakres prac renowacyjnych, związanych m.in. z niszczejącymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Budynek Państwo doskonale znacie, ale nie wiem czy zwróciliście uwagę, że po lewej stronie na zdjęciu w rogu widać kolumnę wejściową, gdzie zbrojenie jest widoczne na zewnątrz, a więc są to niestety zniszczenia, które jak najszybciej naprawić. To samo dotyczy gzymsu i innych żelbetowych. Patrząc na to historycznie to trzeba powiedzieć, że są to początki stosowania żelbetu w architekturze modernistycznej Gdyni. W związku z tym nie wszystkie wykonawcze rozwiązania były trwałe tak, jakby to dzisiaj zrobiono, że nie dochowywano np. pewnych wymogów dotyczących grubości otuliny betonowej wokół zbrojenia. Korzystam z okazji, żeby Państwa wprowadzić trochę w klimat ochrony zabytków w Gdyni, która jest dosyć specyficzna. Nie mówimy o gotyckiej cegle. Mówimy właśnie o zbrojeniu, o żelbecie itd.
Idąc dalej. Tak, jak Państwo zapewne wiecie są trzy grupy budynków, powiązane ze szczeblem ochrony, w których przyznawane są dotacje. W tej pierwszej grupie, czyli budynków wpisanych do rejestru zabytków był jeden wniosek, czyli właśnie to jest budynek YMCA. Ten wniosek proponujemy rozpatrzyć pozytywnie w całości. W drugiej tutaj macie Państwo pusty wiersz, bo nie było w ogóle wniosków. W trzeciej grupie są wnioski nr 2, 3, 4 pozycje w tabeli. Te wnioski są niekompletne, więc przechodzę od razu do wniosku nr 5. Tu mamy budynek mieszkalny przy Skwerze Kościuszki. To jest dosyć niepozorny budynek, ale proponujemy przyznać dotację na renowację oryginalnych okien klatki schodowej, więc widocznych od tyłu, ale naprawdę tej stolarki oryginalnej w Gdyni jest mało, więc jeśli właściciel chce o to zadbać, to proponujemy, żeby wesprzeć go w tych działaniach.
Kolejny wniosek nr 6. Tu jest propozycja wsparcia remontu wnętrza. Bardzo duże zainteresowanie oczywiście wzbudza modernizm Gdyni. Jest dużo wycieczek do całym mieście, ale także chcemy włączyć do prezentowania tego modernizmu również wnętrza. Tu jest propozycja udzielenia dotacji tylko na pierwszy etap. Jak Państwo widzicie przy tej pozycji nr 6 właściciele ubiegali się, złożyli wniosek o pierwszy etap i drugi. Proponujemy przyznać dotację tylko na ten pierwszy etap, czyli renowację holu i tej części bezpośrednio związanej z wejściem.
Kolejny wniosek to jest propozycja dofinansowania remontu budynku, który był poddawany pracom konserwatorskim w zeszłym roku, w 2023 roku, ale niestety ze względu na to, że się przedłużały te prace dosyć mocno, ta dotacja nie została w pełni zrealizowana. Także kwota, która została przyznana przez miasto właścicielom została ograniczona, nie została w pełni wypłacona, po prostu oszacowano zakres pracy i teraz proponujemy, żeby tę realizację dokończyć i po prostu przyznać dotację na prace restauratorskie w obrębie elewacji parteru. Tak się składa, że niestety nie zawsze wykonawcy, zwłaszcza przy pracach zewnętrznych zdążą to zrobić w taki sposób, żeby można było to w pełni rozliczyć i jednocześnie wykorzystać dobrą aurę na prace tzw. mokre przy elewacji poszczególnych budynków historycznych. Zwracam Państwa uwagę na ten budynek, mijając go zobaczcie Państwo naprawdę do warstwami różnego rodzaju okładzin, kafelek pojawiły się pierwotne wykończenia w formie takiego rowkowania. One się zachowały na pewnych fragmentach i na tej podstawie zostały zrekonstruowane na pozostałej części, czyli tak naprawdę dzięki udzielanym przez Miasto dotacjom wracamy do stanu historycznego polegającego na tym, że każda kamienica tak, jak u góry jest pewną całością estetyczną tak samo ma się stać tą całością estetyczną na dole, jak była na początku, a w latach przede wszystkim 90. Każdy lokal

był dzielony, był oddzielnie aranżowany co skutkowało tym, że zatraciliśmy tą historyczną formę. Teraz tak naprawdę w ramach tego programu dotacji jest możliwa taka rewaloryzacja.
Jeszcze są 2 wnioski. Kolejny wniosek dotyczy także wnętrza. Proszę zobaczyć tutaj nawet jest dowód w postaci czterech cyferek, a więc widzimy kiedy to wnętrze zostało wykończone. To jest zdarzające się w wielu miejscach w Gdyni monogram oraz czasem także zdarza się rok wykonania, więc nie ma wątpliwości, że to jest przedwojenne i chcielibyśmy tych właścicieli wesprzeć w tych działaniach. Idea jest taka, że to są prace specjalistyczne, wymagające użycia specjalistycznego sprzętu, jeżeli zależy nam na zachowaniu tego dziedzictwa Gdyni, to warto to wesprzeć. Myślimy nad tym, żeby w umowach też zawrzeć różnego rodzaju regulacje, dotyczące chociażby tego, żeby była możliwość wejścia tam np. w przypadku zorganizowanych wycieczek. Także jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, jak to rozwiązać, to też chętnie wysłuchamy sugestii, żebyśmy razem rozwiązali to w sposób sensowny i dla właściciela i jednocześnie dla Miasta, które w tym wypadku jest współinwestorem, czy byłoby.
I ostatni budynek, gdzie proponujemy udzielić dotacji na prace renowacyjne to jest budynek przy Świętojańskiej 126. Ten budynek dzisiaj wygląda trochę inaczej. On został pomalowany na biało, jak Państwo zapewne się zorientowaliście, ale wnętrze jest niezwykle interesujące. To jest budynek, który, jak kilka innych budynków w Gdyni, nie został wykończony, bo w projekcie to jest budynek, który miał mieć okładziny kamienne na elewacji, ale tak się złożyło, że wykonano to w wersji dużo skromniejszej. Natomiast wnętrze jest znakomite, znakomity hol, znakomite wyprawy ze sztucznego kamienia. Także wydaje się, że warto to zrobić. To byłyby pierwsze przypadki renowacji wnętrz budynków innych niż wpisane do rejestru zabytków, a więc zaczęlibyśmy mówić o bardziej kompleksowej polityce miasta w zakresie wsparcia właścicieli, ale wsparcia tego, co jest dla Gdyni niezwykle charakterystyczne i nie ma wątpliwości, że bardzo cenne.
Na ten cel zostały przeznaczone środki, jak Państwo widzicie w podsumowaniu to jest 277.191,09 zł. Pozycja budżetowa, która jeszcze jest do dyspozycji to jest 324.407,40 zł, więc jeszcze trochę z tego budżetu zostanie.

Komisja Kultury – opinia pozytywna – 7/0/0

W dyskusji wzięli udział:
- **Łukasz Piesiewicz**: Bardzo dziękuję panu dr Hirschowi, pani Krupce i pani Wiceprezydent Gorzeńskiej. W poniedziałek spotkaliśmy się w sprawie dotacji na zabytki, żeby ustanowić pewną stałą kwotę, która będzie w długoletnim programie. Tak naprawdę w 2-letnim programie ochrony zabytków gdyńskich już tylko i udało się nam wypracować pewną kompromisową kwotę, która znajdzie się w przyszłym roku w budżecie już. Będzie to wyższa kwota niż ta, która jest rozdzielana obecnie.
Wracając już do samego rozdziału środków mam pytanie dotyczące budynku mieszkalnego Skwer Kościuszki 20, ale to dotyczy wszystkich innych. Widzę tutaj ten kaseton „Bistro Kwadrans". W kontekście uchwały krajobrazowej i też w kontekście skoro z podatków miejskich idą pieniądze na prywatną kamienicę. To czy w toku rozmów możemy liczyć na to, że inwestor będzie skłonny do szybszego dostosowania się do pewnych oczekiwań estetycznych ze strony Miasta. Może tak to określę. Czy to uchwała krajobrazowa czy obowiązujący plan miejscowy, wg mnie może być sprzeczny z tym kasetonem.
- **R. Hirsch**: Były dwa pytania. Co do pierwszego, rozumiem, że została zaproponowana jakaś kwota, czy jakieś kwoty, czy dzisiaj możemy uznać, że jest to propozycja skonsultowana? Tak. Dobrze, bo to jest bardzo ważne, bo będziemy mogli procedować.

Jeżeli chodzi o drugą sprawę, pewną praktyką, która się sprawdza w toku realizacji dotacji jest to, że reklamy są zdejmowane w trakcie remontu elewacji i wracają zawsze w formie zgodne z wszystkimi przepisami oraz dodatkowo zgodnej z pewną estetyką, ale również charakterem architektonicznym budynku. Tutaj mamy sytuację troszkę inną. Są te reklamy, które są od wielu lat, jeszcze zanim została przyjęta uchwała krajobrazowa. Możemy zgodnie z Pana sugestią takie rozmowy podjąć, ale pytanie jest czy w sytuacji kiedy nie będzie zgody, bo to wymaga w tym momencie zgody właściciela, jego inicjatywy, bo to są też koszty, nie wiem czy należałoby wtedy zweryfikować kwestie tej dotacji. To jest takie otwarte pytanie.
To jest coś dla nas nowego, bo bezpośrednio ingerujemy w tą elewację, ale zdecydowanie tą sugestię wyrazimy. Poinformuję Pana, jaka będzie reakcja.

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Mariola Śrubarczyk Cichowska

UCHWAŁA NR VI/156/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.42

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Jerzy Cieśliński:** Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały Rady Miasta Gdyni NR XLI /1259/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa jest już drugim aktem w tej sprawie. Pierwszy akt Państwo podjęli na majowej sesji Rady Miasta, gdzie w skład organu wybrali panią Agnieszkę Tokarską. W zasadzie we wszystkich poprzednich kadencjach Rady Miasta tak się działo, że pani Prezydent z automatu jak wiemy jest w tym Zgromadzeniu, scedowuje to zawsze na wiceprezydenta i tak to się dzieje tym razem. Pani Prezydent na swój wniosek scedowała na swój obowiązek czy przyjemność zasiadania w Zgromadzeniu Związku panu Wiceprezydentowi Tomaszowi Augustyniakowi, czy patrząc w skład Zgromadzenia tego Związku jest 3-osobowy: pan Wiceprezydent Tomasz Augustyniak, pani Agnieszka Tokarska i pan Hubert Kołodziejski,, który już od lat póki jest dyrektorem Zarządu Komunikacji Miejskiej zasiada w tym Zgromadzeniu. To Zgromadzenie, także innych miast, które uczestniczą w tym Związku Metropolitarnym, później wybiera Zarząd, który dokonuje bieżących działań. Celem tego Związku komunikacyjnego jest jakby rozpowszechnianie idei biletu metropolitarnego, który jak wiecie Państwo z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym biletem w komunikacji Trójmiasta.

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa – opinia pozytywna – 7/0/0

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
ZA (11) Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (15) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jarosław Kłodziński
BRAK GŁOSU (1) Mariola Śrubarczyk Cichowska

UCHWAŁA nie została podjęta.

Ad 5.44

Projekt przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Krzysztof Kowieski: Jesteśmy na Działkach Leśny. Numer nieruchomości 1030, powierzchnia 19 m^2. Jest to teren wykorzystywany pod punkt selektywnej zbiórki odpadów przez wspólnotę mieszkaniową.
Wyniki głosowania
ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (2) Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska

UCHWAŁA NR VI/157/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej została podjęta: 26/0/0.

Ad 5.45

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Joanna Zielińska: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała nad tym wnioskiem i kolejnymi kilkoma 24 czerwca, jak również 26 sierpnia 2024 r. Wniosek, który został sformułowany, o którym będziemy teraz mówić to jest „definitywne zlikwidowanie plagi wałęsających się watah dzików już w różnych porach dnia, także w Śródmieściu, co stwarza istotne niebezpieczeństwo dla ludzi [i zwierząt].” Tak był sformułowany wniosek.
Jak Państwo widzicie w projekcie uchwały proponuję Państwu nie uwzględnić tego wniosku i zaraz wytłumaczę dlaczego. Organy samorządu oczywiście mają obowiązek działania zgodnie z prawem, co jest w ogóle bezdyskusyjne, m.in. mają obowiązek przestrzegać iż od roku 2018 na terenie całego kraju obowiązuje zakaz przesiedlania dzików, a jest to związane oczywiście z ASF, czyli chorobą afrykańskiego pomoru świń. Straż Miejska przez cały czas realizuje interwencyjne działania, polegające na odstraszaniu dzików. Te działania zmierzają również do odciągania dzików w tereny

leśne. Stosowane są chemiczne środki odstraszające, które przekazywane są chętnym przedstawicielom spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.
Prezydent Miasta oczywiście wyłonił osoby, które mają prawo, zgodnie z Prawem Łowieckim, pozbyć się dzików, zmniejszyć populację i w ramach takich działań w roku 2022 – odstrzelono 186 okazów, w roku 2023 – 195 okazów. W 2024 roku kontynuowane są te działania i do chwili obecnej - 142.
Przypomnę Państwu, bo to było głośno całkiem niedawno, że na podstawie rozporządzenia z 2 maja 2024 r. Powiatowym Lekarz Weterynarii nakazał w okresie maja i czerwca odłowienie i uśmiercenie ok. 80 dzików.
Istotne jest to, że należy pamiętać, że Miasto Gdynia działając na podstawie i w granicach prawa, podejmuje liczne działania zmierzające do redukcji populacji dzików, wyczerpując wszelkie dostępne oraz zgodne z prawem metody.

Wyniki głosowania
ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (2) Mariusz Bzdęga, Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/158/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wniosku z dnia 12 czerwca 2024 r. złożonego przez XX (dziki) została podjęta: 26/0/0.

Ad 5.46

Projekt uchwały zaprezentowała radna **Larysa Kramin** – członkini Komisji Skarg Wniosków i Petycji: Skarga mieszkańca, którą zreferuję dotyczy opłaty funeralnej. Wpłynęła w dniu 12 czerwca bieżącego roku. Została sformułowana następująco: „zlikwidować opłatę funeralną za ekshumację zwłok, pozostawić do wielkości niezbędnej opłaty za czynności administracyjne, a nie do wysokości, jak by korzystano z grobu przez kolejne 20 lat.”
Kilka informacji. Ogólnie opłaty stosowane przez zarządcę gdyńskich cmentarzy komunalnych określone są w Zarządzeniach Prezydenta Gdyni z 2020 r. i tam są określone warunki umów o udostępnianie miejsc grzebalnych oraz Regulamin cmentarzy komunalnych przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdyni.
Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarza związane z pochowaniem, ekshumacją zwłok/szczątków lub urządzeniem grobu i obejmuje między innymi:

- lokalizację grobu;
- ustalenie prawa do grobu;
- rejestrację pogrzebu/ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów;
- wprowadzenie zmian w komputerowej bazie danych i internetowej wyszukiwarce osób zmarłych i grobów oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
- pomiar i aktualizację danych w cyfrowej mapie cmentarza;
- wyliczenie należnych opłat i wystawienie dowodów księgowych;
- udostępnienie terenu cmentarza dla wykonania usług i robót i wydanie

stosowanego zezwolenia.
Natomiast zarządca cmentarza wykonuje następujące czynności: ustala rodzaj i zakres prac; ustala stan prawny grobu tj. ważność opłaty 20-letniej za miejsce, dysponenta itp. akceptuje projekt nagrobka, grobu murowanego lub okładzin grobu.
Kosztów tych nie pokrywa opłata 20-letnia za miejsce grzebalne, która jest przeznaczona i wykorzystywana na bieżące utrzymanie cmentarza.
Ekshumacja to również proces uregulowany w odpowiedni sposób. Grób po ekshumacji przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza, a zwrot proporcjonalnej części opłaty za miejsce grzebalne następuje na pisemny wniosek osoby, która je opłaciła lub jej następców prawnych. Ponadto w polskiej tradycji panuje bowiem niekwestionowany zwyczaj, że zwłoki zasługują na najwyższy szacunek i poszanowanie. Ekshumacja może być dokonana jedynie na podstawie decyzji zezwalającej właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydanej na umotywowaną prośbę osób uprawnionych.
opłat według zatwierdzonych cenników jest w pełni uzasadnione, dlatego wniosek o likwidację opłaty funeralnej traktujemy jako nieuzasadniony.

Wyniki głosowania
ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (2) Mariusz Bzdęga, Tadeusz Szemiot

UCHWAŁA NR VI/159/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie wniosku z dnia 12 czerwca 2024 r. złożonego przez XX (opłata funeralna) została podjęta: 26/0/0.

Ad 5.47

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Joanna Zielińska: Ta skarga była omawiana przez radnych na posiedzeniu 24 czerwca i 26 sierpnia. W jaki sposób skarga brzmiała? „Składam skargę na nierozpatrzenie w całości mojej skargi z 15 kwietnia 2024 r. przez Wiceprezydenta Gdyni, niespełnienie próśb w niej zawartych, gdyż
Wiceprezydent Gdyni nie zacytował treści konkretnych odpowiedzi wyjaśniających kwestie, o które prosiłam, nie podał mi cytatów wyjaśniających, odnoszących się do każdego z postawionych przeze mnie pytań, które to zapytania przytoczyłam w powyższej skardze z 15.04.2024 r.”
Skarga, która została złożona 15 kwietnia 2024 r. do ówczesnego wiceprezydenta Miasta Gdyni, dotyczyła tych samych tematów, które pojawiły się w skardze z 19 kwietnia 2024 roku.
Analiza skargi tej nowej, o której teraz mówimy, z 10 czerwca 2024 r. prowadzi do wniosku, że Skarżąca jest merytorycznie niezadowolona z uzyskanej odpowiedzi, a także uznaje tę odpowiedź za niekompletną. Skarżąca już 30 października 2021 r. i to jest clou całej sprawy złożyła wniosek o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego nad bliską jej osobą. Ponieważ, aby przyznać takie świadczenie trzeba uzyskać pewnego rodzaju dane, Prezydent Miast zasięgał niezbędnych informacji, aby mógł ustalić np. jaki jest zakres czynności opiekuńczych wykonywanych wobec osoby objętej opieką i wzywał

Skarżącą do oświadczenia w jaki sposób jest ta opieka wykonywana, ale również w jaki sposób jest zatrudniona i że nie ma możliwości albo ma możliwość podjęcia przez nią pracy. Skarżąca odmawiała kontaktu z pracownikami MOPS, próbującymi przeprowadzić z nią wywiad środowiskowy, nie podejmowała również adresowanej do niej korespondencji. Decyzję odmawiającą przyznania świadczenia Prezydent wydał 22 lutego 2023 r. Od decyzji tej Skarżąca 13 marca złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. W piśmie z 24 lipca 2023 r. tu było zwarte, że Prezydent ma ponownie wezwać Skarżącą do złożenia oświadczenia. Oczywiście Skarżąca nie robiła tego. Jest 8 pism składanych przez nią do Prezydenta Miasta i na każde z tych pism w przeciągu kilku dni (naprawdę ostatnie pismo z 2 kwietnia - odpowiedź z 19 kwietnia, pierwsze pismo z 16 października – odpowiedź z 19 października, w 2023 roku te pierwsze pisma były) były odpowiedzi, więc nie można wykazać, że nie otrzymywała Skarżąca odpowiedzi.
Skarżąca została poinformowana, że wykonywanie przez nią pracy nie jest obowiązkiem ani nie przeszkadza, aby uzyskała świadczenie pielęgnacyjne, ale musi wykazać, jaka jest ta sytuacja i osoby, którą się opiekuje i jej. Niestety przez cały czas nie chciała udzielić tej informacji. Po raz kolejny Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrywało odwołanie Skarżącej i odmówiono jej prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Warto podkreślić, że Skarżąca nigdy nie pracowała, że przez cały czas konsekwentnie odmawia kontaktu z pracownikami socjalnymi, nie wpuszcza ich do mieszkania, ale też nie jest beneficjentką ośrodka pomocy społecznej.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje za samą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, lecz za faktyczny brak możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania tej opieki lub za rezygnację z zatrudnienia w celu jej sprawowania i w związku z tym świadczenie to nie może być traktowane przez Skarżącą jako należne jej, zastępcze źródło dochodu.
Ponieważ za każdym razem Skarżąca odwołuje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. np. w ostatnim czasie, czyli 27 maja ponaglała SKO i SKO do tej pory nie udzielił jej odpowiedzi.
Jeszcze raz powtórzę co było na samym początku, że Skarżąca przede wszystkim kwestionuje w swoich pismach merytoryczne rozstrzygnięcie swojego wniosku o przyznanie świadczenia Pielęgnacyjnego.

Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/160/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie skargi z dnia 10 czerwca 2024 r. złożonej przez XX została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.48

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Joanna Zielińska: Skargę złożoną 30 lipca 2024 r. na działalność Prezydenta Miasta

uznaje się za niezasadną. Taka jest treść § 1. Osoba określona jako XX złożyła 30 lipca trzy skargi.
Pierwsza brzmi: dyskryminacji jej jako najemcy lokalu w Gdyni, poprzez nierozliczenie wszystkich najemców Gminy Gdynia w ten sam jednolity sposób w zakresie zmiennych kosztów ciepła.
Drugi: dyskryminacji jej jako najemcy ww. lokalu w zakresie swobodnego prowadzenia w nim działalności gospodarczej i trzeci: nierównego traktowania jej jako najemcy ww. lokalu poprzez naliczanie jej not obciążeniowych, a nienaliczanie takich not wszystkim najemcom lokali należących do Gminy, którzy wnosili opłaty po terminie.
Ponieważ ta skarga była złożona pod koniec lipca, więc tylko na jednym posiedzeniu 26 sierpnia Komisja rozpatrywała i co się okazało? .
W pierwszej skardze Skarżąca przyznaje, że w okresie od kwietnia do listopada 2023 r. z uwagi na konflikt pomiędzy nią a ZBiLK oraz pomiędzy nią a administratorem budynku, – nie opłacała kwoty najmu w terminie. Z tego tytułu Gmina kilkakrotnie obciążyła Skarżącą notą obciążeniową, w tym co najmniej raz – notą wystawioną po upływie terminu płatności. Następnie Skarżąca kwestionuje uzyskane od organu wyjaśnienie, że gmina ma obowiązek dochodzenia zaległych należności i domagała się sprawdzenia, ilu najemców lokali gminnych płacących po terminie też otrzymało noty obciążeniowe.
W drugiej skardze forma dyskryminacji miała podlegać na tym, że „nienaliczenie wszystkim innym najemcom w latach 2021-2022 zmiennych kosztów c.o. w wynajmowanych lokalach niezmiennymi metrami kwadratowymi". Skarżąca twierdzi, że wszyscy, poza nią, najemcy gminnych lokali użytkowych zostali rozliczeni za faktyczne zużycie.
W trzeciej skardze Skarżąca twierdzi, że nie przedstawiono jej rzeczywistych kosztów ciepła, które musiała zapłacić i przez to musiała zawiesić działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu.
Osoba o której mowa zmieniła swoje imię i nazwisko i dostała propozycję w kwietniu tego roku, aby wykonać aneks do umowy. Skarżąca nie zgodziła się go podpisać argumentując brakiem finalnych, zgodnych z jej oczekiwaniami, uzgodnień wszystkich spornych zapisów w umowie najmu. Wskutek niepodpisania aneksu faktury nie są od lutego poprawnie wystawiane.
Skarżąca skarży się również na to, że uniemożliwia się jej parkowanie na terenie należącym do wspólnoty, a trzeba odpowiedzieć, że wynajmując lokal nie ma się uprawnień do parkingu, który jest np. wewnątrz dziedzińca budynku.
Jeżeli chodzi o ogrzewanie, o działania związane ze stanem tego lokalu to umowa została zwarta na czas nieoznaczony w budynku Wspólnoty, w której udział gminy wynosi: 27,59%. Wspólnota w drodze uchwały – tak jak każda wspólnota - podjęła decyzję o wyborze administratora.
Przed przystąpieniem do pracy Skarżąca podpisała oświadczenie, że widzi, zna, rozumie stan techniczny lokalu użytkowego i oświadcza, że się z tym zapoznała i akceptuje oraz podpisała protokół zdawczo – odbiorczy, który został zaakceptowany i podpisany bez uwag.
Jeżeli chodzi o koszty rozliczania budynków, to było to kilkukrotnie wyjaśniane tej osobie, że opłata za ogrzewania budynku składa się z dwóch elementów: opłata stała – płatna przez cały rok (tzw. moc zamówiona) i opłata zmienna. Media naliczane są w formie miesięcznych zaliczek i to jest decyzja, która została podjęta odpowiednim zarządzeniem przez Wspólnotę Mieszkaniową. Zaliczkowa opłata za ogrzewanie naliczana jest przez Wspólnotę jako iloczyn stawki i powierzchni lokalu.
Na fakturach korygujących również była tak podana i od następnego rozliczenia na fakturach zostanie to wprowadzona jako jedna kwota – zgodnie z kartą indywidualnego rozliczenia.

Już o miejscach parkingowych mówiłam, że one nie stanowią przedmiotu umowy najmu lokalu użytkowego.
Należy jeszcze wskazać, że najemca tego lokalu wskazał adres do korespondencji, na który przesyłać listy i adres emailowy, a organ kilka dni temu, bo 14 sierpnia otrzymał zwrot przesyłek poleconych, w których znajdowały się duplikaty faktury.
Myślę, że dość szczegółowo omówiłam, ale to nie jest łatwa skarga i myślę, że przedstawione informacje nie pozwalają zgodzić się z zarzutami Skarżącej, iż podlega ona dyskryminacji jako najemca lokalu użytkowego, i czynią jej skargi niezasadnymi.

Wyniki głosowania
ZA (28) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

UCHWAŁA NR VI/161/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie skarg z dnia 30 lipca 2024 r. złożonych przez XX została podjęta: 28/0/0.

Ad 5.49

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Joanna Zielińska: Tu będę chciała bardzo dokładnie przeczytać treść uchwały.
§1 Rada Miasta Gdynia postanawia o przekazaniu skargi XX z dnia 14 sierpnia 2024 r. na bezczynność Rady Miasta Gdyni w sprawie rozpoznania wniosków XX dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego w Gdyni oraz skarg dotyczących działania Prezydenta Miasta w tych sprawach wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
2. Rada Miasta Gdyni nie uwzględnia skargi, wnosi o jej odrzucenie i ustala treść odpowiedzi na skargę w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydent Miasta.
Mamy napisane już w uzasadnieniu, a w zasadzie jest to pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, że skarga na bezczynność, czyli przewlekłość do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem pozwanego, czyli Rady Miasta.
Skarżący skonkretyzował w swoim piśmie następujące zarzuty:

1. zmuszanie turystów do długich podróży pieszych, co utrudnia im, czyli turystom życie,
2. brak komunikacji autobusowej do dzielnicy Orłowo, brak skomunikowania Orłowa z centrum za pomocą tramwaju wodnego, brak pirsu cumowniczego na molo w Orłowie, upadek komunikacji wodnej w Trójmieście,
3. nieudolność władz miasta Gdyni w kwestii wznowienia kolejowych połączeń pasażerskich do północnych dzielnic Gdyni.

Myśmy te tematy omawiali już na sesji czerwcowej, ale oczywiście w poprzedniej kadencji również Rada Miasta zajmowała się i podejmowała uchwałę i uznawała za niezasadną i w 2023 i w 2022 r.
Skarżący w ostatnim piśmie, do którego musimy się odnieść, informuje, iż składa skargę „jako wydawca", podając powyżej pełną nazwę i dane adresowe w brzmieniu, oczywiście

nie będę ich cytować, bo oczywiście to jest nie na miejscu tutaj. Okazuje się, że w Krajowym Rejestrze Sądowym nie występuje podmiot o takiej nazwie i danych adresowych. Strona internetowa, co koleżanka tu również sprawdzała z Komisji, jest nieaktualizowana od 2020 r., nie zawiera też żadnych danych kontaktowych ani danych o podmiocie. Zamieszczone na
stronie linki prowadzą albo, do stron nieistniejących, albo do takich, które od kilku lat nie były aktualizowane. Skargę wniesiono - i to jest istotne - zatem w imieniu podmiotu, który nie istnieje. Nie istniejący podmiot nie ma zdolności sądowej, bowiem przymiot ten łączyć można wyłącznie z takim podmiotem, którego byt faktyczny i prawny nie ulega wątpliwości.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, to rozporządzenie mówi wprost, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. To rozwiązanie analogiczne do tego, które dotyczy podań, uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) – podobnie jak skargi i wnioski. Podanie powinno zawierać jednak co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Jeżeli osoba nie poda w nim adresu, nie ma możności go ustalenia na podstawie danych. W analizowanym przypadku można jednak bezsprzecznie ustalić, iż osobą składającą pismo, jest osoba fizyczna. Podane jest imię, nazwisko, podany jest adres do korespondencji. W tym przypadku mamy sprzeczność: pisze jako wydawca, a tak naprawdę podaje swoje dane i możemy to ustalić, dlatego też zarzuty postawione 14 sierpnia 2024 r., które są tożsame z tymi poprzednimi można o nich mówić, że można się nad tym pochylić.
Wszystkie zawarte w powyższych uchwałach wyjaśnienia, w tych poprzednich uchwałach pozostają w mocy również co do zarzutów sformułowanych w skardze z 14 sierpnia.
Z treści skargi z 14 sierpnia oczywiście z 2024 roku wynika, że dotyczy ona przewlekłości Rady Miasta Gdynia w przedmiocie rozpoznania tożsamych w treści wniosków i skarg wnoszonych przez daną osobę od 2022 r. na działanie Prezydenta Miasta Gdyni jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Skoro skarga jest adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, dotyczy sposobu prowadzenia przez Radę Miasta Gdyni sprawy nie podlegającej kognicji sądu administracyjnego, podlega ona odrzuceniu z mocy art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Takie stanowisko znajduje oparcie w licznych orzeczeniach sądowych, dlatego proszę o przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a zarazem odrzucenie skargi.

W dyskusji wzięły udział:
- **Agnieszka Tokarska:** Chciałam tylko powiedzieć, że my jaki radni nie mamy w nosie naszych mieszkańców. Sama składałam interpelacje dotyczące budowy kolei na północ, budowy przejścia podziemnego pod przystankiem Grabówek, budowy również innych dróg kolejowych. Patrząc na linię 202, która będzie rozbudowana, zwiększony tor dla ruchu pociągów miejskich, nie jest prawdą, że mamy Państwa w głębokim poważaniu. Jesteśmy tutaj w interesie Państwa i będziemy Państwa praw bronili.
- **J. Zielińska:** To co powiedziała pani Agnieszka ma się nijak do uchwały, o której mówimy tutaj, bo my mówimy o konkretnym wniosku pisanym przez tę osobę i my, jako Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatrujemy sprawę osoby/firmy, która złożyła ten wniosek, a oczywiście wszyscy radni mamy prawo do aktywności.

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz

Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Monika Strzałkowska

UCHWAŁA NR VI/162/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie skargi XX na bezczynność Rady Miasta Gdyni została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.50

Projekt przedstawił radny **Bartosz Bartoszewicz**: Generalnie powołujemy nowy skład dodając osobę pani Anny Szpajer. Myślę, że pani radnej nie trzeba przedstawiać, jej doświadczenia.

Wyniki głosowania
ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (2) Monika Strzałkowska, Anna Szpajer

UCHWAŁA NR VI/163/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni została podjęta: 26/0/0.

Ad 5.51

Projekt przedstawił radny **Bartosz Bartoszewicz**: Treść bardzo podobna. Tym razem inna komisja, ale osoba ta sama i to samo doświadczenie.

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Monika Strzałkowska

UCHWAŁA NR VI/164/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.52

Projekt uchwały zaprezentował Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot:** Dwie moje koleżanki z klubu zgłosiły chęć i gotowość pracy w Komisji Rewizyjnej. Pierwsza uchwała dotyczy Larysy Kramin – osoby pełnej energii, wulkanu energii, dla której nie ma spraw obojętnych, więc żadna taką nie będzie i Komisja Rewizyjna jestem przekonany, że zyska osobę bardzo pracowitą, która będzie autentycznie wykonywać czynności kontrolne, jakie w Komisji Rewizyjnej powinny być wykonywane.

Wyniki głosowania
ZA (26) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (2) Larysa Kramin, Monika Strzałkowska

UCHWAŁA NR VI/165/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni została podjęta: 26/0/0.

Ad 5.53

Projekt uchwały zaprezentował Przewodniczący Rady Miasta **Tadeusz Szemiot:** Natomiast Monika Strzałkowska to osoba niesamowicie dociekliwa, która jestem głęboko przekonany, że wesprze również w ten nieco inny sposób prace Komisji Rewizyjnej. Osoba, która naprawdę nie odpuszcza i potrafi tony Internetu przekopać, doszukując się zarówno różnego rodzaju ciekawych informacji, jak i wiadomości. Równie z wielkim przekonaniem rekomenduję Państwu tę kandydaturę do Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania
ZA (27) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Dawid Biernacik, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Natalia Kłopotek Główczewska, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
BRAK GŁOSU (1) Monika Strzałkowska

UCHWAŁA NR VI/166/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni została podjęta: 27/0/0.

Ad 5.54

Projekt przedstawiła radna **Agnieszka Tokarska**: Chciałabym przedłożyć projekt uchwały, na którą pracowałam troszeczkę długo, dlatego przepraszam, że Państwo nie mieli okazji z tym się zapoznać. Nie chodzi tylko o to, że ona jest krótka. Nie chodzi też

tylko o to, że zawiera przepisy odwołujące się do uchwały, którą już podjęliśmy w zakresie stypendiów dla dzieci. Mówimy tu studentach, których nasze Miasto będzie wspierało jednorazową kwotą. Kwota 4700 była uzgodniona na rozmowach z panią Skarbnik i z panią Wiceprezydent.
Jeszcze jedna istotna rzecz. Ta kwota nie obciąży budżetu. To było uzgadnianie z panią Skarbnik, mając na uwadze wydatki tegoroczne, dlatego też w uchwale mamy wpisane, że będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2025 roku, czyli regulamin, który wejdzie de facto i te środki będą wydatkowane dla studentów w przyszłym roku.
Mamy sytuację także, że miasta biją się o studentów, miasta biją się o ludzi, którzy będą później pracowali na rzecz studentów. Artykuł z ostatniej Gazety Prawnej pokazuje, jak wielkie boje są o studentów różnych specjalizacji, szczególnie studentów medycznych zawodów, dlatego też warto jest pokazać, że nasze miasto inwestuje w studentów, chociażby dając im stypendia dla tych najlepszych, dla tych, którzy poświęcają czas na naukę, bo wyśrubowane w regulaminie są możliwości dostania takiego stypendium – kwotą jednorazową. Miasta najczęściej popierają działania różnych projektów i to są stypendia miesięczne. My jednorazowo.
Jeszcze jedna rzecz. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie w wysokości 4.600. miejmy na uwadze, że nie możemy być miastem, które będzie wspomagało studentów mniejszym wynagrodzeniem. 4.700 jednorazowego wsparcia dla najzdolniejszych, dla tych, którzy i tak reprezentują nasze miasto, bo wygrywają w olimpiadach, chyba nie jest dużym wydatkiem.

W dyskusji wzięli udział:
- **Dawid Biernacik** (wystąpienie klubowe): Być może ten projekt jest dobry, ale chciałbym jasno przypomnieć, że tryb wprowadzania tej uchwały jest trybem nadzwyczajnym, jak sama nazwa mówi jest zarezerwowany tylko dla wyjątkowych sytuacji. Jeszcze raz mam tutaj pretensje i chciałbym zapytać się, dlaczego ta uchwała nie mogła wejść zwykłym trybem? Dlaczego nie mogła być opiniowana przez komisje, Komisję Oświaty? Dlaczego nie mogliśmy zapoznać się ze zdaniem pani Naczelnik? Czemu tego projektu nie otrzymaliśmy normalnie 14 dni przed sesją? Co stało na przeszkodzie, żeby wprowadzić ten projekt na następną sesję? Nic nie stało na przeszkodzie, żeby wprowadzić ten projekt na następną sesję. I chcę tutaj jasno zacytować nasz Statut, który jasno mówi i to jest uchybienie ze strony pana Przewodniczącego, że Rada może wyrazić zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał złożonych z uchybieniem terminu określonego z ustępie 2 § 16a, czyli tych 14 dni, po rozpatrzeniu przyczyn uchybienia. Nic takiego nie rozpatrzyliśmy. Dlaczego Państwo uchybili temu terminowi? To jest tylko sytuacja nadzwyczajna, jeśli się zmienia jakaś ustawa, jeśli jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, a nie wprowadzenie w takiej sytuacji. Ja chciałbym tu jeszcze podkreślić panie Przewodniczący to jest wprowadzanie takich właściwie siłowo wrzutek na sesję, to są jakieś najgorsze wzorce z parlamentu. Gdzie jest panie Przewodniczący demokracja, gdzie jest transparentność? Chcemy tutaj współpracować, natomiast Państwo wrzucają nam projekt uchwały na sesję, nie mamy w ogóle możliwości się z nim zapoznania. Proszę, żeby dochowywać Statutu Miasta Gdyni.
- **Tadeusz Szemiot** (Ad Vocem): Przewodniczący Rady Miasta nie ma takiej władzy, żeby zablokować Radę Miasta przez zdecydowanie bezwzględną większością o tym czy wprowadza czy nie wprowadza punktu do porządku obrad. Tutaj ta próba klejenia tej sprawy, że to Przewodniczący zdecydował jest po prostu manipulacją z Pana strony. Jako Przewodniczący klubu radnych złożyłem projekt uchwały do porządku obrad. Uchybienie polegające na niedochowaniu terminu 14-dniowego, czyli uchybienie polegające na trybie nadzwyczajnym wyjaśniłem. Trwały prace. Rada Miasta - proszę

przeczytać tam jeszcze słowo w słowo, niech Pan jeszcze raz przeczyta - Rada Miasta rozpatrzyła uchybienie, czyli dlaczego termin został naruszony i zdecydowała bezwzględną większością, specjalnie podwyższoną większością, żebyśmy sobie zwykłą większością nie podejmowali takich decyzji, ale bezwzględną większością zdecydowała Rada Miasta, a nie Przewodniczący, o tym, że ten punkt znalazł się w porządku obrad. Prosta sprawa. Demokracja przemówiła. Tak to po prostu panie radny działa. Wszystko wydarzyło się zgodnie z prawem. Żadne standardy nie zostały naruszone. Rada Miasta ma pełne prawo przyjmować sobie, jeżeli jest do tego odpowiednia większość, projekty uchwał w trybie nadzwyczajnym kiedy chce i jak chce i w sprawie stypendiów większość radnych uznała, że ta sprawa jest warta rozpatrzenia na tej sesji.
- **Dawid Biernacik** (Ad Vocem): Pozwolę się nie zgodzić z tym wystąpieniem. To, że Państwo skończyli prace dzień przed sesję to nie jest żadna sytuacja nadzwyczajna, która jest przewidziana w tym Statucie.
- **Tadeusz Szemiot** (Ad Vocem): To jest wyłącznie Pana opinia. Nie ma katalogu okoliczności nadzwyczajnych. To Rada Miasta decyduje w głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu o tym czy coś jest tą okolicznością, która pozwala na wniesienie, która pozwala na wniesienie punktu do porządku obrad czy nie. To, że Panu się nie podobało, dał Pan temu wyraz w swoim głosowaniu przeciw wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad, ale Rada Miasta, jako organ kolegialny decyduje grupą. Nie pamiętam ilu, ale bezwzględna większość radnych zdecydowała inaczej niż Pan.
- **Marek Dudziński** (wystąpienie klubowe): Ogólnie przychylam się do pewnych pytań i wniosków, sformułowanych przez Przewodniczącego klubu Gdyńskiego Dialogu Dawida Biernacika. Faktycznie tak naprawdę o każdej uchwale, którą tu procedujemy możemy powiedzieć, że prace trwały do wczoraj do godziny 23 i dzisiaj oczywiście możemy 50 uchwał wrzucić w trybie nadzwyczajnym. Jednak wolałbym takich standardów uniknąć i pilnować, żeby ich nie było. chociażby dlatego, że mam pytanie, które byśmy zadali na Komisji Oświaty, pewnie tam by ta uchwała do zaopiniowania trafiła. To są stricte techniczne pytania, które jak tutaj tradycja pokazuje rozwijamy podczas posiedzeń komisji. Pytanie mam następujące: dlaczego akurat tylko 16 stypendiów? Dlaczego nie więcej? Dlaczego nie mniej? Dlaczego akurat 4.700, a nie np. 5000, 6000 zł? Na jakiej podstawie Państwo doszli to tych liczb. Jak Pani wnioskodawczyni mówiła, że chcemy przyciągnąć czy zachować studentów, to jednak umówmy się, że 16 stypendiów na pewnie tysiące osób studiujących w naszym mieście, to jest najdelikatniej mówiąc nie za dużo. Jak Państwo doszli do tych liczb? Komisje są po to, żeby właśnie dyskutować na takie techniczne kwestie. Na sesji jest już późno, a widzimy, że jednak lepszy klimat takich dyskusji jest na komisjach.
- **Jarosław Kłodziński**: Każda forma wspierania studenta, doktoranta, finansowo jest niezaprzeczalnie ważna, zwłaszcza tych osób, które naukowo prowadzą badania, publikują swoje prace i co najważniejsze z tych prac mogą korzystać inni. Ja mam pytanie merytoryczne. 16 stypendiów. Czy jedna osoba może korzystać z dwóch stypendiów lub z trzech stypendiów? Czy to jest 16 stypendiów dla 16 osób?
- **Ireneusz Trojanowicz**: Pierwsze kwestia zdziwienia pani Agnieszko. Wczoraj była Komisja. Można było wczoraj porozmawiać na ten temat. Był Naczelnik, zastępca, Skarbnik, była pani Wiceprezydent. Można było to przedstawić. Warto rozmawiać. Dzisiaj, żeśmy o tym mówili nawet.
To jest jedna sprawa. Druga to jest taka, że prace nad nowym regulaminem trwają. Wie o tym Pani, ponieważ jest pani w Komisji przyznawania stypendiów i tam była o tym mowa. Prace trwają. Czekamy na nowego Naczelnika. Można było spotkać się, porozmawiać, podyskutować na ten temat. Może są jeszcze jakieś inne punkty, które można by było dopracować i zmienić.

Trzecia sprawa to jest pytanie takie czy do tej uchwały nie powinien być głosowany też regulamin, który ta uchwała zmienia? Czy nie powinniśmy jeszcze głosować zmiany regulaminu przyznawania stypendiów?
- **Natalia Kłopotek Główczewska**: W sumie powtórzę pytanie, które już padło. Co stało na przeszkodzie by procedować tę uchwałę na najbliższej sesji wrześniowej? Skąd wyliczenia, że akurat o tyle podnieść? Rozumiem, że skoro trwały prace nad tą uchwała to takimi wyliczeniami Pani dysponuje, więc proszę je przedstawić. Dlaczego akurat o tyle ma wzrosnąć to stypendium?
Ja od razu zaznaczam, ze nie jestem przeciwniczką przyznawania stypendiów, wręcz przeciwnie i uważam, że tej dyskusji by nie było, gdyby ta uchwała została procedowana na wrześniowej sesji.
- **Agnieszka Tokarska**: To może od początku jeszcze raz. Na Komisji, na której byliśmy z panem Przewodniczącym, padł temat, że trzeba będzie regulamin zmienić. Chciałabym Państwa poinformować, że regulamin przyznawania stypendiów jest terminowy. Tak, jak z uchwałą dotyczącą stypendiów dla dzieci, tak i z uchwałą dotyczącą stypendiów dla studentów obejmują konkretne terminy do przyznawania tych stypendiów na wniosek studenta i te wnioski będą składane we wrześniu, na którymi my w komisji z Przewodniczącym Komisji Oświaty będziemy się pochylać. Terminy, które obligują i zamysł zmiany tego regulaminu w moim głębokim przekonaniu były w pierwszym rzucie, aby zmienić kwotę – na co, żeśmy się zgodzili w komisji stypendialnej z pracownikami, z panią Naczelnik, więc nie ma tutaj dyskusji, że ten temat nie był omawiany.
Omówiłam też temat z panią Skarbnik i z panią Wiceprezydent, które przekonały mnie, że z uwagi na finanse lepiej by było, gdyby ta uchwała weszła w życie od 1 stycznia. Na co się zgodziłam. To było wypracowane w rozmowach, więc to nie jest tak, że nikt z nikim nie rozmawiał i temat był przeze mnie, przez nasz klub skrzętnie ukrywany.
Jeżeli chodzi o informację na naszej komisji, w moim przekonaniu, ja byłam przekonana, że pan Przewodniczący wie, że podjęte były kroki, bo na naszym spotkaniu to powiedziałam, że podejmę te kroki, będę pracowała.
Jeżeli chodzi o kwotę, kwotę uzgodniłam z panią, która zajmuje się stypendiami, która ma doświadczenie w tych stypendiach, czyli z pracownikiem Wydz. Edukacji. Kwotę omówiłyśmy też na spotkaniu z panią Wiceprezydent i z panią Skarbnik. Oczywiście możemy dawać więcej. Gdańsk daje i dla doktorantów i dla studentów po 6 tysięcy. Tylko pytanie czy nas na to stać? To jest kluczowa rzecz.
Trzecia rzecz, na którą bardzo chciałabym zwrócić uwagę, my nie zmieniamy całego regulaminu. My zmieniamy tylko kwotę. Kwotę, która pokaże studentom w tym roku, że na przyszły rok, jak będą się starali, żeby dołożyli staranności i pisali prace i przystępowali do konkursów na chwałę naszej Gdyni, my później będziemy się chwalili takimi studentami. Co i rusz się informacje, że jacyś studenci zdobyli nagrody i pokazane jest z jakiej uczelni i z jakiego miasta. My potrzebujemy liderów, aby pokazać młodym ludziom, że warto się uczyć. Wspierajmy tych, którzy pracują na rzecz naszego miasta również wizerunkowo.
Jedna osoba dostaje jedno stypendium na swój wniosek. My tylko zmieniamy zapis dotyczący kwoty, przyznanego stypendium. Ja rozumiem, że możemy pracować i pewnie będziemy pracować. Może za jakich czas pojawi się uchwała, za czym ja też jestem, rozmawiałam dzisiaj z panią Wicenaczelnik Wydz. Edukacji,, abyśmy pracowali nad takimi tematycznymi. Pewnie z panami Wiceprezydentami wypracujemy takie rozwiązania. Pomysłów jest dużo, ale to będą całkiem inne stypendia na co też zwróciła pani Naczelnik uwagę.

- **Jakub Ubych**: Było jeszcze pytanie czy nie musimy głosować całego regulaminu. Natomiast to jest tylko zmiana czegoś już obowiązującego, więc wydaje mi się, że nie zmieniają się wartości merytoryczne.
- **Arkadiusz Dzierżyński**: Przysłuchuję się i odnoszę wrażenie jedną rzecz. Oczywiście pan Biernacik może mieć zastrzeżenia co do trybu, natomiast tryb został przegłosowany tak, jak jest. Vox populi, vox Dei. Taki jest skład Rady. Tak poszło głosowanie. Natomiast chodzi mi bardziej o to, o czym wspomniała koleżanka Tokarska. Ja rozumiem koleżanko Tokarska i również rozumiem, że panowie Prezydenci również to potwierdzą, jak i pani Skarbnik, że ów projekt uchwały został w pełni skonsultowany, jak i uzyskał akceptację ze strony władzy wykonawczej, skoro dzisiaj tu jest. Zostały tutaj również podjęte wszelkiego rodzaju nazwijmy to sugestie ze strony władzy wykonawczej, więc jeżeli tak, to chciałbym to usłyszeć. Tak czy nie? Wystarczy mi trzyliterowe słowo jako odpowiedź.
- **Beata Horała**: Mam takie pytanie, skoro pani Tokarska ustaliła – tak, jak Pani się przed chwilą wyraziła, jeśli dobrze zrozumiałam - z panią w Urzędzie, która się specjalizuje w stypendiach, te stawki i też rozmawiała pani z innymi osobami, które zostały wymienione, to po co właściwie istnieje Komisja Oświaty, skoro można to wszystko ustalać poza komisją. Później w trybie nadzwyczajnym wprowadzać taką uchwałę. To właściwie komisje nie są potrzebne. Zawsze to można zrobić w trybie nadzwyczajnym i zawsze z pominięciem komisji. Jest to dla mnie dosyć zaskakujące i tym się chciałam z Państwem podzielić.
- **Mariusz Bzdęga**: Ja nie rozumiem tego ataku na moją koleżankę Agnieszkę Tokarską i na ten projekt uchwały. Naprawdę my tutaj nie wywracamy do góry nogami budżetu. To jest 16 stypendiów. Mieszkańcy Gdyni na te stypendia czekają. Z tego, co zrozumiałem we wrześniu będą podejmowane decyzje, więc bardzo proszę o zakończenie tej dyskusji i przejście do głosowania.
- Wiceprezydent **Tomasz Augustyniak**: Z racji, że to jest prerogatywa pani Gorzeńskiej, jak wiemy. My to sprawdziliśmy. Rozmowa była. Potwierdzam. Natomiast wg tego, co mi przekazała przed chwilą pani Prezydent Gorzeńska, nie było jeszcze rozmowy z panią Prezydent i nie było autoryzacji pani Prezydent dla tego rozwiązania, więc była rozmowa, były robocze ustalenia, natomiast wg tych informacji, które ja posiadam ta uchwała miała się pojawić właśnie na kolejnej sesji, a nie w trybie nadzwyczajnym, stąd też rozumiem zdziwienie klubu Gdyńskiego Dialogu.
- **Marek Dudziński**: Po pierwsze chciałem się odnieść do radnego Bzdęgi, przynajmniej ja nie mam takiego wrażenia, nikt absolutnie nie atakuje tutaj koleżanki Tokarskiej. Nie padły żadne argumenty ad personam. Jak również nikt atakuje ani faktów przyznawania stypendiów, ani tym bardziej uchwały. Natomiast jedyne co poddajemy krytyce, to po pierwsze tryb, głównie tryb tak naprawdę wrzucania tego w trybie nadzwyczajnym w momencie kiedy byłaby możliwość puszczenia tego trybem zwykłym i tutaj chciałbym, żebyśmy rozróżnili dwie rzeczy na przyszłość, że jedną rzeczą są powiedzmy jakieś spotkania nieoficjalne, które oczywiście występują, są konsultacyjne, spotykamy się czy to z panami Wiceprezydentami, czy to z panią Skarbnik czy to z dowolnym innym urzędnikiem, pracującym w naszym mieście po to, żeby nabrać pewnej wiedzy merytorycznej, a czym innym są konsultacje w ramach publicznego gremium jakim jest Komisja czy to Oświaty, czy Planowania Przestrzennego,, czy każda inna komisja i właśnie tego elementu pewnej publicznej dyskusji – czy to na komisji czy w jakimś innym gronie, które miałoby publicznego spotkania – po prostu zabrakło, a uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak liczbę tych stypendiów zwiększać ilościowo, a nie tylko jakościowo.
- **Arkadiusz Dzierżyński** (Ad Vocem): Ja tutaj ad vocem odnośnie pana Prezydenta, a w zasadzie pana nieobecnej koleżanki. Ja się w tym momencie upewniłem, więc regulamin wg moich informacji wygląda w ten sposób, żeby student uzyskał w takiej, a nie innej

kwocie owe stypendium to musi złożyć wniosek we wrześniu. W przypadku jeżeli byśmy złożyli ten projekt uchwały na następnej sesji, to byłoby już „po ptokach", jak to się mówi, czyli już niestety by nie mogło być. W związku z powyższym brak akceptacji, jak to Pan bodajże przekazał, był głównym powodem tego, że musimy tak działać. Jest to właśnie nadzwyczajność tego trybu panie radny Biernacik tak przy okazji, bo jeśli nie przyjmiemy tego dzisiaj, to grupa tych studentów dostanie odpowiednio niższe stypendia.
- **Joanna Zielińska** (wniosek formalny): Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, ponieważ Państwo w swojej dyskusji, ja bardzo lubię dyskusje, ale powtarzacie cały czas te same zdania i myślę, że to nie jest potrzebne, abyśmy w ten sposób siedzieli i podciągali emocje, kiedy głosowanie nasze wykaże, jakie mamy zdanie do tego problemu.

Głosowano wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.
ZA: 18, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
ZA (18) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska
PRZECIW (10) Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Paweł Stolarczyk, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna

Wniosek formalny został przez Radę Miasta przyjęty. Po głosowaniu prowadzący obrady Wiceprzewodniczący **Jakub Ubych** udzielił jeszcze głosu osobom, które zgłosiły się do dyskusji przed wnioskiem formalnym.

- **Dawid Biernacik** (Ad Vocem): My nie mamy żadnego problemu z tą uchwałą. Natomiast wcześniej argument był zupełnie inny panie radny Dzierżyński wprowadzania trybu nadzwyczajnego. Nie mówili Państwo, że chodzi o termin 30 września. Wcześniej pan tego nie argumentował. Wcześniej był argument zupełnie inny wprowadzania trybu nadzwyczajnego. Gdybym wiedział, że taki jest argument, że chodzi o stypendia do 30 września, być może w ogóle tej dyskusji by nie było. Także proponuję dyskutujmy wcześniej ze sobą to, co wspominał radny Dudziński, bo tutaj jest sytuacja trochę analogiczna, jak do sytuacji ze strefą płatnego parkowania, którą Państwo nam zarzucali. Robicie dokładnie to samo.
- **Beata Horała** (Ad Vocem): Ja ad vocem do pani Zielińskiej, chciałam podkreślić, że żadnych słów po nikim nie powtarzałam, jak Pani zasugerowała.
- Skarbnik **Honorata Krupka**: Uporządkujemy. Uchwała i nowe stawki stypendiów będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 r. Wnioski, które wpłyną w tym roku, będą wg starych kwot, a więc nie ma ponaglenia. Nie ma konieczności podejmowana tej uchwały już dzisiaj. Ta uchwała będzie miała moc obowiązującą od 1 stycznia i kwoty od 1 stycznia. Pani odpowiedzialna za projekt mówiła o tym Państwu. To chyba umknęło w tym ferworze.
Oczywiście rozmowy były, ale też ze swojej strony i ze strony pani wiceprezydent muszę powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że to ma wejść już dzisiaj, zaraz i w takim trybie. To mogło spokojnie poczekać. Być przedyskutowane na Komisji Oświaty.
To jest projekt uchwały, który rzeczywiście ma na skutek finansowy, dlatego brałam udział tutaj w tych rozmowach i rozmawialiśmy na ten temat z panią radną.

- **Dominik Aziewicz:** Chciałem przypomnieć, że gdyński Dialog zaczął tą kadencję od przedstawienia nam wniosku o podwyższenie pensji pani Prezydent do maksymalnej możliwej, a dzisiaj rozmawiamy o podwyższeniu stypendium dla studentów. Dziękuję Agnieszko, że się tym zajęłaś.

Wyniki głosowania
ZA (21) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Dawid Biernacik, Natalia Kłopotek Główczewska, Emilia Rogała, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski, Ireneusz Trojanowicz, Beata Zastawna

UCHWAŁA NR VI/167/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/1723/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni została podjęta: 21/0/7.

Ad 5.55

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii **Małgorzata Wójcik**: Chciałam przekazać Państwu kilka zdań nt. przyczyn powstania tej uchwały i poprosić o głosowanie za obecnie już symbolicznego projektu uchwały o planie ochrony rezerwatu przyrody „Cisowa". Na początku lipca Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wystosowała pismo do rady miasta z prośbą o zaopiniowanie projektu planu ochrony tego rezerwatu. W związku z przerwą wakacyjną pan Przewodniczący wysłał pismo do RDOŚ z prośbą o przedłużenie terminu odpowiedzi do dzisiejszej sesji. W tak zwanym międzyczasie powstał projekt odpowiedzi przygotowany przez pana Ogrodnika Miasta, z którym mieliśmy okazję się zapoznać, ponieważ to był projekt negatywnie opiniujący ten plan ochrony rezerwatu, grupa radnych przygotowała projekt pozytywnie opiniujący, dlatego, że w takiej formie uchwały nie można było wnieść poprawki. To było po prostu projekt przeciwny. Ten projekt pozytywny został zaopiniowany w Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii, również pozytywnie i dziś w związku z wycofaniem tamtego projektu, on ma już tylko znaczenie symboliczne, ale zachęcam Państwa do zagłosowania za tym projektem, żeby okazać wsparcie dla ochrony przyrody w naszym mieście.
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii – opinia **negatywna** – 1/5/1

Przewodniczący **Tadeusz Szemiot** przejął prowadzenie obrad od Wiceprzewodniczącego Jakuba Ubycha.

W dyskusji wzięli udział:
- **Marek Dudziński** (wystąpienie klubowe): Po pierwsze chciałbym się dowiedzieć co to oznacza w praktyce dla Miasta i jego mieszkańców. Tutaj jak czytam w projekcie tego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w § 6 wymienione są kwestie takie jak, gdzie Miasto Gdynia miałoby się do tego dostosować, czyli że
1) w planach należy uwzględnić obecność rezerwatu i jego otuliny;
2) w otulinie rezerwatu nie lokalizować obiektów o charakterze turystycznym lub rekreacyjnym;

3) w rezerwacie i jego otulinie nie lokalizować nadziemnych obiektów liniowych lub punktowych, które mogłyby pogorszyć walory krajobrazowe,
4) w przypadku lokalizacji terenów zabudowanych w zlewni Cisowskiej Strugi nie dopuszczać do kanalizacji wód opadowych z tych powierzchni bezpośrednio do Cisowskiej Strugi lub cieków do niej dopływających.

Moje pytanie do pani wnioskodawczyni, po pierwsze czy coś oprócz tego katalogu od Miasta będzie wymagane w kontekście tej uchwały. Po drugie w pierwotnej treści uzasadnienia były informacje, że stworzenie tej otuliny może jakoś zagrażać użytkownikom, osobom, które korzystają z lasu.
Trzecie pytanie czy utworzenie takiej otuliny oznacza jej wyłączenie dla mieszkańców, dla osób spacerujących.
- Wiceprezydent **Bartłomiej Austen**: Muszę to powiedzieć, bo musi być jakieś poczucie logiki w tym co robimy. Rozmawiamy o czymś co tak naprawdę od 5 sierpnia jest w tej chwili już nieaktualne i też jeżeli mielibyśmy o czymkolwiek sensownie porozmawiać, to może porozmawiajmy np. o tym dlaczego to tak się stało, bo można było spokojnie porozmawiać o tym, np. artykuł 89 ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, że RDOŚ musiał to w ten sposób zrobić. Mogliśmy o tym porozmawiać dużo wcześniej. Patrzę w tej chwili na Arka Dzierżyńskiego, rozmawialiśmy tutaj dzisiaj nawet o konstytucji, to równie dobrze moglibyśmy porozmawiać o tym czy np. konstytucja uchwalona w 1997 r., bodajże 2 kwietnia z tego co pamiętam. Czy to jest sensowne czy nie jest sensowne? Naprawdę wydaje mi się, że szanujmy nasz czas, szanujmy czas ludzi, którzy nas słuchają. Taki mój apel.
- **M. Wójcik:** Po pierwsze odpowiedź dla pana Prezydenta. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie byłoby zamieszania i w pewnym sensie naszej pracy, gdybyśmy otrzymali taką informację od Państwa, że już 5 sierpnia RDOŚ zamknął ten temat. Myśmy takiej informacji nie mieli i to jest nasz problem. To znaczy zarówno pan Ogrodnik, który poświęcił swój czas i pracę, żeby przygotować swoją wersję opinii nie wiedział o tym, jak i radni, którzy przygotowali swój projekt też nie wiedzieli, a było to, dlatego, że myśmy złożyli pismo z prośbą o przedłużenie terminu. Co więcej, ja w sierpniu kontaktowałam się telefonicznie z osobą, która prowadziła tę sprawę w RDOŚ i uzyskałam w trakcie rozmowy taką prośbę, żebyśmy na pewno nie później niż na tej sesji podjęli uchwałę, ponieważ RDOŚ czeka na to. Także prawdopodobnie nastąpiło jakieś nieporozumienie. Tak tym to zamknęła i proszę nie oskarżać nas o brak logiki. Teraz odpowiedzi dla pana radnego. Po pierwsze tak, jak tutaj już pan wspomniał, RDOŚ musiał to zrobić, ponieważ cały ten plan ochrony wynika z realizacji zapisów prawa miejscowego, bo sejmik wojewódzki uchwalił plan ochrony dla całego parku krajobrazowego i ten plan ochrony dla tego fragmentu jest realizacją tamtych zapisów. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ w samym rezerwacie biegnie ścieżka taka turystyczna i przez 40 lat, kiedy obowiązywały zapisy, dotyczące rezerwatu spacerowicze tamtędy chodzą i będą chodzili i podobnie w otulinie, tam gdzie są ścieżki. W tym takim chronionym obszarze wycinki drzew ogranicza się tylko do cięć sanitarnych, które właśnie są wykonywane ze względów bezpieczeństwa. Głównie obowiązkiem miasta jest zaniechanie ekspansji. Jeżeli jest to teren chroniony przyrodniczo, to po prostu zostawia go się w stanie naturalnym z wyjątkiem tych elementów, które dopuszczane są w rezerwatach i w otulinach w przepisach.
- **Dominik Aziewicz**: Wydaje mi się, że jest potrzebne, żeby narysować tło radnym, którzy nie uczestniczyli w Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii w poniedziałek. Mianowicie faktycznie odbyliśmy dość burzliwą dyskusję w trakcie, której pan Ogrodnik tłumaczył nam potrzebę wycinki drzew – stu 19-letnich buków. Tłumaczył nam, że ok. 20% drzew powinno być wycinane. Tłumaczył nam powody dla których

powinny być wycinane, czemu się niewątpliwie sprzeciwialiśmy, zarówno my radni KORMiL, jak i radne Dialogu. Następnie przyszedł pan Prezydent Austen. Najpierw opowiedział nam o swoim przywiązaniu do tradycji leśników. Opowiedział nam o tym, że sam również posiada kawałek lasu. To jest piękna historia i opowiedział, że pani Prezydent przychyla się do argumentów leśników. Następnie przegłosowaliśmy, nie zgodziliśmy się z argumentami Ogrodnika, my radni KORMiL i również radne Dialogu i moja interpretacja wydarzeń, moje przypuszczenia - być może się mylę – są takie, że radne Dialogu przekonały panią Prezydent do tego, żeby wstrzymała się z tym niepotrzebnym wnioskiem, bo od poniedziałku niewiele się zmieniło w dacie i decyzje, które były na początku sierpnia podjęte, one się nie zmieniły od poniedziałku, więc jeśli mam rację – oczywiście może tak nie być – wtedy bardzo serdecznie dziękuję paniom radnym za tą interwencję i dziękuję również, że pani Prezydent wstrzymała się od tej decyzji.
- Wiceprezydent **Bartłomiej Austen**: My byliśmy przygotowani do rozmowy o tym, ale naprawdę nie mam takiej wyobraźni, dlatego nie ma tu też dziś Ogrodnika z nami, że będziemy rozmawiać po prostu o czymś, czego nie ma. Tak daleko moja wyobraźnia nie sięgała, dlatego i stąd to jest jedyny powód, dla którego zdjęliśmy, to znaczy pani Prezydent zdjęła z porządku obrad, bo po prostu sprawdziliśmy to i nie mieliśmy takiej wiedzy na Komisji. Jeżeli decyzja została podjęta, to nie mamy tak naprawdę o czym rozmawiać. Przez te 5 lat porozmawiamy, w przyszłym roku np. jest temat, bo musimy zrobić plan zagospodarowania lasów komunalnych, więc na pewno do tej dyskusji wrócimy i naprawdę szanujmy swój czas i rozmawiajmy wtedy, kiedy jest to potrzebne. Oto mi tylko chodzi i proszę tutaj nie snuć jakiś piętrowych teorii spiskowych, bo tak po prostu jest jak mówię. Dzisiaj została podjęta decyzja o tym, żeby to zdjąć, bo rzeczywiście wczoraj sprawdziliśmy, że tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać i tak jak już mówię jedyna wina tak naprawdę to tutaj my nie mieliśmy świadomości, że w ogóle to wpłynęło wcześniej, dlatego, że to wpłynęło do Rady Miasta. I teraz, jak powiedziałem, jest art. 89 ustawy o samorządzie akurat, gdzie jest jasno napisane, że oni nie mieli tak naprawdę możliwości podjęcia innej decyzji, bo jeżeli im nie odpowiedzieliśmy, jako Rada Miasta – mogliśmy moim zdaniem odpowiedzieć na poprzedniej sesji Rady Miasta – to w tym momencie RDOŚ nie miał innej możliwości. Tak mówi po prostu ustawa, więc rozmawiajmy o faktach.
- **Tadeusz Szemiot:** Panie Prezydencie, to może ja tak wyjaśnię Panu, że niezwłocznie to pismo z RDOŚ było przekazane do Prezydenta. Jest rzeczą zupełnie normalną, że komórki merytoryczne Urzędu przygotowują projekty uchwał dla Rady Miasta i co się działo pod tym niezwłocznym przesłaniu do pani Prezydent to ja naprawdę nie wiem. Natomiast było rzeczywiście bardzo dużo czasu, żeby przygotować ten projekt uchwały i nie procedować go teraz w sierpniu, ale w lipcu. Natomiast jak ciągle nie wpływała od Prezydenta oficjalna informacja z propozycją stanowiska dla Rady Miasta, to wtedy dosłownie na kilka dni przed terminem zwróciłem się z prośba o przedłużenie terminu opiniowania tego dokumentu przez Wysoką Radę.
- **Natalia Kłopotek Główczewska** (Ad Vocem): Pozwolę sobie na krótkie ad vocem do pana radnego. Radne Dialogu, będące wtedy na komisji, głosowały zgodnie ze swoją wiedzą, ze swoim sumieniem i proszę nie snuć teorii, że poszłyśmy do pani Prezydent i przekonałyśmy ją,, bo tak nie było. Każdy radny Dialogu głosuje tak, jak uważa, jak sądzi, nie mamy dyscypliny, więc proszę mieć to na uwadze na przyszłość.
- **Marek Dudziński:** 11 lipca do radnych wpłynął faktycznie ten wniosek, do wszystkich nas, radnych miasta, o tym, że pan Regionalny Dyrektor prosił tutaj o opinię, ale niestety pan Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - przypomnę jednak jednostka podległa instytucjom rządowym – już nie poinformowała nas o tym, że nie potrzebuje tej opinii. Niestety tutaj chciałem zaapelować do Koalicji Obywatelskiej, żeby jakoś swoich

podległych przypilnować w tych tematach, bo to faktycznie jest zaniedbanie ze strony RDOŚ i dziwię się też argumentacji pana Przewodniczącego. Z jednej strony mówi pan, że potrzebujemy opinii Prezydenta, a jakoś sami potraficie napisać opinię, uchwałę, więc ja przepraszam się zgubiłem.
- **Norbert Anisowicz** (wniosek formalny): Wzorem pani radnej Joanny Zielińskiej zgłaszam wniosek formalny i zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.

Głosowano wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.
ZA (22) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Marek Dudziński, Arkadiusz Dzierżyński, Beata Horała, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Paweł Stolarczyk, Monika Strzałkowska, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Ireneusz Trojanowicz, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
PRZECIW (4) Dawid Biernacik, Emilia Rogała, Anna Salomon, Łukasz Strzałkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Natalia Kłopotek Główczewska
BRAK GŁOSU (1) Jakub Ubych

Wniosek formalny został przez Radę Miasta przyjęty. Po głosowaniu prowadzący obrady Przewodniczący **Tadeusz Szemiot** udzielił jeszcze głosu radnemu, który zgłosił się do dyskusji przed wnioskiem formalnym.

- **Dawid Biernacik**: Ja tylko chciałem poinformować, że właściwie z uwagi na bezprzedmiotowość w świetle tego, co wspominał pan Wiceprezydent na bezprzedmiotowość tej uchwały właściwie wstrzymam się od głosowania lub nawet nie podejmę żadnego głosu i mówię to z pełną świadomością, jako dr nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska. Jestem za ochroną środowiska. Natomiast ta cała uchwała jest bezprzedmiotowa.
Wyniki głosowania
ZA (21) Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Bartosz Bartoszewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marcus da Silva, Arkadiusz Dzierżyński, Jarosław Kłodziński, Larysa Kramin, Łukasz Piesiewicz, Emilia Rogała, Anna Salomon, Monika Strzałkowska, Łukasz Strzałkowski, Tadeusz Szemiot, Anna Szpajer, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Agnieszka Tokarska, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Natalia Kłopotek Główczewska
BRAK GŁOSU (6) Dawid Biernacik, Marek Dudziński, Beata Horała, Paweł Stolarczyk, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych

UCHWAŁA NR VI/168/24 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisowa" (opinia pozytywna)
została podjęta: 21/0/1.

Ad 6.

Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła jej Przewodnicząca **Joanna Zielińska**: To jest pierwsze sprawozdanie, jakie komisje składają w tej kadencji. Na każdej sesji, po zamknięciu uchwał będzie sprawozdanie z pracy komisji. Tym razem to Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres od 15 maja do dnia dzisiejszego. Komisja została powołana dokładnie 15 maja. Jest obok Komisji Rewizyjnej jedną z dwóch obligatoryjnych, wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. Do jej zadań należy

rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji składanych do Rady; skarg na działalność Prezydenta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Prawne ramy tej komisji określa ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania, również mamy wpisane w Statucie Miasta.
W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą: pani Beata Horała, pani Larysa Kramin, pani Emilia Rogała, pani Monika Strzałkowska, od dzisiaj pani Anna Szpajer i ja jako Przewodnicząca – same kobiety i doskonale się pracuje.
Komisja pracuje na dokumentach, zapoznając się z wynikami, z pracami pisemnymi, występuje do Prezydenta o opinie, korzysta z pisma okólnego Prezydenta jeszcze z 2017 roku, które pozwala, aby wszystkie jednostki odpowiadały na nasze informacje. Następnie przygotowuje projekty uchwał, z którymi pewnie Państwo się spotykacie, z obszernym uzasadnieniem z faktycznym, prawnym stanem i przedstawia go Radzie.
Do tej pory Komisja spotykała się 4 razy (maj, dwa razy w czerwcu i teraz w poniedziałek) i przygotowała łącznie 12 projektów uchwał. Po podjęciu uchwały Komisja zawiadamia skarżącego, wnioskodawcę przesyłając mu treść uchwały. Uchwały, rozpatrujące petycje nie są publikowane w BIP, tylko są w odpowiedniej zakładce.
Komisja w swojej pracy szczególnie zwraca uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych, jako że skarżący często podają w swoich pismach bardzo wiele szczegółów ze swojego życia i swojej działalności.

Po wystąpieniu Joanny Zielińskiej obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady **Ireneusz Trojanowicz.**

Ad 7.

Interpelację odczytała Wiceprzewodnicząca Rady **Mariola Śrubarczyk Cichowska:** W dniu 13 lutego oraz 16 lutego odbyły się odpowiednio w dzielnicach Cisowa i Pustki Cisowskie spotkania z udziałem mieszkańców obu dzielnic oraz przedstawicieli ówczesnego zarządu spółki Ekodolina. Powodem organizacji oby spotkań był nieznośny odór, który na przełomie 2023 r. i 2024 r. bardzo mocno dokuczał mieszkańcom obu dzielnic. Przedstawiciele Ekodoliny tłumaczyli zaistniałą sytuację dużą większą ilością opadów w tym okresie, w porównaniu do średniej normy oadów dla tego okresu. Publicznie stwierdzono, że Ekodolina ma świadomość sytuacji i posiada krótkoterminowy i długoterminowy plan naprawczy. Doraźnie wiosną br. planowano przykryć pianą kwaterę, a w dalszej kolejności planowano wybudować dach kompostowni i wybudować system biochemicznego przetwarzania odpadów.
W związku z powyższym, a także niestety w związku z odorem pojawiającym się obecnie, czyli w okresie letnim, kiedy aktualnie nie ma większych opadów, zwracam się do pani Prezydent z następującymi pytaniami:

1. Czy inwestycja w postaci przykrycia pianą kwatery wiosną br. została zrealizowana?
2. Na jakim etapie w procesie inwestycyjnym są kolejne obiecane inwestycje w postaci budowy dachu kompostowni oraz systemu biochemicznego przetwarzania odpadów?
3. Czy nowe władze Ekodoliny mają także jakieś inne plany inwestycyjne, które zapewnią likwidację dokuczliwego odoru dla mieszkańców Gdyni?

Jestem mieszkanką Cisowej i niestety potwierdzam. Godziny poranne, rzadziej się teraz zdarza godziny wieczorne, ale w godzinach porannych przy tych ciepłych nocach nie dało się otworzyć i wywietrzyć mieszkania.

Interpelację złożyła także radna **Larysa Kramin**: Odpowiadając na zgłoszenie mieszkańców, zaniepokojonych losem i stanem grobu Świętej Pamięci Franciszki Cegielskiej, udałam się na Cmentarz Komunalny w Gdyni Witomino i sprawdziłam stan formalny i faktyczny pochówku.
W 2000 roku pan Wojciech Szczurek wydał zarządzenie zwalniające na 23 lata pobieranie opłaty za miejsce, czyli do końca 2023 roku, co oznacza, że od 1 stycznia bieżącego roku opłata jest naliczana i dotąd nie opłacona. Nasuwa się, więc pytanie, a w zasadzie dziwi fakt, że urzędująca pani Prezydent, której tu dzisiaj z nami nie ma, tak chętnie kojarząca się z mitem „Żelaznej Franciszki" i odwołująca się do niego, nie pochyliła się nad tą sprawą w swoich stu pierwszych dniach prezydentury.
Mieszkańcy Gdyni panią Franciszkę Cegielską mają w swoich sercach i jestem przekonania, że życzyliby sobie dużą wrażliwość z tej sprawie oraz opiekę nad grobem pani Franciszki Cegielskiej w co najmniej takim samym trybie i takiej samej formie, jak uczynił to Pani poprzednik.
W kampanii wyborczej pani Prezydent oraz Gdyńskiego Dialogu mocno wybrzmiewały słowa bycia bliżej mieszkańców i wsłuchiwania się w ich głos, dlaczego w imieniu gdynian mam pytania: Czy przewiduje Pani wydanie Zarządzenia w tej sprawie, zwalniające z opłaty i czy planuje Pani zlecić odpowiednim służbom większą dbałość o samą płytę na grobie pani Franciszki Cegielskiej.

Ad 8.

Wiceprzewodniczący **Ireneusz Trojanowicz** zaprosił na 44 rocznicę zakończenia strajków sierpniowych 1980 roku i podpisania porozumień sierpniowych oraz na festyn na Obłużu.

Norbert Anisowicz w imieniu Rady Dzielnicy Mały Kack zaprosił na piknik w parku rodzinnym (31 sierpnia w godz.11.00 – 15.00).

Ad 9.

Larysa Kramin: Od momentu powierzenia mi mandatu radnej, konsekwentnie zabiegam o realizację spraw, które są ważne dla mieszkańców Gdyni. Jedną z takich spraw jest m.in. powołanie Rady Kobiet w naszym mieście. Był to mój postulat wyborczy. Jednym z pierwszych działań, które podjęłam jako radna było złożenie interpelacji do pani Prezydent właśnie w tej sprawie. Z uwagi na brak widocznych działań zmierzających do powołania jej, poprosiłam panią Prezydent o spotkanie, na które przyszło mi dość długo czekać.
Z tego miejsca chciałam mieszkańcom oraz radnym przedstawić rolę i znaczenie Rad Kobiet, ale wiem, że jest późno i można je znaleźć w esesji, doczytać. Wiem, że jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni, więc nie będę tego czytała. Chętnych zapraszam do zapoznania się z materiałem w załączniku.
Do dziś pani Prezydent nie podała konkretnego terminu powołania omawianego ciała doradczego. Powołanie wymaga zarządzenia Prezydenta Miasta. Od objęcia urzędu pani Prezydent wydała 348 zarządzeń. Powołała Gdyńską Radę Kultury oraz Gdyńską Radę Gospodarczego Dialogu. Nie powołała Rady Kobiet.
Sądziłam, że kobieta piastująca urząd prezydenta będzie bardziej priorytetowo traktowała sprawę kobiet. Być może wynika to z tego, że jest zaangażowana w sprawy mieszkańców, w sprawy miasta, dlatego nasz klub, ja jestem tutaj autorką tego zarządzenia, oczywiście ono jest absolutnie prawnie przygotowane i opracowane zgodnie z procedurami. Wychodzimy naprzeciw i uwzględniając zgłaszaną przez mieszkanki potrzebę oraz trudną sytuację, w jakiej jest pani Prezydent z uwagi na ilość

obowiązków, przedkładam dzisiaj takie gotowe zarządzenie. Ono zakłada w zapisach powołanie Rady w składzie 15 pań: 5 byłoby powołanych i wskazanych przez panią Prezydent, 5 przez Radę Miasta, a 5 przez Gdyńską Radę Pożytku Publicznego. Panie reprezentowałby różne środowiska: kultury, nauki, biznesu oraz środowiska aktywistek miejskich. Co ważne byłby też w zróżnicowanym wieku: od 30+ do 70+ co daje rzeczywiście wachlarz mieszkanek. Taką listą kandydatek dysponuję i po podpisaniu tego zarządzenia z wielką przyjemnością przekażę tą listę pani Prezydent i kontakt do tych osób. Nie będę już czytała rekomendacji Kongresu Kobiet z dnia 28 lipca. Ona również jest w załączniku esesji.

Marek Dudziński: Ja wiem, że jest późno, ale mieszkańcy nam płacą, żebyśmy tutaj byli. Ja rozumiem te utyskiwania na temat tego, żeby nie przedłużać dyskusji. Ja to rozumiem, ale po to jesteśmy tutaj, żeby poruszać sprawy ważne dla mieszkańców, więc wydaje mi się, że pewne wnioski formalne o zakończenie dyskusji są nie na miejscu, a zauważyłem, że takowe się pojawiły głównie ze strony Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy, ale generalnie każdy radny ma prawo, a wręcz obowiązek zabiegać o te rzeczy, które uważa i jego wyborcy i jego mieszkańcy, których reprezentuje uważają za ważne. To pierwszy wolny wniosek, aby unikać używania wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji.
Drugi wolny wniosek. Jak Państwo wiecie: pojawił się problem z tym, że lada moment mogą zniknąć te charakterystyczne łodzie na nabrzeżu na Oksywiu. Ja chciałem wnieść wolny wniosek do Państwa Wiceprezydentów, oczywiście na ręce pani Prezydent, aby może skierować pismo, bo generalnie Państwo oczywiście jako Zarząd Miasta, jako pani Prezydent, jako Wiceprezydenci nie jesteście tu stroną, ale na pewno stroną jest Agencja Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa, ponieważ z dostępnych materiałów prasowych wynika, że ARMiR ma umowę z tymi rybakami od tych łodzi i w wyniku tych umów te łodzie muszą zostać zezłomowane, żeby nie przepadły tym rybakom rekompensaty za brak połowu, ale może gdyby zachęcić ARMiR do aneksowania tych umów, po to żeby np. można było nie złomować po prostu, pozostawić na tych nabrzeżach, albo w formie odkupienia. Nie wiem. To już pozostawiam Państwu i aparatowi prawnemu Miasta, żeby po prostu te łodzie przynajmniej w jakimś stopniu zachować na tym nabrzeżu.
Trzeci wolny wniosek. Prosiłbym o przygotowanie opinii prawnej albo może wypowiedź pana mecenasa w tej sprawie, ponieważ, uważam, że dzisiejsze głosowania w sprawie wyboru kandydatów zostały uchwalone z naruszeniem prawa. Tutaj Państwo z Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy mówiliście, żeby tutaj przestrzegać prawa, żeby tutaj uchwalać uchwały zgodne z aktami wyższego rzędu, a niestety mam wrażenie, że po lekturze art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, że te uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa. Pozwolę sobie tutaj odnieść się do przepisu odpowiedniego, żeby nie być gołosłownym. Art. 4 § 2 mówi: Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Nie mówimy tutaj o głosowaniach nad uchwałami. Tego ustawa nie precyzuje. Tylko mówimy o wszelkich głosowaniach jawnych, a to ewidentnie było głosowanie jawne. Nie mamy wiedzy, żeby wystąpiły jakieś istotne problemy techniczne, żeby tej uchwały w ten sposób nie procedować. Tym bardziej, że na ostatniej sesji te głosowania były za pomocą esesji normalnie głosowane, więc tutaj panie mecenasie, jak mógłbym prosić o zbadanie czy te uchwały w sprawie wyboru do KZG oraz wyborach do tego Komitetu Rewitalizacji nie zostały *uchwalone z naruszeniem prawa.*

Mecenas **Marcin Zawisza**: Sprawdziłem nasz Statut, ustawę o samorządzie gminnym, która rzeczywiście umożliwia tryb głosowania niejawny nie za pomocą urządzeń

technicznych w przypadku kiedy takie głosowanie zostanie zarządzone i z przyczyn technicznych nie możliwe jest głosowanie za pomocą systemu elektronicznego. To nie są błędy techniczne, to są przyczyny techniczne. W mojej ocenie – nie znam systemu esesja, ale z tego co się dzisiaj zorientowałem nie jest możliwe tam głosowanie imienne na określonych kandydatów. Z tego powodu w mojej ocenie mieści się to w zakresie przyczyn technicznych, które umożliwiały podjęcie głosowania. Nie jestem pewien, nie odnotowałem, taki wniosek powinien być wcześniej formalnie przegłosowany nad zmianą trybu głosowania. Jeżeli takie głosowanie było, w mojej obecnie głosowanie imienne z pominięciem systemu było zgodne z prawem.

Mariusz Bzdęga: Wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta, abyśmy od najbliższej sesji Rady Miasta lub kolejnej uwzględniali w porządku obrad punkt sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy. Rady dzielnic już się ukonstytuowały. Działają bardzo prężnie i dobrze byłoby, żebyśmy we wrześniu, względnie od października już zapraszali przewodniczący rad dzielnic na sesje Rady Miasta, żeby usłyszeć, co się u nich dzieje.

Łukasz Piesiewicz: W kwietniu w trakcie kampanii słyszeliśmy głosy Marszałka Województwa o woli wprowadzenia na terenie Gdyni tego samego rozwiązania, które od 2019 r. funkcjonuje w Gdańsku, polegającego na tym, że mamy tam możliwość zakupu biletu łączonego. Minęły już 3 miesiące od wyborów. Warto ten temat poruszyć. Z tego, co wiem to Marszałek Województwa czeka na ruch ze strony Miasta Gdynia, nowych władz Gdyni, dlatego też pozwolę sobie złożyć wniosek skierowany do pani Prezydent, żeby podjęła tę inicjatywę.
I bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam dzisiaj pomagali przez całą sesję.

Joanna Zielińska: W ramach wolnych wniosków chciałam tylko poinformować Państwa, że w naszym Statucie, który jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w paragrafie 22i do wniosków formalnych jest wpisane zamknięcie dyskusji, czyli to jest zgodne ze Statutem i proszę nas nie pozbawiać prawa zgłaszania takich wniosków.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta **Ireneusz Trojanowicz** przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Tadeuszowi Szemiotowi

Ad 10.

Przewodniczący **Tadeusz Szemiot** ogłosił termin następnej sesji – **25 września o godz. 11.00.**

Ad 11.

Przewodniczący **Tadeusz Szemiot** zamknął obrady.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Tadeusz Szemiot

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jakub Ubych

Jakub Grzegorz Ubych
Elektronicznie podpisany przez Jakub Grzegorz Ubych
Data: 2024.09.26 14:21:51 +02'00'

Tadeusz Szemiot
Elektronicznie podpisany przez Tadeusz Szemiot
Data: 2024.09.26 14:20:43 +02'00'

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ireneusz Trojanowicz

Ireneusz Wojciech Trojanowicz
Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Wojciech Trojanowicz
Data: 2024.09.26 14:22:39 +02'00'

Przygotowały: Katarzyna Niemczyk (strony od 1do 41) i Dorota Nelke (strony od41 do 93)